Republica Moldova

GUVERNUL

HOTĂRÂRE Nr. HG201/2025
din 16.04.2025

cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile

Publicat : 16.05.2025 în MONITORUL OFICIAL Nr. 233-236 art. 277 Data intrării în vigoare

MODIFICAT

HG43 din 04.02.26, MO76-79/12.02.26 art.52; în vigoare 12.03.26

În temeiul art.35 alin.(5) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2021, nr. 88-95, art. 79), cu modificările ulterioare, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

1. Se aprobă Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile (se anexează).

2. Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru va asigura implementarea prevederilor Regulamentului privind modul de efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile.

PRIM-MINISTRU Dorin RECEAN

Nr. 201. Chișinău, 16 aprilie 2025.

Aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.201/2025

REGULAMENT

privind modul de efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE

1. Regulamentul privind modul de efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile (în continuare – *Regulament*) stabileşte:

1.1. structura şi conținutul registrului bunurilor imobile (în continuare – *Registru*);

1.2. procedura depunerii cererii şi a actelor doveditoare necesare la înregistrarea drepturilor asupra bunurilor imobile;

1.3. regulile privind efectuarea înscrierilor în Registru;

1.4. particularitățile înregistrării unor drepturi.

2. Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru personalul angajat al organelor cadastrale, a căror activitate ține de primirea, examinarea şi pregătirea documentelor pentru înregistrare, înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor patrimoniale asupra lor în Registru, precum şi pentru solicitanții serviciilor de înregistrare.

3. Obiecte ale înregistrării în Registru sunt:

3.1. terenurile;

3.2. clădirile şi alte construcții principale cu caracter definitiv, indiferent dacă sunt bunuri imobile sau părți componente ale acestora; la solicitare, pot fi înregistrate și clădirile accesorii cu caracter definitiv;

3.3. încăperile izolate/unitățile în condominiu (apartamente, alte încăperi izolate şi locurile de parcare din clădiri), împreună cu cota-parte corespunzătoare din dreptul de proprietate sau de superficie asupra terenului şi din părţile comune din construcție;

3.4. porțiunile de subsol, definite ca suprafețe de teren, cu sau fără construcții, destinate folosirii rocilor deschise sau spații subterane, cu sau fără construcții, destinate exploatării, a căror existență, în ambele cazuri, este confirmată documentar prin perimetrul minier;

3.5. plantațiile prinse de rădăcini, definite ca plantații perene înființate conform normelor stabilite de legislaţie.

4. Nu constituie obiecte ale înregistrării în Registru chioșcurile, gheretele, alte construcții provizorii, împrejmuirile, pereții, bornele de hotar, stratul asfaltic, macaralele, construcțiile şi instalațiile ale căror funcţii sunt legate direct de teren sau de construcția principală şi care nu pot fi formate ca obiecte independente de drept în conformitate cu Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, precum şi obiectele de infrastructură tehnico-edilitară.

Capitolul II

STRUCTURA ŞI CONŢINUTUL REGISTRULUI

5. Registrul se ţine de către organul cadastral teritorial pentru bunurile imobile din raza sa de activitate, stabilită de Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.

6. Registrul se păstrează permanent.

7. Registrul este structurat în trei capitole: A, B şi C:

7.1. capitolele A şi B, ținute împreună, conţin înscrieri privind terenul și construcțiile situate pe acesta;

7.2. capitolul C, care conține înscrieri referitoare la încăperile izolate, se deschide în cazul în care construcția este împărțită în încăperi izolate (unități în condominiu). Capitolul C se deschide pentru fiecare încăpere izolată (unitate în condominiu) din clădire.

8. Fiecare capitol al Registrului este structurat în trei subcapitole: I, II şi III:

8.1. subcapitolul I conține înscrieri referitoare la bunul imobil;

8.2. subcapitolul II cuprinde înscrieri referitoare la dreptul de proprietate;

8.3. subcapitolul III include înscrieri referitoare la celelalte drepturi reale şi alte grevări și este, la rândul său, divizat în două părți:

8.3.1. prima parte conține înscrieri referitoare la alte drepturi supuse înregistrării, precum superficia, uzufructul, uzul, abitația, servitutea ce grevează imobilul, ipoteca, dreptul de folosință asupra terenurilor statului sau unităților administrativ-teritoriale, concesiunea, dreptul de administrare și gestiunea economică;

8.3.2. partea a doua conține înscrieri privind drepturile de creanță și faptele sau raporturile juridice aferente bunurilor imobile.

9. Subcapitolele Registrului sunt interconectate, astfel încât drepturile patrimoniale ale proprietarului menţionate în subcapitolul II iau naștere exclusiv asupra bunurilor imobile menţionate în subcapitolul I, cu grevările patrimoniale enumerate în subcapitolul III.

10. Pentru gestionarea Registrului se utilizează:

10.1. planul cadastral şi planul geometric;

10.2. dosarul cadastral;

10.3. dosarul tehnic;

10.4. condica de cereri.

Capitolul III

PROCEDURA DE ÎNREGISTRARE PRIMARĂ SELECTIVĂ ŞI DE ÎNREGISTRARE CURENTĂ

Secțiunea 1

Primirea documentelor depuse la ghișeu

11. Primirea documentelor pentru înregistrare se efectuează de către registrator.

12. Primirea cererii şi a documentelor pentru înregistrarea bunului imobil și a dreptului se efectuează exclusiv în zilele şi în orele de recepție şi numai în încăperea stabilită.

13. Cererea de înregistrare a bunului imobil și a dreptului se depune în trei exemplare, la care se anexează documentele ce confirmă dreptul de proprietate, precum şi alte documente necesare pentru înregistrare.

14. Dacă actul juridic este autentificat notarial sau este un act emis de o autoritate publică, pentru înregistrare se prezintă originalul sau o copie autentificată şi o copie simplă.

15. Pe copia simplă a documentului ce confirmă dreptul de proprietate, registratorul înscrie mențiunea privind conformitatea acesteia cu originalul sau cu copia legalizată, aplicând semnătura şi ștampila registratorului, după care documentul se include în dosarul cadastral.

16. Actele juridice referitoare la bunurile imobile, întocmite în formă scrisă simplă, se depun în cel puţin două exemplare originale, dintre care unul, după efectuarea înregistrării, se include în dosarul cadastral.

17. Registratorul completează cererea în sistemul informațional în baza datelor şi a documentelor prezentate de către solicitant, după care cererea se imprimă şi se semnează de către solicitant, care scrie ograf numele și prenumele complet şi face semnătura scurtă ca în actul de identitate.

18. Actele pentru înregistrarea drepturilor pot fi depuse şi sub formă de documente electronice, semnate cu semnătură electronică avansată calificată. Documentele se transmit la adresa poștei electronice comunicată de registratorul de la ghișeu.

19. Registratorul este în drept să execute copii de pe documentele prezentate.

20. Cererea de înregistrare a bunului imobil şi documentele justificative pot fi depuse de:

20.1. persoana care a dobândit dreptul asupra bunului imobil în temeiul legii, al unui act juridic, prin moștenire, prin accesiune, în temeiul hotărârii judecătorești, al unui act administrativ sau în alt mod prevăzut de lege. În cazul bunurilor proprietate comună în devălmășie, cererea poate fi depusă de oricare dintre coproprietari. Cererea de înregistrare a dreptului în temeiul unui act juridic neautentificat notarial se semnează de ambele părți ale actului juridic. Cererea de înregistrare poate fi depusă şi de un minor sau de un adult în privinţa căruia a fost instituită o măsură de ocrotire judiciară;

20.2. oricare dintre părți, dacă documentele ce confirmă drepturile sunt autentificate notarial sau sunt emise de o autoritate publică. În cazul în care cererea de înregistrare este depusă de persoana care solicită radierea dreptului, aceasta trebuie să prezinte şi datele necesare pentru înregistrare ale titularului dreptului ce urmează a fi înscris;

20.3. părinţi, adoptatori sau tutori, dacă cererea nu este depusă personal de către minor;

20.4. reprezentanții persoanelor fizice şi juridice;

20.5. executorul judecătoresc, în cadrul procedurii de executare;

20.6. persoanele care dețin calitatea de moștenitor, pentru rectificarea, modificarea și corectarea erorilor materiale din Registru;

20.7. notarul care a autentificat actul;

20.8. administratorul autorizat, în cazurile prevăzute de lege;

20.9. persoana interesată, cu prezentarea hotărârii judecătorești emise în conformitate cu art. 326 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

20.10. creditorul urmăritor.

21. Împuternicirile reprezentantului titularului de drept se confirmă prin procură sau, după caz, prin următoarele acte:

21.1. pentru minori:

21.1.1. părinții sau înfietorii – prin actul de identitate şi certificatul de naștere al copilului sau un alt act care confirmă statutul acestora;

21.1.2. tutorele sau curatorul – prin dispoziția autorităţii tutelare despre desemnarea tutorelui sau curatorului, certificatul de naștere al copilului și actul de identitate al tutorelui sau al curatorului;

21.1.3. administratorul, în cazul în care a fost încheiat un contract de administrare fiduciară a bunurilor imobile ce aparțin minorului pus sub tutelă – prin actul de identitate şi contractul de administrare fiduciară a proprietății încheiat cu autoritatea tutelară sau cu consiliul de familie;

21.1.4. reprezentantul instituţiei de asistenţă socială publică, de educație, de învățământ, de tratament sau altă instituţie similară, în cazul în care minorul nu are părinţi sau înfietori şi nu a fost desemnat un tutore – prin actul de identitate, procura din partea instituţiei sau alt act care atestă dreptul de a reprezenta instituția, precum şi confirmarea faptului internării titularului de drept în instituția respectivă;

21.2. pentru persoanele în privinţa cărora s-a instituit o măsură de ocrotire judiciară, tutorele, curatorul sau ocrotitorul provizoriu prezintă actul de identitate, hotărârea judecătorească definitivă prin care a fost desemnat sau decizia consiliului de familie privind numirea tutorelui şi confirmarea de la autoritatea tutelară a datei recepționării deciziei şi a faptului că nu s-a făcut opoziție la decizia consiliului de familie;

21.3. tutorele sau curatorul – prin actul de identitate și dispoziția autorităţii tutelare privind desemnarea tutorelui sau a curatorului;

21.4. pentru persoanele în privinţa cărora s-a instituit o măsură de ocrotire contractuală sub formă de mandat de ocrotire în viitor, mandantul prezintă contractul de mandat de ocrotire în viitor, procura sau alt act juridic în care se conține mandatul de ocrotire în viitor, care trebuie să fie contrasemnat, ștampilat şi să conțină data contrasemnării de către autoritatea tutelară teritorială sau locală;

21.5. pentru persoanele dispărute fără veste – prin hotărârea instanţei de judecată privind numirea administratorului, contractul de administrare fiduciară, încheiat între administrator şi autoritatea tutelară, și actul de identitate al administratorului;

21.6. reprezentanții persoanelor juridice – prin originalul sau copia statutului, a regulamentului sau a unui alt act de constituire, informaţiile din Registrul de stat al persoanelor juridice şi întreprinzătorilor individuali sau din alt registru prevăzut de legislaţie privind conducătorul (administratorul) întreprinderii sau organizației, iar în cazul unui reprezentant, altul decât conducătorul (administratorul) – inclusiv prin procura eliberată în modul stabilit, care să conțină informaţii despre data eliberării, limitele competenţei şi termenul împuternicirii. Persoana juridică poate fi reprezentată şi prin contract de mandat;

21.7. reprezentantul nerezident al persoanei juridice nerezidente – prin actul de constituire a persoanei juridice străine, extrasul din registrul naţional al țării în care a fost constituită şi pașaportul naţional, cu traducerea în limba română, legalizată notarial, iar în cazul reprezentantului, altul decât conducătorul (administratorul) – inclusiv prin procura eliberată în modul stabilit;

21.8. avocatul – prin mandat, care conține împuterniciri exprese privind depunerea cererii pentru înregistrarea dreptului asupra bunului imobil în interesele clientului.

22. Actele eliberate de autorităţile statelor membre ale Convenţiei încheiate la Haga din 5 octombrie 1961 urmează să conțină apostila conform modelului stabilit. Actele întocmite de autorităţile statelor care nu sunt membre ale Convenţiei încheiate la Haga din 5 octombrie 1961 sau care au formulat obiecții urmează să fie supralegalizate (să conțină legalizarea consulară). Actele eliberate de notari şi de alte autorităţi ale statelor cu care Republica Moldova a încheiat tratate bilaterale privind recunoașterea actelor oficiale fără supralegalizare sau apostilă nu necesită a fi supralegalizate sau apostilate.

23. Solicitantul prezintă registratorului următoarele documente:

23.1. actul de identitate:

23.1.1. buletinul/cartea de identitate sau pașaportul;

23.1.2. certificatul de naștere al persoanelor minore, atunci când cererea este depusă de reprezentant. Certificatul de naștere nu este necesar dacă cererea este depusă de părinte, iar informația poate fi extrasă din registrele şi sistemele informaționale de stat, la care registratorul are acces;

23.1.3. pașaportul naţional al cetățeanului străin;

23.1.4. buletinul de identitate al apatridului sau permisul de ședere;

23.1.5. certificatul eliberat de organele de înregistrare a actelor de stare civilă privind schimbarea numelui, prenumelui sau patronimicului – în cazul în care datele din actul de identitate al persoanei nu corespund cu datele din documentele ce confirmă nașterea, transmiterea sau stingerea dreptului, cu excepția cazului când informația poate fi extrasă de către registrator din registrele şi sistemele informaționale de stat;

23.2. certificatul de înregistrare de stat sau decizia de înregistrare, după necesitate, şi actele de constituire în original sau în copie, pentru persoanele juridice. Certificatul de înregistrare de stat sau, după caz, decizia de înregistrare nu sunt obligatorii dacă informația poate fi extrasă de către registrator din registrele şi sistemele informaționale de stat;

23.3. certificatul de atribuire a codului fiscal sau adeverința de confirmare a identificării persoanei în Registrul fiscal de stat, eliberat(ă) de către Serviciul Fiscal de Stat, în cazul înregistrării dreptului de proprietate al persoanelor juridice/fizice nerezidente, cu excepția cazului când informația poate fi extrasă de către registrator din sistemele informaționale de stat;

23.4. procura ce confirmă împuternicirile reprezentantului se prezintă în original. Dacă un reprezentant acționează în numele unei persoane fizice, procura trebuie să fie autentificată notarial. În cazul în care procura a fost eliberată pentru efectuarea unei singure operațiuni de înregistrare, originalul acesteia se anexează la cerere, iar în cazul procurii generale, la cerere se anexează o copie autentificată de către registrator;

23.5. documentele care constituie temeiul apariției, modificării sau stingerii drepturilor, conform cerințelor prevăzute în pct. 14-17. Aceste documente pot fi:

23.5.1. actele administrative emise de autorităţile publice abilitate în modul stabilit de legislaţie;

23.5.2. contractele asupra bunului imobil, încheiate conform legislației în vigoare la data încheierii lor;

23.5.3. antecontractul, declarația de exercitare a opțiunii, autentificate notarial, şi dovada comunicării acesteia către cealaltă parte (care poate fi o scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau un certificat care confirmă transmiterea şi recepționarea, eliberat de notar, cu anexarea unei copii legalizate a confirmării de primire;

23.5.4. certificatul de moștenitor;

23.5.5. hotărârile judecătorești;

23.5.6. titlurile de autentificare a drepturilor deținătorilor de teren şi alte acte (adeverințe) care atestă drepturile asupra bunului imobil, eliberate de autorităţile publice abilitate în modul stabilit de legislaţie;

23.5.7. procesele-verbale privind procurarea bunului la licitație, întocmite de executorul judecătoresc şi confirmate prin încheierea instanţei de judecată, sau încheierile

judecătorești privind confirmarea încheierilor executorului judecătoresc de transmitere a bunurilor sau procesele-verbale de transmitere a dreptului de proprietate asupra bunului imobil, întocmite de executorul judecătoresc pentru executarea hotărârilor judecătorești de transmitere a bunurilor;

23.5.8. procesele-verbale ale licitației, actele de ridicare a bunurilor imobile adjudecate şi certificatele de achitare integrală, eliberate de către lichidator, sau actele de ridicare a bunurilor imobile neadjudecate la licitație şi certificatele de achitare integrală, eliberate de către lichidator, sau actele de separare a bunului imobil din masa debitoare, întocmite de către administratorul de insolvabilitate/lichidator, şi actele ce confirmă dreptul de proprietate al persoanei care a solicitat separarea bunului imobil din masa debitoare;

23.5.9. certificatul eliberat de către cooperativa de construcție a locuințelor sau de către cooperativa de construcție a garajelor sau certificatul eliberat de asociația de proprietari din condominiu, în cazul reorganizării cooperativei de construcție a locuințelor sau a cooperativei de construcție a garajelor în asociația de proprietari din condominiu;

23.5.10. alte documente ce atestă nașterea, transmiterea sau stingerea drepturilor asupra bunurilor imobile, eliberate sau încheiate în conformitate cu legislația în vigoare la data nașterii, transmiterii ori stingerii acestor drepturi.

24. Documentele prezentate pentru înregistrarea drepturilor trebuie să individualizeze bunul imobil (să conțină descrierea acestuia) şi să indice dreptul ce urmează a fi înscris sau radiat, să conțină numele părţilor, semnăturile de rigoare și, în cazurile stabilite de lege, să fie autentificate notarial şi ștampilate. Dacă documentul are două sau mai multe file, acestea trebuie să fie numerotate şi șnuruite sau capsate sau broșate, astfel încât să fie asigurată integritatea actului.

25. Înregistrarea primară a bunului imobil şi a drepturilor asupra acestuia poate avea loc doar dacă există planul geometric al bunului imobil, recepționat conform procedurii stabilite.

26. Registratorul verifică:

26.1. datele de identitate ale solicitantului şi, după caz, documentul ce confirmă împuternicirile reprezentantului, accesând datele din Registrul de stat al populației și din Registrul de stat al unităților de drept;

26.2. existența documentelor necesare pentru înregistrare şi conformitatea acestora cu cerinţele prevăzute la art. 29 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;

26.3. eligibilitatea bunului sau a dreptului solicitat pentru înregistrare în Registru;

26.4. informaţiile din Registru pentru a stabili existența temeiurilor de respingere a cererii prevăzute la art. 31 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;

26.5. informaţiile cadastrale (existența planului geometric al bunului imobil, recepționat conform procedurii stabilite) necesare pentru înregistrarea primară a bunului imobil, efectuarea modificărilor în Registru ca urmare a modificării bunului imobil, precum

şi în alte cazuri în care planul geometric este necesar pentru înregistrare, cu excepția cazului în care se solicită concomitent executarea lucrărilor cadastrale şi înregistrarea în Registru.

27. După verificare, registratorul primește sau respinge cererea de înregistrare.

28. În cazul în care cererea de înregistrare este respinsă, aceasta nu se înregistrează, iar solicitantului i se oferă posibilitatea să completeze o cerere în două exemplare, în care se vor indica următoarele:

28.1. numele și prenumele solicitantului;

28.2. cerinţele solicitantului;

28.3. lista actelor prezentate;

28.4. data şi semnătura.

29. Registratorul menționează în cererea respectivă numele și prenumele său, temeiurile respingerii cererii, precum și explicarea motivului respingerii, după care semnează şi aplică ștampila. Un exemplar al cererii se eliberează solicitantului, iar al doilea se îndosariază în modul stabilit.

30. Temeiurile pentru respingerea cererii de înregistrare a drepturilor sunt:

30.1. lipsa actului de identitate al solicitantului sau al reprezentantului;

30.2. cererea este prezentată de o persoană neautorizată;

30.3. lipsa documentelor necesare pentru înregistrare;

30.4. documentele prezentate nu corespund cerințelor stabilite de legislaţie;

30.5. drepturile solicitate pentru înregistrare nu sunt susceptibile de înscriere în Registru;

30.6. dreptul asupra bunului imobil solicitat pentru înregistrare este înregistrat pe numele unei alte persoane;

30.7. datele din documentele prezentate nu corespund datelor din cadastru, cu excepția cazurilor în care necorespunderea este cauzată de o eroare tehnică a organului cadastral teritorial;

30.8. este notată aplicarea sechestrului sau interdicția de înstrăinare sau grevare a bunului imobil dreptul asupra căruia este solicitat spre înregistrare, cu excepția cazului în care actul juridic stipulează expres că este încheiat sub condiția suspensivă a ridicării sechestrului sau a interdicției;

30.9. plata pentru înregistrare nu a fost achitată;

30.10. înregistrarea dreptului trebuie efectuată de un alt organ cadastral teritorial;

30.11. documentele prezentate conţin ștersături, adăugiri, cuvinte radiate sau alte corectări nemenționate în acestea sau sunt executate în creion;

30.12. documentele prezintă deteriorări grave ce nu permit interpretarea univocă a conținutului lor;

30.13. filele documentelor prezentate nu sunt numerotate și șnuruite sau capsate sau broșate în modul prevăzut de lege, în cazul în care documentele de drept conțin două sau mai multe file;

30.14. bunul imobil sau dreptul a cărui înregistrare se solicită nu este individualizat.

31. În cazul în care documentele sunt primite pentru înregistrare, registratorul verifică achitarea tarifelor pentru serviciul de înregistrare (cu excepția serviciilor prestate în mod gratuit sau a celor pentru care plata, conform contractelor încheiate, se efectuează după prestarea serviciilor) şi completează cererea.

32. Cererea conține următoarele informații:

32.1. datele despre solicitant: numele și prenumele/denumirea, datele din actul de identitate/actul de constituire (IDNP, seria şi numărul actului, data nașterii/IDNO, datele bancare), adresa de domiciliu/sediu, numărul de telefon de contact;

32.2. datele despre reprezentant şi documentul prin care sunt confirmate împuternicirile acestuia;

32.3. informaţiile despre bunul imobil (numărul cadastral, adresa);

32.4. serviciul solicitat;

32.5. lista documentelor anexate la cerere (documentele ce constituie temei pentru înregistrare se enumeră expres, indicând numărul şi data acestora, iar documentele adiționale prezentate în copii se înscriu sub denumirea „Alte documente”) şi numărul de pagini;

32.6. numele şi prenumele registratorului;

32.7. cuantumul sumei achitate în avans și numărul bonului de plată, în cazul în care informația nu este preluată în mod automat de sistemul informațional;

32.8. numărul, data şi ora primirii cererii;

32.9. data executării cererii.

33. Un exemplar al cererii, semnat de către registrator, se restituie solicitantului.

34. Cererea se înregistrează în sistemul informațional, iar evidența cererilor se ţine în format electronic.

Secțiunea a 2-a

Particularitățile depunerii cererilor de înregistrare

de către notari prin platforma de dezvoltare a

serviciilor electronice (PDSE)

35. După autentificarea contractului translativ de proprietate sau a contractului de ipotecă ori după eliberarea certificatului notarial referitor la un drept susceptibil de înregistrare în Registru, notarul este obligat să solicite înregistrarea dreptului prin depunerea unei cereri de înregistrare în formă electronică prin platforma de dezvoltare a serviciilor electronice (PDSE). Cererea poate fi depusă doar dacă imobilul care face obiectul actului juridic a fost anterior supus înregistrării de stat, precum și dacă nu există interdicții, sechestre asupra proprietății sau alte impedimente legale care să împiedice executarea înregistrării.

36. Notarul poate depune cererea de înregistrare și în cazul în care asupra bunului imobil sunt aplicate sechestre sau interdicții, dacă, potrivit actului juridic, dreptul se dobândește sub condiția suspensivă de ridicare a măsurilor de asigurare.

37. Cererea de înregistrare se depune de către notarul care a autentificat sau a eliberat actul juridic în temeiul căruia se efectuează înregistrarea în Registru, cu condiția achitării cheltuielilor de înregistrare.

38. Cererea de înregistrare poate fi depusă în numele oricărei părți semnatare a actului notarial.

39. Particularitățile depunerii cererilor de către notari sunt reglementate de Regulile privind depunerea de către notari a cererilor pentru înregistrarea drepturilor prin intermediul platformei de dezvoltare a serviciilor electronice, aprobate de către Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile și Camera Notarială.

Secțiunea a 3-a

Verificarea şi pregătirea documentelor

pentru înregistrare

40. Termenul de examinare a cererii nu trebuie să depășească 10 zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia. În cazul în care este necesară substituirea sau prezentarea unor documente suplimentare din partea solicitantului, a autorităţilor publice ori a altor persoane, termenul poate fi prelungit cu cel mult 40 de zile.

41. Verificarea şi pregătirea documentelor pentru înregistrarea bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor se efectuează de către registrator. Acesta examinează documentele din dosarul cadastral și, după caz, din dosarul tehnic, în format electronic și, dacă este necesar, solicită documentele din arhivă şi le examinează pe suport de hârtie.

42. Verificarea documentelor se efectuează exclusiv în timpul programului de lucru şi într-o încăpere special destinată pentru lucrările cu materialele de arhivă. Lucrările cu

materialele de arhivă se efectuează cu respectarea cerințelor instrucțiunilor Agenției Naționale a Arhivelor şi ale Regulamentului cu privire la arhiva departamentală a Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, aprobat de către Agenția Geodezie, Cartografie și Cadastru.

43. Registratorul începe verificarea documentelor prin stabilirea autenticității acestora, examinând eventualele ștersături, adăugiri, cuvinte radiate sau alte modificări nepermise. În cazul actelor prezentate sub formă de documente electronice, acesta verifică valabilitatea semnăturilor electronice în modul stabilit.

44. După determinarea autenticității documentelor, registratorul verifică plenitudinea datelor, conformitatea formei documentelor cu cerințele legale și extrage informaţiile necesare din registrele de stat ținute în formă electronică şi din sistemele informaționale de stat la care are acces. Forma documentelor în temeiul cărora se nasc, se modifică sau se sting drepturile asupra bunului imobil trebuie să fie conformă cu cerinţele legislației Republicii Moldova.

45. După determinarea corectitudinii documentelor, registratorul:

45.1. examinează materialele din dosarul cadastral, inclusiv deciziile de refuz sau de respingere și alte documente relevante care pot influența decizia registratorului;

45.2. verifică, în cazul înregistrării curente, corespunderea datelor din documentele prezentate cu cele din dosarul cadastral şi din Registru;

45.3. examinează, în cazul înregistrării primare, precum şi în cazul în care bunul a fost înregistrat în cadrul înregistrării primare serve, documentele din dosarul tehnic şi dosarul cadastral referitoare la istoricul bunului imobil (interdicții, sechestre, componența bunului imobil);

45.4. verifică datele înscrise în Registru (capitolele A și B) referitoare la obiect, subiect, grevări, restricții, interdicții, sechestre și alte notări, atât pentru efectuarea înscrierii la capitolele A și B, cât şi pentru efectuarea înscrierii la capitolul C;

45.5. întocmește, după caz, demersuri către autorităţile administrației publice, notar, instanța judecătorească și alte autorităţi, pentru obținerea documentelor suplimentare necesare;

45.6. solicită, în cazul în care întâmpină dificultăți la aplicarea corectă a legislației, un aviz consultativ de la Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile;

45.7. transmite, în cazul înregistrării primare selective, al modificărilor intervenite la bunul imobil (actualizarea planului, reconstrucția clădirii etc.) sau al grevării unei părți din teren, documentele inginerului cadastral pentru confirmarea existenței planului bunului şi identificarea acestuia în plan. Inginerul cadastral verifică informația grafică şi parametrii bunului imobil solicitat spre înregistrare, completează nota de verificare conform procedurii stabilite și o transmite Registratorului;

45.8. verifică conformitatea datelor din documentele de drept cu datele din plan şi

decide cu privire la posibilitatea înregistrării bunului şi a drepturilor asupra acestuia.

Secțiunea a 4-a

Înregistrarea în Registru

46. Pentru efectuarea înregistrării, registratorul are nevoie de:

46.1. cererea şi documentele pentru înregistrare;

46.2. Registru;

46.3. dosarul cadastral;

46.4. dosarul tehnic, după caz;

46.5. informația grafică (planul cadastral, nota de verificare), după caz.

47. În cazul în care s-au constatat autenticitatea documentelor, plenitudinea datelor, conformitatea formei şi a conținutului documentelor cu cerinţele legislației, registratorul:

47.1. efectuează înscrierile în Registru și actualizează datele potrivit Registrului de stat al populației și Registrului de stat al unităților de drept;

47.2. îndosariază actele şi Registrul în arhiva electronică, în modul stabilit;

47.3. imprimă versiunea pe fișiere de hârtie a Registrului;

47.4. certifică autenticitatea versiunii pe fișiere de hârtie a Registrului prin semnătura sa;

47.5. aplică parafa de înregistrare a drepturilor pe toate exemplarele pe suport de hârtie ale documentelor ce confirmă drepturile în temeiul cărora s-a efectuat înregistrarea, inclusiv în cazul efectuării înregistrării provizorii. Regulile de aplicare a parafei sunt prevăzute în anexa nr. 5;

47.6. în cazul înregistrării drepturilor care se supun înregistrării și a drepturilor care se notează, imprimă certificatul privind înscrierile din Registru și îl certifică în modul stabilit. Dacă cererea a fost depusă de către notar prin intermediul PDSE, certificatul electronic privind înscrierile în Registru se transmite prin intermediul PDSE notarului și în cabinetul personal al solicitantului. Dacă notarul a inclus în cerere datele reprezentantului, certificatul electronic se expediază în mod automat de sistemul informațional și în cabinetul personal al acestuia. Dacă, potrivit cererii depuse de notar prin intermediul PDSE, se solicită și eliberarea certificatului pe suport de hârtie, registratorul imprimă o copie a certificatului electronic și o autentifică în modul stabilit;

47.7. transmite, în modul stabilit, actele şi versiunea pe fișiere de hârtie a Registrului în arhivă;

47.8. transmite persoanei responsabile documentele ce urmează să fie eliberate

solicitantului, după caz.

48. Dacă există temeiuri legale pentru refuzul înregistrării drepturilor, registratorul emite o decizie argumentată de refuz al înregistrării dreptului.

49. În cazul în care sunt necesare documente suplimentare sau un aviz consultativ, registratorul este obligat să emită o decizie argumentată privind prelungirea termenului de examinare a cererii cu cel mult 40 de zile. În decizie se specifică documentele ce urmează să fie înlocuite sau prezentate suplimentar pentru înregistrarea bunului imobil şi a drepturilor asupra lui, precum şi termenul în care acestea trebuie să fie prezentate sau înlocuite.

50. Decizia privind prelungirea termenului de examinare a cererii se întocmește în două exemplare: un exemplar este eliberat în modul stabilit solicitantului, al doilea exemplar se îndosariază în dosarul cadastral.

51. În cazul în care solicitantul nu a îndeplinit în termen cerinţele stabilite în decizia privind prelungirea termenului de examinare a cererii, registratorul este în drept să emită decizia de refuz a înregistrării dreptului.

52. În cazul refuzului înregistrării drepturilor, registratorul:

52.1. întocmește decizia privind refuzul înregistrării în două exemplare și îndosariază în modul stabilit un exemplar al acesteia împreună cu copiile documentelor anexate la cerere;

52.2. transmite actele în arhivă;

52.3. transmite persoanei responsabile documentele anexate la cerere şi decizia privind refuzul înregistrării drepturilor.

53. Decizia privind refuzul înregistrării drepturilor trebuie să conțină datele despre solicitant, documentele prezentate pentru înregistrare, referirea la cadrul legal în temeiul căruia este imposibilă înregistrarea, însoțită de argumentarea aplicării acestuia, informațiile privind căile de contestare a deciziei, numele, prenumele și semnătura registratorului.

Secțiunea a 5-a

Restituirea sau eliberarea documentelor la ghișeu

54. Se supun restituirii sau eliberării următoarele documente:

54.1. în cazul efectuării înregistrării bunului imobil şi a dreptului asupra lui:

54.1.1. dacă actele au fost depuse pe suport de hârtie – originalul documentului ce confirmă dreptul sau copia autentificată notarial sau copia hotărârii instanţei de judecată ori alte documente care au servit drept temei pentru înregistrare, pe care este aplicată parafa de înregistrare, precum şi certificatul privind înscrierile din Registru;

54.1.2. dacă actele au fost depuse prin intermediul PDSE și a fost solicitată eliberarea certificatului privind înscrierile în Registru pe suport de hârtie – copia

certificatului electronic autentificată de registrator;

54.2. în cazul refuzului de înregistrare – decizia privind refuzul, semnată de registrator, şi documentele prezentate pentru înregistrarea dreptului.

55. În cazul în care doar o parte dintre bunurile imobile și/sau drepturile patrimoniale se înregistrează în baza actelor prezentate, iar pentru altele există temeiuri legale pentru refuz, registratorul emite decizia privind refuzul pentru această parte.

56. Documentele se restituie/eliberează solicitantului sau reprezentantului acestuia de către persoana responsabilă pentru eliberarea documentelor. Solicitantul sau reprezentantul său este obligat să prezinte un act de identitate, și, după caz, documentele prin care îi sunt confirmate împuternicirile. Eliberarea actelor se efectuează numai după achitarea integrală a tarifului prevăzut pentru înregistrare.

57. Faptul primirii documentelor se confirmă prin semnătura solicitantului, în modul stabilit de Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile.

Capitolul IV

PARTICULARITĂŢILE EFECTUĂRII

ÎNREGISTRĂRII PRIMARE MASIVE

58. Înregistrarea primară masivă constituie o formă de organizare a evidenței bunurilor imobile şi a drepturilor asupra lor şi se efectuează de către organul cadastral teritorial, fără a fi necesară cererea titularilor de drepturi.

59. Măsurările pe teren, lucrările de identificare şi alte lucrări se execută de către Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile şi structurile sale teritoriale, precum și de întreprinderi de stat sau private, în baza contractului de prestare a serviciilor, încheiat cu autoritatea competentă, a caietului de sarcini şi a planului de executare a înregistrării.

60. Primirea materialelor pentru înregistrarea primară masivă se efectuează de către persoana împuternicită a organului cadastral teritorial.

61. Registratorul efectuează înregistrarea bunului imobil şi a dreptului asupra lui, după recepția lucrărilor cadastrale, în modul stabilit de către persoana responsabilă.

62. În procesul verificării actelor pentru înregistrare, registratorul examinează informaţiile din arhiva organului cadastral teritorial, inclusiv informaţiile din dosarul de inventariere tehnică pentru bunul imobil, verifică dacă documentele prezentate respectă cerințele Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 şi ale altor acte normative, precum și dacă bunul imobil sau dreptul care urmează a fi înregistrat este individualizat corespunzător. În dosarul de inventariere tehnică, verifică datele referitoare la istoricul apariției bunului imobil (componența acestuia) și existența unor interdicții sau sechestre. De asemenea, verifică și actualizează datele conform Registrului de stat al populației.

63. În cadrul înregistrării primare masive, introducerea datelor în sistemul informațional se realizează de către operator, acestea fiind ulterior verificate și confirmate

de către registrator prin semnarea Registrului.

64. Dacă, în cadrul efectuării înregistrării primare masive, organul cadastral teritorial nu dispune de date privind data, luna şi anul naşterii sau codul personal al proprietarului bunului imobil, înregistrarea se efectuează fără aceste date. Aceste date se vor înscrie ulterior în Registru, fără plată, în baza actelor confirmative prezentate de către titular.

Capitolul V

ÎNSCRIERILE ÎN REGISTRU

Secțiunea a 1-a

Prevederi generale

65. Registrul se ţine în limba română.

66. Datele se înscriu în Registru în ordine cronologică.

67. Orice înscriere în Registru se confirmă prin semnătura registratorului. Pe fișiere de hârtie registratorul aplică şi ștampila. În cazul identificării unei înscrieri neconfirmate, se examinează documentele din dosarul cadastral pentru a verifica autenticitatea înscrierii. În cazul în care există îndoieli privind veridicitatea înscrierii, titularul dreptului se invită să prezinte documentele ce confirmă dreptul înscris.

68. Înscrierile în Registru referitoare la suprafața, destinația şi modul de folosință a bunului imobil nu conferă titularului dreptului vreun avantaj doar prin faptul înscrierii lor, dacă există alte acte justificative care ar demonstra altceva.

69. În procesul înregistrării primare, înscrierea referitoare la bunul imobil se efectuează concomitent cu înscrierea referitoare la dreptul de proprietate.

Secțiunea a 2-a

Feluri de înregistrări

70. În Registru se efectuează înregistrări, înregistrări provizorii şi notări, după cum urmează:

70.1. se înregistrează drepturile reale (dreptul de proprietate, ipoteca, superficia, servitutea, uzufructul, uzul, abitația), precum şi următoarele drepturi patrimoniale: dreptul de administrare, dreptul de gestiune economică, dreptul de folosință asupra terenurilor proprietate a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, concesiunea (în continuare – *drepturi supuse înregistrării*);

70.2. se înregistrează provizoriu drepturile supuse înregistrării sub condiția justificării lor ulterioare. Faptul că dreptul este înregistrat provizoriu se indică în conținutul Registrului la rubrica respectivă;

70.3. se notează alte drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice ce țin de bunurile imobile înregistrate în Registru.

71. Se înregistrează provizoriu drepturile supuse înregistrării, după cum urmează:

71.1. în cazul în care dreptul supus înregistrării este afectat de o condiție suspensivă sau rezolutorie. Pentru efectuarea înregistrării provizorii este necesar ca în actul juridic să fie indicată expres condiția care suspendă nașterea dreptului sau care va rezolvi dreptul;

71.2. în cazul în care în privinţa dreptului înregistrat este aplicat sechestru sau o interdicție, iar actul juridic de dispoziție prevede dobândirea dreptului înregistrat sub condiția suspensivă a ridicării sechestrului sau interdicției;

71.3. în cazul unei hotărâri judecătorești care este executorie, dar încă nu este irevocabilă;

71.4. în cazul în care se dobândește sau se grevează cu un drept real un drept înregistrat provizoriu;

71.5. în cazul înregistrării primare în Registru a dreptului de proprietate asupra terenurilor proprietate privată şi caselor individuale de locuit cu anexele gospodărești, cu prezentarea schemei de amplasare a bunului imobil, conform art. 56^1 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;

71.6. în cazul în care ambele părți consimt doar la efectuarea unei înregistrări provizorii, prin stipulație expresă în contract sau printr-o declarație comună în formă scrisă semnată în fața registratorului sau autentificată notarial;

71.7. în cazul în care prin hotărâre judecătorească s-a admis cererea de uzucapiune, care nu este definitivă, în condiţiile pct. 223;

71.8. în cazul contractelor de vânzare-cumpărare sau al altor contracte încheiate în conformitate cu prevederile art.1170 alin.(3) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, care au ca obiect bunuri imobile în construcție (în continuare – *bunuri viitoare*);

71.9. în alte cazuri prevăzute de lege.

72. În special, dreptul de proprietate dobândit sub condiție suspensivă se va înregistra provizoriu în următoarele situații:

72.1. în cazul în care este transmis în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, în care s-a stipulat expres că vânzătorul îşi rezervă dreptul de proprietate până la plata integrală a tuturor sumelor datorate de către cumpărător conform acelui contract (rezerva proprietății);

72.2. în cazul în care este transmis în temeiul contractului de leasing, autentificat notarial, în care s-a stipulat că locatarul dobândește dreptul de proprietate după executarea integrală a obligațiilor sale conform acelui contract.

73. Dacă în contractele menționate la pct.72 părţile au prevăzut expres că dreptul de proprietate al dobânditorului nu se va înregistra provizoriu, însă contractul se va nota, registratorul va efectua doar notarea contractului în subcapitolul III al Registrului, fără a înregistra provizoriu dreptul de proprietate al dobânditorului.

74. Faptul că dreptul a fost înregistrat provizoriu se va indica în Registru. În cazul înregistrării provizorii, dreptul înregistrat nu se va radia, în Registru fiind înscris atât dreptul înregistrat, cât și dreptul înregistrat provizoriu. Înscrieri în Registru se pot efectua atât în legătură cu dreptul înregistrat, cât şi în legătură cu dreptul înregistrat provizoriu. În legătură cu dreptul înregistrat se vor efectua tot înregistrări provizorii.

75. Transformarea înregistrării provizorii în înregistrare se face în baza documentelor ce justifică înregistrarea provizorie, la cererea titularului dreptului înregistrat provizoriu sau a altei persoane interesate, şi anume:

75.1. în cazul înregistrării provizorii efectuate potrivit subpct.71.1, pentru justificarea înregistrării provizorii se prezintă declarația titularului dreptului înregistrat, semnată în fața registratorului sau autentificată notarial, care atestă consimțământul pentru justificare, sau hotărârea judecătorească irevocabilă prin care s-a admis acțiunea în justificare. În cazul contractului de leasing, pentru justificarea înregistrării provizorii, cererea se depune de către una dintre părți, cu anexarea actului eliberat de locator care confirmă executarea integrală a obligațiilor de către locatar, a cărui autentificare notarială nu este obligatorie;

75.2. în cazul înregistrării provizorii efectuate potrivit subpct.71.2, justificarea înregistrării provizorii se efectuează concomitent cu radierea sechestrelor şi a interdicțiilor care au generat înscrierea provizorie, în baza actelor care constituie temei pentru radierea măsurilor de asigurare. În cazul în care, după înregistrarea provizorie efectuată potrivit subpct.71.2, au fost notate sechestre şi interdicții în legătură cu obligațiile celui înscris provizoriu, justificarea se efectuează cu menţinerea măsurilor de asigurare înscrise ulterior înregistrării provizorii. Măsurile de asigurare înscrise după înregistrarea provizorie în legătură cu obligațiile persoanei înregistrate se radiază concomitent cu justificarea înregistrării provizorii;

75.3. în cazul înregistrării provizorii efectuate potrivit subpct.71.3, pentru justificarea înregistrării provizorii se prezintă hotărârea judecătorească irevocabilă;

75.4. în cazul înregistrării provizorii efectuate potrivit subpct.71.4, justificarea înregistrării provizorii se face în temeiul actelor care justifică înregistrarea provizorie de bază, fără a asocia actele date drept temei pentru înregistrare;

75.5. în cazul înregistrării provizorii efectuate potrivit subpct.71.5, justificarea înregistrării provizorii se face la cererea titularului de drept sau în cadrul înregistrării primare masive în baza planului geometric recepționat în modul stabilit;

75.6. în cazul înregistrării provizorii efectuate potrivit subpct.71.6, justificarea înregistrării provizorii se face în baza declarației titularului dreptului înregistrat care atestă consimțământul pentru justificare, semnată în fața registratorului sau autentificată notarial,

sau a hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-a admis acțiunea în justificare;

75.7. în cazul înregistrării provizorii efectuate potrivit subpct.71.7, justificarea înregistrării provizorii se face prin prezentarea hotărârii judecătorești definitive prin care s-a admis cererea de uzucapiune;

75.8. în cazul înregistrării provizorii efectuate potrivit subpct.71.8, justificarea înregistrării provizorii a dreptului cumpărătorului bunului viitor se face în conformitate cu prevederile subpct.276.5.

76. Justificarea înregistrării provizorii îşi extinde efectul asupra tuturor înregistrărilor condiționate de justificarea acesteia. În acest caz, toate înregistrările provizorii ulterioare se vor transforma în înregistrări.

77. Înregistrarea dreptului înregistrat anterior provizoriu se efectuează cu data înregistrării provizorii. Înregistrarea provizorie se radiază prin modulul „Tranzacţie” şi se face o nouă înscriere cu data înregistrării provizorii, cu completarea cererii şi achitarea taxei. În cazurile prevăzute la subpct. 75.1, 75.3, 75.6, 75.7 și 75.8, actele ce confirmă justificarea înregistrării provizorii se înscriu în Registru, cu excepția declarației titularului dreptului înregistrat care atestă consimțământul pentru justificare, care se îndosariază în dosarul cadastral.

78. În cazul justificării înregistrării provizorii, dreptul înregistrat şi toate celelalte drepturi înregistrate provizoriu în raport cu dreptul înregistrat, notările în raport cu dreptul înregistrat se radiază din oficiu, inclusiv măsurile de asigurare aplicate pentru asigurarea încasării datoriilor. Dreptul înregistrat se radiază prin modulul „Tranzacţie”.

79. Dacă, în legătură cu înregistrarea provizorie, sunt notate măsuri de asigurare pentru datorii, justificarea se face cu menținerea măsurilor de asigurare.

80. Dacă sunt notate măsuri de asigurare în legătură cu anularea actului care a servit temei pentru înregistrarea provizorie, măsuri de asigurare care interzic efectuarea modificărilor în Registru, notate în legătură cu dreptul înregistrat sau cu cel înregistrat provizoriu, sau alte masuri de asigurare care împiedică efectuarea înregistrării, înregistrarea se efectuează doar după radierea măsurilor de asigurare în baza actelor ce servesc temei pentru radiere.

81. Dacă, în perioada în care în Registru sunt înscrise atât dreptul înregistrat, cât şi dreptul înregistrat provizoriu, au loc modificări referitoare la bun (replanificări, reconstrucții, demolări, modificări de hotare), pentru înregistrarea modificărilor se prezintă inclusiv declarația titularului dreptului care nu este investitor sau care nu a inițiat modificarea, prin care consimte la reconstrucție/demolare, la modificarea datelor în Registru, cu excepția cazului în care consimțământul respectiv se conține în actul juridic în temeiul căruia s-a înregistrat dreptul provizoriu.

82. În cazul în care înregistrarea provizorie nu se justifică, radierea acesteia se face cu consimțământul titularului dreptului înregistrat provizoriu, exprimat într-o declarație autentificată notarial sau semnată în fața registratorului, sau în temeiul unei hotărâri judecătorești irevocabile care dispune rectificarea. În cazul în care consimțământul urmează

să fie exprimat de către o autoritate publică, acesta se exprimă printr-o adresare în scris, după caz, printr-un act administrativ (scrisoare, decizie a consiliului local etc.). Cazurile în care consimțământul nu este necesar sunt prevăzute de legislaţie. Concomitent cu radierea dreptului înregistrat provizoriu care nu s-a justificat, registratorul radiază din oficiu înregistrările provizorii şi notările condiționate de justificarea înregistrării provizorii.

83. Radierea înscrierii drepturilor reale se face la cererea titularului de drept sau a persoanei interesate, cu consimțământul titularului de drept.

Consimțământul titularului de drept nu este necesar:

83.1. în cazul în care dreptul se stinge prin împlinirea termenului, şi acesta a expirat;

83.2. în cazul în care dreptul se stinge prin decesul sau încetarea existenței titularului;

83.3. în cazul în care există o hotărâre irevocabilă a instanţei de judecată care dispune radierea înscrierii din Registru;

83.4. în alte cazuri prevăzute expres de lege.

84. În cazurile prevăzute de lege, notarea în Registru a drepturilor, a actelor, a faptelor sau a raporturilor juridice referitoare la bunul imobil are ca efect opozabilitatea acestora din momentul notării. Se supun notării în Registru drepturile, actele, faptele sau raporturile juridice prevăzute expres de lege.

85. În Registru se notează:

85.1. contractul privind modul de folosire a proprietății comune;

85.2. contractul de amânare a împărțirii proprietății comune;

85.3. acordul coproprietarilor pentru ipotecarea cotei-părți, prevăzut în contractul încheiat între coproprietari;

85.4. contractul de folosire a proprietății periodice;

85.5. contractul de administrare a proprietății periodice;

85.6. locațiunea;

85.7. arenda;

85.8. folosința;

85.9. dreptul accesoriu de folosință exclusivă;

85.10. contractul de leasing în care s-a stipulat că locatarul dobândește dreptul de proprietate după executarea integrală a obligațiilor sale conform acelui contract, dacă contractul prevede expres că dreptul locatarului nu se înregistrează provizoriu, însă

contractul se notează;

85.11. contractul de vânzare-cumpărare în care s-a stipulat expres că vânzătorul îşi rezervă dreptul de proprietate până la plata tuturor sumelor datorate de către cumpărător conform acelui contract (rezerva proprietății) şi care prevede expres că dreptul cumpărătorului nu se înregistrează provizoriu, însă contractul se notează;

85.12. cesiunea drepturilor de a încasa chiria sau alte venituri generate de dreptul înregistrat;

85.13. aportul de folosință la capitalul social al unei societăți comerciale a dreptului înregistrat;

85.14. antecontractul, dacă promitentul este titular al dreptului înregistrat care face obiectul contractului definitiv;

85.15. dreptul de preemțiune născut din contract și având ca obiect un drept înregistrat;

85.16. intenția titularului dreptului real de a înstrăina sau de a ipoteca dreptul;

85.17. poprirea, gajul sau constituirea altei garanții reale asupra creanței ipotecare;

85.18. calitatea dreptului înregistrat de bun comun al soților;

85.19. asociația de proprietari din condominiu;

85.20. calitatea de fiduciar a titularului dreptului înregistrat şi, dacă sunt determinați, identitatea viitorilor beneficiari în raport cu dreptul înregistrat;

85.21. calitatea de monument a bunului imobil;

85.22. amplasarea bunului imobil în zona de protecție a monumentului;

85.23. instituirea măsurii de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) în privinţa titularului dreptului înregistrat dacă, conform condiţiilor măsurii instituite, persoana ocrotită nu poate să încheie în mod independent acte juridice de dispoziție în privinţa bunurilor imobile;

85.24. începerea urmăririi penale în privinţa unei infracțiuni săvârșite printr-o înregistrare, înregistrare provizorie sau notare în Registru ori a unei infracțiuni în urma căreia s-a efectuat o înregistrare, înregistrare provizorie sau notare;

85.25. hotărârea judecătorească dacă cel în folosul căruia urmează să se înregistreze dreptul supus înregistrării nu a depus cerere de înregistrare şi nu a plătit taxele aferente conform procedurii legale;

85.26. cererea prealabilă privind contestarea deciziei registratorului la registratorul din cadrul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile, potrivit art. 31 alin. (3) şi art. 33 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;

85.27. acțiunea în efectuarea înregistrării, acțiunea în justificare și acțiunea în rectificare (cereri de chemare în judecată);

85.28. acțiunea privind contestarea deciziei registratorului (cereri de chemare în judecată);

85.29. orice acţiuni (cereri de chemare în judecată) privitoare la drepturi, acte, fapte, raporturi juridice în legătură cu dreptul înregistrat, inclusiv:

85.29.1. acțiunea de partaj;

85.29.2. acțiunea în nulitate absolută sau relativă a actului juridic pe care s-a întemeiat o înregistrare sau înregistrare provizorie;

85.29.3. acțiunea în declararea rezoluțiunii contractului pe care s-a întemeiat o înregistrare sau înregistrare provizorie;

85.29.4. cererea de revizuire a hotărârii judecătorești pe care s-a întemeiat o înregistrare sau înregistrare provizorie;

85.30. cererea notarului privind rectificarea, modificarea sau retragerea certificatului;

85.31. cererea de intentare a procesului de insolvabilitate contra titularului dreptului înregistrat şi intentarea procedurii de insolvabilitate de către instanța de judecată (încheierea privind admiterea cererii introductive spre examinare şi hotărârea privind intentarea procedurii de insolvabilitate);

85.32. avizul de executare a dreptului de ipotecă;

85.33. interdicția, stipulată prin contract sau testament, de înstrăinare sau de grevare a unui drept înregistrat (clauza de inalienabilitate);

85.34. sechestrul, interdicțiile stabilite de instanța de judecată sau de alte autorităţi abilitate conform legii;

85.35. interdicția de înstrăinare prevăzută de lege;

85.36. alte drepturi, acte, fapte sau raporturi juridice a căror notare este prevăzută expres de lege.

86. Notarea se efectuează exclusiv în cazurile şi în temeiurile prevăzute de lege. Notarea şi radierea notării se realizează la cererea părţilor interesate, în temeiul documentelor doveditoare, sau din oficiu de către registrator în cazurile prevăzute de legislaţie.

87. În cazurile în care documentul ce confirmă drepturile în temeiul căruia se solicită înregistrarea unui drept conține şi interdicții sau condiții în vederea asigurării sau exercitării dreptului, registratorul notează aceste interdicții din oficiu. Pentru notările efectuate din oficiu de către registrator nu se percepe plată suplimentară.

88. Notarea şi radierea interdicțiilor, a sechestrului şi a altor fapte şi raporturi juridice pot fi efectuate şi la cererea instanțelor de judecată, a executorului judecătoresc, a lichidatorului, a administratorului procesului de insolvabilitate, a organelor fiscale sau a organelor de urmărire penală, cu prezentarea documentelor doveditoare.

89. Nu pot fi notate măsurile de asigurare în cazul în care:

89.1. bunul imobil referitor la care urmează a fi notată măsura de asigurare nu poate fi identificat; sau

89.2. terenul sau construcția referitor la care urmează a fi notată măsura de asigurare nu este înregistrat(ă) în Registru; sau

89.3. prin documentul prezentat se dispune aplicarea măsurilor de asigurare asupra bunurilor care vor fi înscrise în Registru în viitor.

90. În cazul în care se solicită notarea măsurii de asigurare aplicate asupra unei încăperi din construcția înregistrată în Registru în care nu este deschis capitolul C, notarea măsurii de asigurare se face la capitolul B, cu descrierea încăperii asupra căreia se aplică măsura de asigurare.

91. Înscrierile privind măsurile de asigurare aplicate în cadrul procedurii de executare se efectuează de către executorii judecătorești prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Acces activ la Registrul bunurilor imobile” (în continuare – *SIA AARBI*) care oferă acces la Registru în regim de timp real.

92. SIA AARBI asigură următoarele funcționalități:

92.1. căutarea informaţiilor despre bunurile imobile ce aparțin debitorului, înscrise în Registru;

92.2. generarea încheierii executorului judecătoresc de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare;

92.3. înscrierea despre aplicarea/anularea măsurii de asigurare în Registru de către executorul judecătoresc;

92.4. primirea confirmării de către executorul judecătoresc despre faptul înscrierii măsurii de asigurare în Registru.

93. Conectarea executorului judecătoresc la SIA AARBI se asigură conform acordului încheiat între Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile şi executorul judecătoresc.

94. Accesul la SIA AARBI se acordă de către Instituția Publică Cadastrul Bunurilor Imobile după conectarea de către executorul judecătoresc la serviciile de autentificare şi autorizare prin intermediul serviciului guvernamental M-Pass.

95. Utilizarea SIA AARBI de către executorul judecătoresc se realizează conform regulilor prevăzute în Ghidul utilizatorului, pus la dispoziție de către Instituția Publică

Cadastrul Bunurilor Imobile.

96. În procesul de utilizare a SIA AARBI, executorul judecătoresc:

96.1. utilizează sistemul exclusiv în cazul în care are intentată o procedură de executare;

96.2. indică expres tipul măsurii de asigurare aplicate;

96.3. folosește nomenclatoarele și clasificatoarele SIA AARBI;

96.4. indică în documentul de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare lista bunurilor imobile vizate (numerele cadastrale, adresa), precum și datele de identificare ale debitorului și ale creditorului (numele, prenumele/denumirea, IDNP/IDNO);

96.5. semnează documentul prin aplicarea semnăturii electronice calificate avansate;

96.6. expediază spre procesare formularul completat şi documentul ce constituie temei de aplicare/anulare/substituire a măsurii de asigurare.

97. La înscrierea notării se face referire la numărul cadastral al bunului imobil şi la numărul de ordine al dreptului înscris la care se referă notarea.

98. Dacă uzufructul, uzul, abitația, servitutea, superficia, locațiunea sau arenda au ca obiect doar o parte a bunului imobil, se întocmește planul bunului imobil cu indicarea sferei de acțiune a dreptului. În acest caz, „parte” poate fi şi o anumită suprafață dintr-o încăpere, acoperiș etc., dacă aceasta nu contravine esenței dreptului constituit.

99. Hotărârea judecătorească definitivă sau definitivă şi irevocabilă, transmisă organului cadastral teritorial, în temeiul căreia urmează a fi înscris, modificat sau radiat dreptul, se notează în Registru până la depunerea cererii şi efectuarea plății pentru înregistrare.

100. Notarea calității dreptului înregistrat de bun comun al soților se face la cererea scrisă a oricăruia dintre soți, în baza certificatului de căsătorie, dacă din conținutul acestuia, corelat cu situația juridică a dreptului descrisă în Registru, rezultă că dreptul înregistrat s-a dobândit în timpul căsătoriei și, conform legii, acel drept nu urmează a fi atribuit la categoria bunurilor personale ale soțului în folosul căruia este înregistrat acel drept. Notarea calității de bun comun se efectuează indiferent de sechestrele şi interdicțiile aplicate asupra bunului sau a dreptului.

101. La cerere se anexează copia certificatului de căsătorie legalizată notarial sau autentificată de registrator ca fiind conformă cu originalul. În Registru, la rubrica „Temeiul înscrierii”, se indică: „Certificatul de căsătorie nr._____ din data _____”.

102. Notarea se radiază:

102.1. la cererea scrisă a persoanei care a solicitat notarea calității de bun comun al soților;

102.2. la cererea oricărei persoane interesate, în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-a admis cererea de rectificare a notării;

102.3. la cerere, concomitent cu înregistrarea dreptului soțului asupra bunului comun, dacă acesta a solicitat anterior notarea calității de bun comun;

102.4. din oficiu, concomitent cu înregistrarea dreptului asupra bunului în favoarea altei persoane, dacă în actul juridic de dispoziție este indicat că soțul în folosul căreia este făcută notarea şi-a dat acordul, sau se prezintă acordul cuprins într-o declarație autentificată notarial sau semnată în fața registratorului;

102.5. din oficiu, în cazul în care se prezintă actul justificativ care stabileşte cotele-părți sau partajul bunului imobil la care este efectuată notarea calității de bun comun al soților, fără a fi depusă o cerere pentru înregistrarea dreptului soțului în interesul căruia a fost notată calitatea de bun comun. Pentru cota-parte sau bunul care îi revine soțului care a solicitat notarea se înscrie în subcapitolul II, la rubrica „Temeiul înscrierii” mențiunea „Nu a solicitat înregistrarea”, iar la rubrica „Comentariu” se consemnează textul „Coproprietar” și se indică numele și prenumele coproprietarului.

103. În cazul înregistrării dreptului de proprietate în temeiul contractului de vânzare-cumpărare cu drept de răscumpărare, notarea dreptului de răscumpărare se efectuează din oficiu, fără perceperea plății suplimentare, concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate.

104. Notarea privind dreptul de răscumpărare se radiază din Registru la cererea scrisă a oricărei părți, la expirarea termenului pentru răscumpărare.

105. Până la expirarea termenului pentru răscumpărare, notarea poate fi radiată doar în temeiul declarației autentificate notarial a vânzătorului.

106. Notarea calității de fiduciar a titularului dreptului înregistrat în Registru şi, după caz, înregistrarea dreptului supus înregistrării în folosul fiduciarului se face la cerere în temeiul unuia din următoarele documente care atestă cert calitatea de fiduciar:

106.1. contractul de fiducie, autentificat notarial;

106.2. declarația de fiducie, autentificată notarial, dacă constituitorul este unicul fiduciar;

106.3. actul de primire-predare a bunului sau a dreptului patrimonial, autentificat notarial, în care se face trimitere la contractul de fiducie;

106.4. declarația de afectare a dreptului la fiducie, autentificată notarial, în care se face trimitere la declarația de fiducie.

107. În cazul în care, conform actelor de constituire a fiduciei, fiduciarului i-a fost transmis şi dreptul patrimonial, înscrierile în Registru se efectuează în mod succesiv.

108. Dacă în actul depus la organul cadastral teritorial sunt determinați beneficiarii fiduciei, la rubrica „Comentariu” se înscriu numele, prenumele acestora şi calitatea lor de

beneficiari ai fiduciei, cu mențiunea „Beneficiar al fiduciei”.

109. Dacă actul depus la organul cadastral teritorial conține o clauză de interdicție de înstrăinare sau o altă interdicție aplicabilă fiduciarului, aceasta se notează din oficiu în Registru.

110. Cu excepția altor cazuri prevăzute de lege, notarea calității de fiduciar se radiază concomitent cu înregistrarea transmiterii, pe bază de act autentic, a dreptului înregistrat către beneficiarul fiduciei, constituitorul fiduciei sau un alt fiduciar.

111. Notarea acțiunii în justiție se efectuează:

111.1. la cererea scrisă a reclamantului, în care se indică expres acțiunea în justiție solicitată spre notare, la care se anexează:

111.1.1. cererea de chemare în judecată; sau

111.1.2. cererea de intentare a procesului de insolvabilitate; sau

111.1.3. cererea de eliberare a ordonanței judecătorești; sau

111.1.4. cererea de arbitrare; sau

111.1.5. cererea de revizuire a hotărârii judecătorești în baza căreia s-a efectuat înregistrarea, pe care este aplicată ștampila de intrare sau anexată altă dovadă de recepție, în funcție de modalitatea de expediere (scrisoare recomandată cu confirmarea de primire, confirmarea expedierii prin mijloace electronice). Reclamantul poate solicita notarea acțiunii dacă acțiunea (cererea de chemare în judecată) vizează bunul sau dreptul înregistrat. Registratorul verifică dacă acțiunea în justiție solicitată spre notare este formulată în cererea de chemare în judecată. Cererea de chemare în judecată se indică în Registru ca temei pentru efectuarea notării;

111.2. din oficiu:

111.2.1 în baza încheierii instanţei de judecată prin care s-a dispus notarea acțiunii în justiție;

111.2.2. în baza cererii de chemare în judecată, expediată de către instanța de judecată, în cazul în care prin acțiune se contestă decizia registratorului.

112. Pentru notarea acțiunii în justiție, registratorul selectează tipul corespunzător al acesteia din clasificatorul din sistemul informațional.

113. Dacă cererea privind notarea acțiunii în justiție este depusă de avocat, la cerere se anexează şi copia mandatului avocatului.

114. Notarea acțiunii în justiție se radiază:

114.1. la cererea persoanei care a solicitat notarea sau a succesorului său procesual, cu confirmarea calității de succesor procesual prin prezentarea încheierii instanţei;

114.2. la cererea oricărei persoane interesate:

114.2.1. în baza încheierii instanţei de judecată de radiere a notării sau a hotărârii definitive a instanţei de judecată de admitere a acțiunii de rectificare a notării;

114.2.2. în baza încheierii irevocabile a instanţei privind refuzul de primire a cererii, de restituire a cererii, de încetare a procesului, de scoatere a cererii de pe rol, de anulare a ordonanței judecătorești, în baza hotărârii irevocabile de respingere a cererii de intentare a procesului de insolvabilitate, precum și a hotărârii irevocabile a instanţei prin care s-a soluționat fondul acțiunii.

115. Notarea începerii urmăririi penale se efectuează la cererea scrisă a organului de urmărire penală, în baza ordonanței privind efectuarea urmăririi penale.

116. Radierea notării începerii urmăririi penale se efectuează la cererea oricărei persoane interesate, în baza ordonanței organului de urmărire penală prin care s-a dispus încetarea urmăririi penale sau scoaterea de sub urmărire penală ori a hotărârii judecătorești definitive care dispune încetarea procesului penal sau achitarea.

117. Folosința dreptului înregistrat adusă ca aport la capitalul social al societății comerciale se notează în baza:

117.1. actelor de constituire care prevăd transmiterea folosinței bunului în capitalul social al societății comerciale, a actului de predare-primire şi a deciziei privind înregistrarea de stat a persoanei juridice;

117.2. actelor de modificare a actelor de constituire privind majorarea capitalului social prin depunerea folosinței bunului, a actului de predare-primire şi a deciziei privind înregistrarea modificărilor la actele de constituire privind majorarea capitalului social.

118. Radierea notării se efectuează în baza deciziei privind înregistrarea de stat a modificărilor în actele de constituire prin care s-a exclus folosința bunului din capitalul social al societății comerciale şi a actului de predare-primire.

119. În Registru se notează antecontractul încheiat de promitent în calitate de titular al dreptului înregistrat. Pentru efectuarea notării, registratorul verifică dacă antecontractul este încheiat în forma cerută pentru contractul definitiv.

120. Notarea antecontractului se radiază:

120.1. la cererea persoanei interesate, în baza:

120.1.1. acordului autentificat notarial sau a declarației semnate în fața registratorului a titularului notării;

120.1.2. hotărârii judecătorești definitive privind rectificarea, nulitatea sau rezoluțiunea antecontractului;

120.1.3. cererii scrise, dacă prin antecontract s-a stipulat o opțiune şi termenul pentru exercitarea opțiunii a expirat;

120.2. din oficiu:

120.2.1. la înregistrarea dreptului în folosul beneficiarului antecontractului;

120.2.2. la înregistrarea drepturilor dobândite de către un terț ca urmare a vânzării/transmiterii silite, dacă în actele privind vânzarea/transmiterea silită nu sunt prevăzute obligațiuni față de beneficiarul antecontractului.

121. Dreptul de preemțiune se notează în baza contractului autentificat notarial care prevede acest drept asupra dreptului înregistrat.

122. Dreptul de preemțiune se radiază:

122.1. la cererea persoanei interesate:

122.1.1. la decesul titularului dreptului de preemțiune, dacă, potrivit contractului privind nașterea dreptului de preemțiune, acesta nu trece la succesori;

122.1.2. la expirarea termenului pentru care a fost constituit, dacă a fost constituit pentru un termen determinat şi nu a fost notată, la cererea titularului dreptului de preemțiune, o acțiune în justiție privind dobândirea drepturilor şi a obligațiilor de cumpărător;

122.1.3. în baza hotărârii judecătorești definitive;

122.2. din oficiu:

122.2.1. concomitent cu înregistrarea dreptului înregistrat în folosul titularului dreptului de preemțiune;

122.2.2. la înregistrarea dreptului dobândit de către un terț ca urmare a vânzării/transmiterii silite;

122.2.3. la înregistrarea dreptului în baza contractului autentificat notarial cu un terț, dacă în contract se menționează expres că titularul dreptului de preemțiune nu a exercitat acest drept de preemțiune.

123. Interdicția de înstrăinare sau grevare a unui drept înregistrat (notarea clauzei de inalienabilitate) se face în baza unui contract autentificat notarial, după înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul acelui contract, ori în baza certificatului de moștenitor care prevede clauza de inalienabilitate. Registratorul verifică dacă actul justificativ în care este indicată clauza de inalienabilitate prevede termenul pentru care a fost instituită, care nu poate fi mai mare de 49 de ani.

124. Interdicția de înstrăinare sau grevare a unui drept înregistrat se radiază la cererea persoanei interesate:

124.1. după împlinirea termenului stabilit;

124.2. dacă, prin hotărârea judecătorească definitivă, s-a constatat nulitatea sau

rezoluțiunea actului juridic în temeiul căruia s-a efectuat notarea;

124.3. dacă nu se prevede altfel, cu acordul persoanei care a instituit interdicția de a înstrăina sau de a greva vreun drept înregistrat, autentificat notarial sau semnat în fața registratorului

125. Notarea instituirii măsurii de ocrotire judiciară (ocrotire provizorie, curatelă, tutelă) se face la cererea persoanei interesate, în baza hotărârii judecătorești definitive sau a încheierii instanţei de judecată prin care s-a instituit măsura de ocrotire judiciară, în cazul în care actul judecătoresc prevede că persoana ocrotită nu poate să încheie în mod independent acte juridice de dispoziție în privinţa bunurilor imobile. Notarea se face din oficiu dacă actele judecătorești menţionate au fost expediate de către instanța de judecată organului cadastral. În Registru se indică termenul pentru care a fost instituită măsura de ocrotire judiciară.

126. Notarea instituirii măsurii de ocrotire judiciară se radiază:

126.1. la cererea persoanei interesate, care poate fi curatorul sau tutorele, coproprietarii sau autoritatea publică locală în calitate de autoritate tutelară, în următoarele cazuri:

126.1.1. la expirarea termenului pentru care a fost instituită;

126.1.2. în baza hotărârii judecătorești definitive privind revocarea sau încetarea măsurii de ocrotire judiciară;

126.1.3. în baza certificatului de deces al persoanei ocrotite;

126.2. din oficiu, concomitent cu înregistrarea dreptului în baza actelor juridice pe numele altei persoane.

127. În Registru se notează din oficiu cererea prealabilă privind contestarea deciziei registratorului organului teritorial cadastral la registratorul din cadrul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile conform art. 31 alin. (3) şi art. 33 alin. (3) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998. Notarea se radiază din oficiu, la expirarea termenului de 60 de zile de la data depunerii cererii prealabile.

128. Notarea cererii prevăzute la pct.127 şi radierea acesteia se efectuează de către registratorul din cadrul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile.

129. Intenția de a înstrăina sau de a ipoteca un bun imobil se notează la cererea titularului dreptului real înregistrat în baza declarației autentificate notarial care indică persoana în folosul căreia se intenționează înstrăinarea sau ipotecarea şi suma care este obiectul obligației pentru care se intenționează constituirea ipotecii.

130. Notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca un bun imobil îşi pierde efectul la expirarea termenului de trei luni de la data depunerii cererii de notare. Registratorul indică în Registru anul, luna şi ziua la care notarea îşi pierde efectul. După expirarea termenului, notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca un bun imobil se

radiază la cererea oricărei persoane interesate, fără a fi necesar consimțământul solicitantului notării.

131. Dacă în termen de trei luni de la notarea intenției de a înstrăina sau de a ipoteca un bun imobil se depune o cerere de înregistrare sau de înregistrare provizorie, cu prezentarea actelor justificative a înstrăinării sau a ipotecării avute în vedere, notarea se radiază din oficiu, concomitent cu efectuarea înregistrării. În cazul în care, la momentul respectiv, în Registru sunt înregistrate drepturi reale ale altor persoane, dobândite după notare, acestea se radiază la cererea oricărei persoane interesate, fără a fi necesar consimțământul titularilor respectivi.

132. Pentru notarea avizului de executare a dreptului de ipotecă, la cerere se anexează:

132.1. avizul de executare a dreptului de ipotecă, ce trebuie să conțină indicarea sumei datorate de către debitor, descrierea bunurilor ipotecate care fac obiectul urmăririi, mențiunea privind inițierea exercitării dreptului de ipotecă, somația de executare a obligației garantate sau de transmitere în posesie a bunului ipotecat şi termenul pentru transmitere, semnătura creditorului ipotecar;

132.2. scrisoarea recomandată adresată debitorului ipotecar, cu confirmarea de primire; sau

132.3. scrisoarea recomandată, cu mențiunea „Aviz de executare a ipotecii”, în cazul în care debitorul ipotecar a refuzat primirea; sau

132.4. dovada (copia paginii) publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova a informației privind termenul în care debitorul ipotecar/debitorul poate primi de la creditorul ipotecar avizul de executare, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data publicării.

133. Pentru efectuarea notării avizului de executare a dreptului de ipotecă, registratorul verifică dacă:

133.1. există dovada recepționării avizului de executare (existența datei şi a semnăturii pe formularul de primire); sau

133.2. este indicată data şi semnătura pe formularul confirmării de primire şi mențiunea „Refuzată. Destinatarul refuză să facă mențiunea” şi dacă pe scrisoare şi pe formularul confirmării de primire este indicată mențiunea „Aviz de executare a ipotecii”; sau

133.3. a expirat termenul indicat în avizul publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, care nu poate fi mai mic de 15 zile de la data publicării.

134. În cazul în care este notată încheierea instanţei de insolvabilitate privind admiterea cererii introductive spre examinare sau hotărârea de intentare a procesului de insolvabilitate, notarea avizului de executare a dreptului de ipotecă nu poate fi efectuată.

135. Avizul de executare a dreptului de ipotecă se radiază la cererea scrisă a

creditorului ipotecar sau din oficiu concomitent cu radierea ipotecii ori în temeiul hotărârii judecătorești definitive.

136. În baza cererii scrise a notarului prin care se solicită notarea rectificării, modificării sau retragerii certificatului eliberat în cadrul procedurii succesorale prevăzute la art. 2541 alin. (2) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, în Registru se notează, fără plată, cererea notarului privind rectificarea, modificarea sau retragerea certificatului.

137. Cererea de rectificare, modificare sau retragere a certificatului, semnată de notar și expediată organului cadastral teritorial în raza de acțiune a căruia se află bunul imobil, se înregistrează în modul stabilit pentru evidența corespondenței.

138. Registratorul notează cererea notarului prin care se solicită notarea rectificării, a modificării sau a retragerii certificatului doar dacă se poate presupune că o rectificare este posibilă. De exemplu, dacă dreptul înregistrat în Registru figurează încă pe numele defunctului sau pe numele moștenitorului, notarea este posibilă.

139. Notarea referitoare la cererea notarului privind rectificarea, modificarea sau retragerea certificatului se radiază:

139.1. concomitent cu rectificarea înregistrării în Registru, în temeiul certificatului rectificat şi, dacă dreptul moștenitorilor a fost anterior înscris în Registru, al acordului privind rectificarea;

139.2. la cererea scrisă a notarului care a solicitat notarea;

139.3. la cererea persoanei interesate, în baza hotărârii judecătorești definitive prin care s-a admis cererea de rectificare a notării.

Capitolul VI

EFECTUAREA ÎNSCRIERILOR ÎN REGISTRU

Secțiunea 1

Efectuarea înscrierilor în partea generală a Registrului

140. În partea generală a Registrului se indică denumirea organului cadastral teritorial și numărul cadastral al terenului.

141. Partea generală a Registrului conține următoarele rubrici:

141.1. Deschis – se înscrie data deschiderii fișierului Registrului;

141.2. Versiunea – se indică numărul versiunii fișierului Registrului;

141.3. Bunul imobil inițial – se indică numărul cadastral al terenului din care s-a format terenul înscris în acest fișier (în cazul formării terenului prin comasare, divizare sau separare);

141.4. Închis – se indică data închiderii fișierului Registrului;

141.5. Bunul imobil nou-format – se indică numărul cadastral al terenului format din terenul inițial;

141.6. Capitolul – se înscrie capitolul corespunzător din Registru.

Secțiunea a 2-a

Efectuarea înscrierilor în subcapitolul I

142. În subcapitolul I se înscriu şi se descriu bunurile imobile şi părţile componente care se supun înregistrării. Inițial, se înscrie şi se descrie terenul, după care se înscriu și se descriu celelalte bunuri care se înregistrează, amplasate pe teren. La înregistrarea primară, în sistemul informațional se indică tipul înregistrării: selectivă sau masivă.

143. Înscrierile referitoare la un bun imobil se identifică prin codul înscrierii. Codul înscrierii pentru teren este invariabil – „1.0”. Pentru bunurile din capitolul B, codul înscrierii este alcătuit din numărul subcapitolului „1” şi numărul bunului imobil din numărul cadastral (de exemplu, pentru numărul cadastral 0142102004.11, numărul bunului este „11”, astfel, codul înscrierii este „1.11”). Înscrierile referitoare la bunurile imobile din capitolul C nu conţin codul înscrierii.

144. În subcapitolul I se efectuează, de asemenea, înscrieri privind încetarea existenței bunului imobil, modificarea înscrierilor din acest subcapitol, servitutea constituită în folosul bunului imobil și domeniul pentru bunurile proprietate publică.

145. Conţinutul înscrierilor din subcapitolul I:

145.1. Bunul imobil – se înscrie codul înscrierii, care se atribuie fiecărui bun înregistrat, cu excepția bunurilor imobile din capitolul C. La această rubrică se indică și tipul bunului imobil şi al părţilor componente supuse înregistrării (teren, construcție, plantație, încăpere izolată, loc de parcare din clădire, porțiune de subsol);

145.2. Numărul cadastral – se indică numărul cadastral sau convențional al bunului:

145.2.1. exemplu de număr cadastral al terenului: 21 35 5 34 315,

unde:

21 – numărul raionului cadastral;

35 – numărul zonei cadastrale;

5 – numărul masivului cadastral;

34 – numărul sectorului cadastral;

315 – numărul terenului;

145.2.2. în cazul în care numerele cadastrale ale terenurilor se epuizează, se adaugă

a patra cifră: 21 35 5 34 0123;

145.2.3. exemplu de număr convențional: 21 35 0 00 315;

145.2.4. la efectuarea lucrărilor cadastrale, numerele cadastrale convenționale se substituite cu numere cadastrale;

145.2.5. numărul cadastral al construcției nu poate fi format fără numărul cadastral al terenului. Pentru formarea numărului cadastral al construcției, la numărul cadastral al terenului pe care este amplasată construcția se adaugă numărul cadastral al construcției:

145.2.5.1. exemplu de număr cadastral al construcției: 25 35 5 34 315. 01;

145.2.6. numărul cadastral al încăperii izolate este alcătuit din numărul cadastral al terenului, numărul cadastral al construcției amplasate pe acest teren şi, de regulă, numărul de ordine al încăperii izolate:

145.2.6.1. exemplu de număr cadastral al încăperii izolate: 25 35 5 34 315.01.001;

145.2.7. în cazul în care documentul ce confirmă drepturile (titlu de proprietate, act juridic etc.) conține un număr cadastral incorect, acesta se consideră număr cadastral convențional şi se corectează prin atribuirea unui număr cadastral corect.

145.3. Locul amplasării/adresa:

145.3.1. pentru teren se indică:

145.3.1.1. denumirea raionului (municipiului), a satului (comunei), a orașului sau a municipiului, denumirea străzii şi numărul, după caz, conform Registrului de stat al unităților administrativ-teritoriale şi al adreselor. Dacă bunul este amplasat în extravilan, după indicarea denumirii unității administrativ-teritoriale se înscrie mențiunea „Extravilan”;

145.3.1.2. în cazul în care planul cadastral al terenului înregistrat lipsește sau a fost întocmit în sistemul convențional de coordonate, la rubrica „Locul amplasării” se înscrie mențiunea „Terenul înregistrat nu are localizare corectă”;

145.3.2. pentru construcții se indică şi adresa acestora:

145.3.2.1. denumirea străzii, a pieței, a bulevardului, a stradelei și numărul construcției, conform documentului confirmativ sau Registrului de stat al unităților administrativ-teritoriale şi al adreselor;

145.3.3. pentru încăperi izolate se indică numărul acestora conform Registrului de stat al unităților administrativ-teritoriale şi al adreselor, dacă încăperea izolată este obiect adresabil;

145.3.4. pentru locurile de parcare din clădire se indică numărul locului de parcare conform documentului de drept sau, după caz, conform proiectului construcției;

145.4. Destinația și modul de folosință se indică conform documentului de drept,

raportat la nomenclatorul prevăzut în anexa nr. 4. În cazul în care actele pentru înregistrarea primară nu conțin informații privind destinația și modul de folosință a terenului, se prezinta suplimentar extrasul/adeverința din cadastrul funciar;

145.5. Suprafața bunului imobil se înscrie astfel:

145.5.1. pentru terenuri – în hectare (ha);

145.5.2. pentru construcții – în metri pătrați (m^2), indicându-se suprafața în plan și, la solicitare, suprafața totală;

145.5.3. pentru încăperi izolate/locuri de parcare din clădire – în metri pătrați (m^2);

145.6. Tipul hotarelor – această rubrică se include exclusiv pentru terenuri, specificându-se dacă hotarele sunt generale sau fixe;

145.7. Înscrierea despre lichidare – această rubrică este valabilă pentru bunurile imobile incluse la capitolele B şi C în cazul încetării existenței acestora prin comasare, divizare sau desființare (demolare, distrugere). La înregistrarea faptului încetării existenței bunului imobil ca urmare a demolării sau a distrugerii, concomitent se radiază, în modul stabilit, toate drepturile înscrise în Registru asupra respectivului bun.

În cazul în care, în procesul lucrărilor cadastrale, se constată faptul demolării totale a construcției înregistrate în Registru, persoana responsabilă de recepția lucrării cadastrale expediază registratorului desemnat certificatul privind demolarea bunului, întocmit conform modelului stabilit, sau actul de constatare pe teren, în vederea introducerii mențiunii privind demolarea bunului;

145.8. Modificări, însemnări, corectări – această rubrică include modificările aduse la înscrierile din subcapitolul I, cum ar fi modificarea suprafeței, a numărului cadastral etc.

146. Dacă este stabilită servitutea în folosul bunului imobil, aceasta se înscrie în subcapitolul I, ce va conține o rubrică aparte, denumită „Servitute”, care conține următoarele înscrieri:

146.1. Tipul servituții – se specifică tipul acesteia, de exemplu, servitute de trecere, servitute de vedere etc.,

146.2. Numărul cadastral al bunului aservit;

146.3. Temeiul juridic – se înscrie actul juridic în temeiul căruia se înregistrează servitutea;

146.4. Data înregistrării;

146.5. Radierea – se indică data radierii. La radierea înscrierii referitoare la servitute în subcapitolul III al Registrului terenului aservit, se radiază inclusiv înscrierea din subcapitolul I al Registrului terenului dominant.

147. În cazul terenurilor cu case individuale de locuit, construcțiile de pe teren

(principale şi accesorii) se înregistrează la cererea solicitantului în baza actelor justificative.

148. Pentru clădirile înregistrate în procesul înregistrării primare masive fără indicarea suprafeței pentru înstrăinare prin acte între vii se asigura de către proprietar executarea lucrărilor cadastrale și înregistrarea datelor despre suprafață în registrul bunurilor imobile. Înscrierea datelor despre suprafață pentru construcțiile anterior înregistrate în procesul înregistrării primare masive fără indicarea suprafeței sau în cazul precizării mărimii suprafeței se face în baza datelor din lucrarea cadastrală, recepționată în modul stabilit, și a declarației proprietarului sub proprie răspundere, prin care acesta confirmă că clădirea nu a fost reconstruită după înregistrarea primară masivă.

149. În cazul în care o construcție este amplasată şi pe terenul vecin, înregistrarea acesteia poate avea loc doar cu acordul proprietarului terenului vecin. Acordul pentru înregistrare se consideră exprimat inclusiv în cazul în care proprietarul terenului vecin a semnat planul geometric recepționat, în care este reprezentată extinderea construcției. În Registru se înscrie mențiunea „Construcția continuă (se prelungește) pe terenul nr. _____” indicând numărul cadastral al terenului pe care aceasta se extinde, iar la terenul pe care construcția se prelungește, se indică în aceeași rubrică mențiunea „Pe sector continuă construcția nr. _____”, indicând numărul cadastral al construcției care se prelungește pe terenul respectiv.

150. La înregistrarea construcțiilor subterane şi a drepturilor asupra lor, la rubrica „Bunul imobil” se înscrie mențiunea „Construcție subterană”. Construcțiilor subterane li se atribuie numărul cadastral următor construcțiilor amplasate pe terenul sub care se află. În cazul în care construcția subterană este amplasată sub două sau mai multe terenuri, numărul cadastral al acesteia se formează în baza numărului cadastral al terenului aflat în proprietatea sau folosința proprietarului construcției sau al terenului pentru care este stabilită servitutea de trecere spre această construcție. În alte cazuri, terenul de referință se alege în mod arbitrar, cu consultarea deținătorului construcției.

151. Construcția ridicată se înregistrează în folosul beneficiarului (investitorului) construcției, cu condiția ca anterior sau concomitent să se înregistreze dreptul de proprietate sau superficie asupra terenului beneficiarului (investitorului) construcției şi să se prezinte documentele ce confirmă recepția lucrărilor de construcție. Dacă construcția a fost construită în baza societății civile, a parteneriatului public-privat sau a concesiunilor, înregistrarea acesteia se efectuează cu respectarea prevederilor contractului.

152. Dreptul de proprietate al participantului la societatea civilă asupra construcției, dobândit ca urmare a activității desfășurate în societatea civilă, se înregistrează dacă anterior sau concomitent se înregistrează un drept de proprietate sau superficie al acestuia asupra terenului.

153. Construcția ridicată de către o persoană care nu este proprietarul terenului înregistrat, în temeiul unui drept apărut înainte de 1 martie 2019, indiferent dacă aceasta a fost recepționată înainte sau după data respectivă, şi dreptul de proprietate al beneficiarului (investitorului) asupra construcției pot fi înregistrate dacă, suplimentar la documentele ce confirmă recepția, se prezintă documentele de atribuire a terenului pentru construcție beneficiarului construcției, şi anume contractul de folosință pe termen nelimitat sau decizia

autorităţii publice locale de atribuire a terenului pentru construcție, dacă potrivit acesteia nu urmează a fi încheiat contract sau, dacă anterior sau concomitent se înregistrează în folosul beneficiarului (investitorului) construcției un drept asupra terenului (superficie, folosință, locațiune), valabil la momentul înregistrării construcției, în temeiul actului administrativ emis sau al contractului încheiat înainte de 1 martie 2019.

Documentele referitoare la teren nu sunt necesare pentru efectuarea înscrierilor în Registru în cazul reconstrucției sau supraetajării unei clădiri deja înscrise dacă nu se mărește suprafața la sol a acesteia.

154. Registratorul verifică dacă actul de recepție conține numele investitorului și, după caz, al beneficiarului, numărul şi data actului prin care a fost autorizată construirea, cu excepția lucrărilor care cad sub incidența art. 150 din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023, sursa de finanţare a lucrărilor de construcție, descrierea bunului imobil, numărul şi data certificatului privind rezultatele inspectării, semnăturile membrilor comisiei de recepție și, după caz, ștampilele necesare.

155. În cazul în care terenul este înregistrat ca proprietate comună pe cote-părți şi se prezintă actul de recepție în care este indicat doar unul sau unii dintre coproprietari, înregistrarea clădirii exclusiv pe numele acestuia/acestora se efectuează numai dacă se prezintă declarația de renunțare la accesiune a celorlalți coproprietari, care nu au participat la construire, sau contractul de superficie încheiat cu coproprietarii care au construit. Declarația de renunțare la accesiune, autentificată notarial, se îndosariază în dosarul cadastral fără a fi indicată în Registru ca temei de înregistrare a dreptului asupra construcției.

156. Înregistrarea clădirii pe numele tuturor coproprietarilor pe cote-părți ale terenului se efectuează dacă în actul de recepție sunt indicați toți coproprietarii ca investitori, cu indicarea acelorași cote-părți pe care aceștia le dețin în teren.

157. Dacă, potrivit actului de recepție întocmit până la 1 martie 2019 sau autorizației de construire eliberate până la această dată, construcția a fost construită de către un/unii coproprietar(i) al/ai terenului, construcția se înregistrează ca proprietate exclusivă a coproprietarului/coproprietarilor indicat/indicați ca investitor(i).

158. În cazul în care terenul este înregistrat doar pe numele unui soț şi se prezintă actul de recepție în care sunt indicați ambii soți sau dacă se solicită înregistrarea clădirii pe numele ambilor soți, pentru înregistrarea clădirii pe numele ambilor soți este necesar să fie solicitată înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmășie a soților asupra terenului (dacă terenul a fost dobândit în timpul căsătoriei), în conformitate cu cerinţele stipulate la pct. 168.

Dacă terenul este înregistrat pe numele unui soț pe motivul că constituie proprietate personală a acestuia şi se prezintă actul de recepție în care sunt indicați ambii soți, construcția se înregistrează pe numele soțului proprietar al terenului.

159. Înregistrarea dreptului asupra unei construcții nefinalizate poate fi efectuată la cererea titularului de drept, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 151 referitoare la

teren, în temeiul autorizației pentru construire şi al avizului tehnic elaborat de către experți tehnici atestați ce confirmă gradul de executare a construcției, corespunderea lucrărilor de construcție cu documentația de proiect și faptul că gradul de finalizare a construcției nu este mai mic de nivelul planșeului de cota 0.000.

160. Plantațiile perene (de viță-de-vie, livadă etc.) se vor înscrie la capitolele A și B. Suprafața plantației se indică în baza proiectului de plantare, a altui document în care se indică suprafața plantată sau a actului de constatare pe teren.

161. Temei de înregistrare a plantațiilor perene (de viță-de-vie, livadă etc.) vor servi documentele prevăzute de legislaţie pentru înființarea plantației multianuale. Dacă plantația perenă a fost transmisă deținătorului în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderilor agricole, temei de înregistrare servește certificatul de proprietate.

162. Dreptul de proprietate asupra plantației perene în favoarea unei alte persoane decât proprietarul terenului se înregistrează după sau concomitent cu înregistrarea dreptului de superficie, cu excepția raporturilor juridice apărute anterior datei de 1 martie 2019.

163. În cazul în care plantația este amplasată pe două sau mai multe terenuri, în Registru, la rubrica „Amplasare”, se înscrie „Plantația continuă pe terenul/terenurile nr. ___”, menționând numerele cadastrale ale terenurilor pe care aceasta continuă, iar la terenul pe care plantația se prelungește se indică în aceeași rubrică „Pe teren continuă plantația nr. ____”, menționând numărul cadastral al plantației care se prelungește pe acest teren.

164. Înregistrarea selectivă în cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra plantației se efectuează în temeiul actelor juridice prin care drepturile se transmit (contract de vânzare-cumpărare, proces-verbal de vânzare la licitație etc).

165. Porțiunile de subsol în calitate de roci deschise se înregistrează în Registru după regulile de înregistrare a terenurilor. Porțiunile de subsol în calitate de spații subterane se înregistrează după regulile construcțiilor subterane. Documentele necesare pentru înregistrarea porțiunii de subsol includ perimetrul minier şi licenţă corespunzătoare.

Secțiunea a 3-a

Efectuarea înscrierilor în subcapitolul II

166. În subcapitolul II se înscrie dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile.

167. Conţinutul înscrierilor din subcapitolul II:

167.1. Bunul imobil – se indică numărul înscrierii, care se compune din numărul capitolului „2” şi numărul de ordine a dreptului înscris. Fiecărui înscris i se atribuie un număr de ordine. Acesta poate fi un singur număr de ordine în cazul în care, în temeiul unei cereri, se înregistrează același drept pe numele aceluiași proprietar asupra mai multor bunuri situate pe același teren, cu aceleași condiții:

167.1.1. exemplu de înscriere:

Subcapitolul II

2.1. Bunul imobil:

Construcție 2135534315. 01

Construcție 2135534315. 02

Construcție 2135534315. 03;

167.1.2. în cazul dreptului de proprietate comună în diviziune, se atribuie numere de ordine pentru fiecare cotă-parte înscrisă. La această rubrică se indică bunul imobil descris în subcapitolul I la care se înscrie dreptul de proprietate şi numărul cadastral al bunului imobil, conform exemplului de mai sus;

167.2. Cota-parte – se indică cota-parte (în procente sau fracție) de proprietate din bunurile imobile descrise în subcapitolul I. Cotele-părți pentru același bun imobil se exprimă în unități similare. În cazul în care bunul imobil aparține unui proprietar sau este proprietate comună în devălmășie, se indică cifrele: „1.0”;

167.3. Proprietarul – se indică datele complete ale proprietarului, după cum urmează:

167.3.1. pentru persoanele fizice nerezidente – codul fiscal atribuit de organul fiscal al Republicii Moldova sau numărul de identificare atribuit de autoritățile Republicii Moldova;

167.3.2. pentru persoanele fizice – numele şi prenumele proprietarului, data, luna şi anul naşterii, codul personal, iar în lipsa acestuia, datele din actul de identitate (numărul, seria);

167.3.3. pentru persoanele juridice – denumirea completă, numărul şi data eliberării certificatului înregistrării de stat/deciziei de înregistrare, numărul de identificare;

167.3.4. în cazul înregistrării proprietății comune în devălmășie sau al înregistrării drepturilor la cererea persoanei interesate, atunci când solicitantul nu poate prezenta datele complete ale titularului/titularilor, în Registru se înscriu datele prezentate, iar actualizarea acestora se va efectua ulterior, la cererea titularului sau solicitantului, cu prezentarea documentelor confirmative;

167.3.5. în cazul în care documentul ce confirmă dreptul de proprietate este emis pe numele întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești, drepturile se înregistrează în Registru pe numele persoanelor fizice proprietari/coproprietari. Drepturile înscrise anterior pe numele întreprinderii individuale sau al gospodăriei țărănești se transcriu, la solicitarea titularilor, pe numele persoanelor fizice. În cazul gospodăriei țărănești (de fermier), dacă bunurile imobile au fost procurate în perioada de activitate a gospodăriei țărănești şi actele juridice au fost emise pe numele gospodăriei țărănești, pentru înregistrare se prezintă şi un extras eliberat de Agenția Servicii Publice, care enumeră membrii gospodăriei țărănești,

pentru a fi indicați ca titulari ai dreptului de proprietate;

167.3.6. în cazul proprietății statului, în calitate de proprietar se înscrie „Republica Moldova”, iar în cazul proprietății unității administrativ-teritoriale, în calitate de proprietar se înscrie unitatea-administrativ teritorială concretă, de exemplu: „Com. Țareuca, r-nul Rezina”;

167.3.7. în cazul în care documentul ce confirmă dreptul este întocmit/emis pe numele biroului de avocat, notarului, administratorului autorizat, biroului executorului judecătoresc, biroului de mediere, biroului individual de expertiză juridică, drepturile se înregistrează în Registru, pe numele persoanelor fizice proprietari/coproprietari, cu indicarea datelor de identificare din Registrul de stat al populației.

[Pct.167 subpct.167.3.7. introdus prin HG43 din 04.02.26, MO76-79/12.02.26 art.52; în vigoare 12.03.26]

167.4. Domiciliul/sediul – se înscrie adresa poștală a domiciliului sau a sediului proprietarului;

167.5. Temeiul înscrierii – se indică date despre documentul în baza căruia este înscris dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile descrise în subcapitolul I, respectiv: denumirea documentului, numărul şi data emiterii și numărul cererii. În cazul în care dreptul de proprietate apare în temeiul legii, se face referire la numărul și la denumirea legii respective;

167.6. Termenul. Condiția – se înscriu condiţiile și termenii care pot duce la apariția sau stingerea dreptului de proprietate, astfel cum sunt indicate în documentul de drept;

167.7. Data înregistrării – se indică data primirii cererii;

167.8. Felul înscrierii – se înscrie dacă dreptul a fost înscris provizoriu.

168. Înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmășie a soților asupra bunurilor imobile se efectuează potrivit actului justificativ pe care se întemeiază înregistrarea, în care sunt indicați ambii soți ca titulari ai dreptului sau în care este indicat expres că bunul se dobândește în devălmășie cu celălalt soț. Cererea de înregistrare se depune de către soțul indicat în actul justificativ, în cazul în care bunurile sunt deţinute în devălmășie, sau de fiecare dintre soți, în cazul în care bunurile sunt deţinute pe cote-părți:

168.1. în cazul în care în actul justificativ este indicat ca titular doar unul din soți, înregistrarea dreptului de proprietate comună în devălmășie, dacă bunurile au fost dobândite în timpul căsătoriei, se face la cererea scrisă a soțului indicat în act;

168.2. dacă dreptul a fost înregistrat exclusiv în folosul unuia dintre soți, înregistrarea dreptului de proprietate în devălmășie se poate face la cererea oricărui soț, cu condiția prezentării consimțământului autentificat notarial sau exprimat în declarația semnată în fața registratorului al soțului al cărui drept este înregistrat;

168.3. registratorul decide înregistrarea dreptului comun sau rectificarea, cu

consimțământul soțului dreptul căruia este înregistrat, dacă din conținutul certificatului de căsătorie sau al extrasului din actul de căsătorie, corelat cu situația juridică a dreptului, rezultă că dreptul de proprietate s-a dobândit în timpul căsătoriei și, conform legii, nu urmează să fie atribuit la categoria bunurilor personale ale soțului indicat în actul justificativ. În dosarul cadastral se îndosariază copia certificatului de căsătorie sau a extrasului din actul de căsătorie, legalizată notarial sau confirmată de către registrator ca fiind conformă cu originalul;

168.4. dacă în Registru un soț este înregistrat ca unic titular al dreptului înregistrat, dar este notată calitatea de bun comun, înstrăinarea sau grevarea acelui drept se înregistrează numai cu acordul celuilalt soț, conform art.428 alin.(3) din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002. Registratorul verifică dacă acordul celuilalt soț este inclus în actul juridic de dispoziție sau dacă se prezintă acordul pentru înregistrare cuprins într-o declarație autentificată notarial sau semnată în fața registratorului;

168.5. dacă, potrivit contractului matrimonial, dreptul dobândit în timpul căsătoriei aparține exclusiv unuia dintre soți, contractul matrimonial se anexează la documentul ce confirmă dreptul de proprietate. O copie simplă a contractului matrimonial autentificată de registrator se îndosariază în dosarul cadastral.

169. În cazul în care coproprietarii bunului imobil au stabilit modul de folosință şi acesta a fost notat în Registru, în cazul înstrăinării unei cote-părți, concomitent cu înregistrarea cotei-părți pe numele noului coproprietar, registratorul efectuează modificările corespunzătoare şi la notarea modului de folosință, chiar dacă în actul juridic de înstrăinare a cotei-părți nu este făcută referința la modul de folosință stabilit, modul de folosință înscris în Registru fiindu-i opozabil noului coproprietar. În temeiul actului juridic de înstrăinare a cotei-părți, registratorul radiază din oficiu notarea în folosul fostului coproprietar și efectuează notarea modului de folosință pe numele noului coproprietar, ca temei indicând actul juridic înscris prin care a fost stabilit anterior modul de folosință, la care se anexează actul juridic de înstrăinare a cotei-părți. Data efectuării notării este data cererii de înregistrare a dreptului de proprietate asupra cotei-părți.

170. Dreptul de proprietate dobândit prin uzucapiune se înregistrează în Registru în baza hotărârii judecătorești definitive, dacă:

170.1. proprietarul înregistrat în Registru a decedat sau, după caz, şi-a încetat existența juridică;

170.2. a fost înregistrată declarația de renunțare la dreptul de proprietate;

170.3. bunul imobil este un teren, cu sau fără construcții, care nu a fost supus înregistrării primare în Registru.

171. Dreptul de proprietate dobândit prin uzucapiune nu poate fi înscris în Registru dacă, anterior depunerii cererii de înregistrare, un terț a depus propria cerere de înregistrare a dreptului în folosul său în baza actelor justificative.

172. Înscrierea dreptului de proprietate asupra construcției se face după înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului. Înscrierea dreptului de proprietate asupra

încăperilor izolate se efectuează după înscrierea drepturilor asupra terenului şi construcției.

173. Dreptul de proprietate asupra construcției poate fi înscris până la înregistrarea dreptului asupra terenului, dacă:

173.1. terenul se află în proprietatea statului sau a unității administrativ-teritoriale: sau

173.2. terenul şi construcția sau încăperea izolată aparțin diferitor proprietari.

174. În cazurile prevăzute la pct.173, în Registru se înscrie mențiunea „Înregistrarea dreptului nu a fost solicitată”. Prevederea se aplică la înregistrarea primară a construcției în baza hotărârii judecătorești, la înregistrarea primară a încăperilor izolate privatizate și la înscrierea în Registru a drepturilor asupra construcțiilor sau încăperilor izolate anterior înregistrate în registrele fostelor birouri de inventariere tehnică. Dreptul de proprietate asupra terenului şi construcției, după caz, se va înregistra ulterior, la depunerea cererii de înregistrare, cu prezentarea documentelor ce confirmă dreptul.

175. În cazul în care titularul dreptului înregistrat prezintă declarația autentificată notarial prin care renunță la dreptul de proprietate şi solicită radierea acestuia din Registru, registratorul radiază dreptul în temeiul declarației prezentate. Bunul imobil rămâne înregistrat, iar la subcapitolul II se efectuează înscrierea „Nu a solicitat înregistrarea”.

176. Dreptul de proprietate asupra bunului la care s-a renunțat poate fi înregistrat ulterior în favoarea satului/comunei, orașului sau municipiului, dacă se prezintă decizia consiliului local/municipal prin care se solicită înregistrarea dreptului unității administrativ-teritoriale, sau în favoarea unei alte persoane, în temeiul hotărârii judecătorești, potrivit prevederilor pct. 170.

177. În cazul înregistrării dreptului de proprietate asupra apartamentului, a încăperii izolate sau a locului de parcare din clădire pentru care în Registrul a fost notat contractul de investiții în construcție, inițial se radiază notarea în temeiul cererii pentru serviciul „Alte activități legate de înregistrare...”, iar peste parafa „Notat” de pe documentele justificative se aplică parafa „Stins”. Înregistrarea se efectuează în temeiul cererii pentru înregistrarea dreptului de proprietate, iar parafa „Înregistrat” se aplică pe contractul de investiții în construcții, în temeiul căruia a fost efectuată anterior notarea, pe acordurile adiționale şi pe contractele de cesiune a creanței (după caz), precum şi pe actul de primire-predare semnat între părți. Concomitent, se înscrie şi cota-parte din părțile comune aferente apartamentului/încăperii izolate/locului de parcare din clădire.

178. În cazul contractelor de societate civilă, dacă nu este prevăzut expres că o contribuție este depusă cu alt titlu, dreptul depus ca contribuție în patrimoniul social se înregistrează în folosul tuturor participanților la societate. În cazul dreptului de proprietate, acesta se înregistrează ca proprietate comună pe cote-părți a participanților, potrivit cotelor stabilite în contract. În cazul altor drepturi, dreptul se înregistrează în favoarea fiecărui participant cu indicarea cotei-părți corespunzătoare conform contractului.

179. Contractul de societate civilă care prevede că contribuția în patrimoniul social constă din dreptul de proprietate asupra bunului imobil sau alt drept real, precum şi

contractul de societate civilă care prevede încetarea proprietății comune asupra bunurilor imobile rezultate din societatea civilă (partajul bunurilor), prezentat pentru înregistrare, trebuie să fie autentificat notarial.

180. În cazul în care, conform contractului de societate civilă, contribuția depusă constă din drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile ale statului sau ale unității administrativ-teritoriale, registratorul verifică dacă, conform actului justificativ prin care a fost constituit dreptul patrimonial, acesta poate fi depus în calitate de contribuție în societatea civilă. Dacă actul justificativ prin care a fost constituit dreptul patrimonial nu conține o clauză expresă în acest sens, se solicită prezentarea acordului autorităţii publice centrale sau locale care administrează bunul imobil proprietate publică privind transmiterea dreptului patrimonial în calitate de contribuție în societatea civilă. În cazul contractelor de societate civilă autentificate notarial, prezentarea acordului menţionat la organul cadastral teritorial nu este necesară.

Suplimentar, se verifică, după caz, dacă din clauzele contractului de societate civilă derivă următoarele:

180.1 bunul asupra căruia urmează să fie efectuată înscrierea (teren, construcție, încăpere izolată);

180.2. cerința de înregistrare a construcției ca bun viitor;

180.3. cine dintre participanții care reprezintă societatea în raport cu terții are dreptul de a încheia contracte.

181. Contractele de societate civilă nu se supun notării. Radierea contractelor de societate anterior notate, ca urmare a rezilierii unilaterale a contractului, poate fi solicitată printr-o cerere depusă de către toți participanții la societatea civilă, cu excepția cazului în care contractul prevede expres că cererea poate fi depusă de către unul dintre participanți.

Secțiunea a 4-a

Efectuarea înscrierilor în subcapitolul III

182. În partea I a subcapitolului III, cu denumirea „Alte drepturi înregistrate”, se înscriu drepturile supuse înregistrării: uzufructul, uzul, abitația, superficia, servitutea terenului aservit, ipoteca, folosința asupra terenurilor statului sau unităților administrativ-teritoriale, dreptul de administrare, gestiunea economică și concesiunea.

183. În afară de alte reglementări legale, servitutea constituită prin destinația stabilită de proprietar, ca grevare, indicată în actul administrativ prin care se aprobă materialele de delimitare a bunurilor proprietate publică sau în titlu de autentificare a drepturilor deținătorilor de teren la atribuirea gratuită a terenurilor se înregistrează din oficiu odată cu înregistrarea bunului imobil aservit:

183.1. la rubrica „Amplasare” la bunul imobil dominant se înscrie mențiunea „Bun aservit” şi se indică numărul cadastral al bunului aservit;

183.2. în cazul în care servitutea grevează doar o parte din bunul imobil, se verifică existența planului geometric cu reprezentarea părții grevate, recepționat în modul stabilit (se solicită nota de verificare de la inginerul cadastral);

183.3. în cazul în care la momentul înregistrării bunului imobil aservit s-a omis înregistrarea servituții, înregistrarea poate fi făcută ulterior la cererea persoanei interesate.

184. În cazul în care un bun imobil proprietate a statului sau a unității administrativ-teritoriale este privatizat, dreptul de administrare, dreptul de gestiune economică sau dreptul de folosință al autorităţilor publice, al instituţiilor publice sau al întreprinderilor de stat sau municipale se radiază din Registru concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate în baza actelor prin care bunul a fost privatizat, dacă actele nu prevăd altfel.

185. Conţinutul înscrierilor din partea I a subcapitolului III poate varia în funcție de dreptul care se înregistrează. Conţinutul înscrierilor pentru fiecare tip de drept este prezentat în anexa nr. 3.

Partea I a subcapitolului III include următoarele date:

185.1. Denumirea dreptului – se indică numărul de ordine al înscrierii, atribuit fiecărui drept înregistrat conform ordinii înregistrării, precum şi numărul subcapitolului „3.1”. Denumirea dreptului se indică conform clasificatorului;

185.2. Obiectul grevării – se indică bunul imobil (indicat în subcapitolul I) asupra căruia se pune grevarea şi numărul cadastral sau numărul de ordine al dreptului înscris în subcapitolul II care se grevează;

185.3. Temeiul înscrierii – se indică tipul documentului de drept (denumirea), numărul şi data emiterii sau întocmirii acestuia, numărul cererii;

185.4. Termenul. Condiția – dacă dreptul a fost constituit sub condiție sau este arătat termenul, se indică condiția, termenul, precum şi alte date specifice pentru fiecare tip de drept;

185.5. Titularul dreptului – se înscriu datele despre persoana în favoarea căreia a fost înregistrat dreptul (numele și prenumele (denumirea completă) a titularului de drept, data, luna, anul nașterii (numărul şi data înregistrării de stat) a titularului de drept, codul personal sau codul fiscal;

185.6. Domiciliul/Sediul – se indică adresa poștală a domiciliului sau a sediului;

185.7. Data înregistrării – se indică data depunerii cererii;

185.8. Felul înscrierii – se indică dacă dreptul este înscris provizoriu;

185.9. Radierea dreptului – în cazul în care dreptul se stinge fără a trece la alt titular, se indică faptul că dreptul a fost radiat, temeiul juridic al radierii şi data la care s-a efectuat radierea.

186. În partea a II-a a subcapitolului III, cu denumirea „Notări”, se efectuează înscrieri privind drepturile, actele, faptele, raporturile juridice care se notează în Registru. Conţinutul înscrierilor din partea a II-a a subcapitolului III poate fi diferit, în funcție de dreptul, faptul sau raportul juridic ce se înscrie. Conţinutul înscrierilor pentru fiecare tip este prezentat în anexa nr.2.

Partea a II-a a subcapitolului III include următoarele date:

186.1. Denumirea – se indică numărul de ordine al înscrierii, atribuit fiecărui drept sau raport juridic conform ordinii înscrierii, precum şi se indică numărul subcapitolului „3.2”. Se înscrie denumirea dreptului de creanță, a faptului juridic sau a raportului juridic ori, după caz, se înscrie conținutul acestuia;

186.2. Obiectul grevării – se înscrie bunul imobil (numărul cadastral) sau numărul de ordine al dreptului referitor la care se efectuează notarea;

186.3. Temeiul înscrierii – denumirea, numărul şi data emiterii documentului în temeiul căruia se efectuează înscrierea, precum și numărul cererii;

186.4. Termenul, condiția – termenul pentru care este instituită grevarea conform actului juridic sau condiția prevăzută în actul juridic;

186.5. Titularul dreptului/Solicitantul – în cazurile în care există titulari de drept (de exemplu, pentru locațiune sau pentru antecontract), se înscriu următoarele date:

186.5.1. pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (şi alte date) și domiciliul;

186.5.2. pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat și sediul. Dacă există un solicitant (de exemplu, în cazul notării unei acţiuni în justiție), se înscriu datele acestuia;

186.6. Domiciliul/Sediul – se indică adresa poștală a domiciliului sau a sediului;

186.7. Data efectuării înscrierii – se indică data depunerii cererii;

186.8. Radierea notării – înscrierile efectuate în partea a II-a se radiază la cerere, iar în cazurile prevăzute – din oficiu de către registrator, cu indicarea documentelor privind stingerea grevării, precum și data radierii;

186.9. în compartimentul „Interdicții” se efectuează înscrieri privind sechestrele şi interdicțiile aplicate de către autorităţile/organele împuternicite, insolvabilitatea, avizul de executare a dreptului de ipotecă, alte interdicții care izvorăsc din lege sau din actul juridic în temeiul căruia s-a făcut înregistrarea dreptului.

187. În partea finală a Registrului este inclusă rubrica „Semnătura, data”, completarea căreia confirmă faptul că versiunea Registrului este autentică.

188. Până la implementarea arhivei electronice în organul cadastral teritorial, rubrica „STINS”, dacă conține semnătura Registratorului şi data, confirmă faptul că

versiunea pe fișiere de hârtie a Registrului nu este actuală.

Capitolul VII

EFECTUAREA ÎNSCRIERILOR

ÎN CAZUL FORMĂRII BUNURILOR IMOBILE

Secțiunea 1

Prevederi generale

189. În cazul formării terenului prin comasare (cu atribuirea unui număr cadastral nou), divizare şi separare (pentru bunul separat), se deschide un fișier nou al Registrului, unde în partea generală a Registrului, la rubrica „Formarea bunurilor imobil”, se indică numerele cadastrale ale terenurilor din care s-a format noul bun imobil şi calea de formare (comasare, divizare, separare). În cazul formării prin reparcelare, se indică numerele cadastrale noi, dacă au fost atribuite și calea de formare (reparcelare).

190. După efectuarea înscrierilor corespunzătoare în fișierele noi ale Registrului, fișierele Registrului terenului din care s-au format noile bunuri imobile prin comasare sau divizare se închid. Acest fapt se înscrie în partea generală a Registrului la rubrica „Formarea bunurilor imobile” și se indică numerele cadastrale ale bunurilor nou-formate, iar la rubrica „Închis” se înscrie data închiderii.

În subcapitolele fișierului Registrului care se închide se completează rubrica respectivă privind încetarea existenței bunului imobil şi radierea dreptului.

191. Formarea bunurilor imobile referitor la care sunt înregistrate provizoriu drepturi se decide de către proprietarul al cărui drept este înregistrat.

Secțiunea a 2-a

Efectuarea înscrierilor în cazul formării

terenului prin comasare

192. În cazul formării bunului prin comasare, din fișierele Registrului care se închid se transcriu înscrierile corespunzătoare în fișierul Registrului bunului nou-format. Se transcriu informațiile privind modul de folosință a bunului, dacă nu a fost modificat, înscrierile despre construcții, precum și înscrierile din subcapitolele II şi III. Drepturile patrimoniale cu care este grevat dreptul de proprietate se transcriu, menționându-se data şi numărul cererii din fișierul bunului inițial.

193. În subcapitolul II, la documentele de drept transcrise din fișierul registrului care se închide se adaugă decizia de formare.

194. În cazul în care au fost supuse comasării bunuri imobile proprietate comună pe cote-părți, în subcapitolul II se înscriu cotele-părți indicate în decizia de formare, recalculate în conformitate cu art. 12 alin. (2) din Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea

bunurilor imobile.

195. Dacă sunt supuse comasării bunuri imobile ce aparțin diferitor proprietari, pentru înregistrare se prezintă contractul autentificat notarial, prin care se determină regimul juridic al bunului nou-format. În acest caz, în subcapitolul II al Registrului, ca document de drept, se indică contractul autentificat notarial.

196. Dacă unul sau câteva bunuri ce se comasează sunt ipotecate, pentru transcrierea ipotecii nu este necesar să se prezinte un act juridic de modificare a contractului de ipotecă. Ipoteca se transcrie asupra bunului nou-format în temeiul actului juridic înscris în fișierul Registrului care se închide. În cazul în care sunt grevate cu ipotecă două şi mai multe bunuri, la momentul transcrierii este necesară prezentarea confirmării de către titularii dreptului de ipotecă a rangului fiecărei ipoteci.

197. Dacă bunurile imobile supuse comasării sunt grevate cu alte drepturi decât ipoteca, la momentul înregistrării bunului nou-format urmează să se prezinte şi actele de modificare a acestor drepturi, dacă este cazul, în conformitate cu art. 12 alin. (4) din Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile.

198. În cazul prevăzut la art. 12 alin. (5) din Legea nr. 354/2004 cu privire la formarea bunurilor imobile, înscrierea dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile dobândite are loc concomitent cu comasarea bunurilor. În fișierele Registrului care urmează a fi închise nu se înregistrează dreptul de proprietate pe numele noului proprietar. Dreptul de proprietate al noului proprietar se înscrie în fișierul Registrului nou deschis, concomitent cu decizia de formare.

199. În fișierul Registrului nou deschis în subcapitolul II se indică documentele în temeiul cărora au fost dobândite terenurile, precum şi decizia de formare şi planul bunului comasat.

200. În fișierele Registrului care se închid, la rubrica „Formarea bunurilor imobile” se indică numărul cadastral al bunului nou-format, iar la rubrica „Închis” se înscrie ca temei „Decizia de formare nr. ___ data _____”.

Secțiunea a 3-a

Efectuarea înscrierilor în cazul formării

terenului prin separare

201. Pentru bunul separat, din fișierul Registrului terenului în temeiul căruia s-a format bunul se transcriu înscrierile corespunzătoare în fișierul Registrului bunului nou-format. Se transcriu informațiile privind modul de folosință a bunului, dacă nu a fost modificat, înscrierile despre alte bunuri amplasate pe teren, precum și înscrierile din subcapitolele II şi III.

202. În subcapitolul II, la documentele transcrise din fișierul Registrului bunului inițial se adaugă decizia de formare.

203. Dacă asupra bunului supus separării la momentul formării erau înscrise careva drepturi în subcapitolul III, acestea se transcriu în fișierul Registrului bunului nou-format, cu data şi numărul cererii de la bunul inițial, cu excepția acelor drepturi a căror sferă de acțiune, potrivit planului, nu se referă la bunul imobil nou-format.

204. În cazul în care în decizia de formare este indicat că proprietarul constituie servitute, aceasta se înscrie provizoriu în subcapitolul III la bunul aservit în temeiul deciziei de formare, din oficiu. Totodată, această mențiune se înscrie la rubrica corespunzătoare a subcapitolului I la bunul dominant. La momentul înstrăinării unui bun (cel dominant sau cel aservit), înscrierea provizorie se justifică. Registratorul radiază din oficiu înregistrarea provizorie și efectuează înregistrarea definitivă. Temei pentru înregistrare servesc decizia de formare prin care proprietarul inițial a constituit servitutea și actul juridic prin care s-a înstrăinat unul din bunuri (dominant sau aservit).

205. În fișierul registrului bunului imobil de la care s-a separat o parte (bunul inițial) se efectuează modificările de suprafață şi alte modificări corespunzătoare rezultate din formarea bunurilor.

206. În subcapitolul II al fișierului registrului bunului inițial se asociază decizia de formare.

Secțiunea a 4-a

Efectuarea înscrierilor în cazul formării terenului prin divizare

207. În cazul formării terenului prin divizare, în noul fișier al Registrului se transcriu înscrierile corespunzătoare din subcapitolele I şi III ale fișierului registrului care se închide.

208. În subcapitolul II se înscriu documentele de drept care confirmă împărțirea bunului imobil (de exemplu, contractul de partaj).

209. Dacă asupra bunului supus divizării la momentul formării erau înscrise drepturi în subcapitolul III, acestea se transcriu (dacă nu au fost stinse la acel moment) în fișierul registrului bunurilor nou-formate cu data şi numărul cererii de la bunul inițial. Dacă anumite drepturi, potrivit planului, se referă doar la unul/unele bunuri formate, acestea se transcriu exclusiv la bunurile la care se referă.

210. În cazul formării bunurilor imobile prin divizare, fișierul registrului bunului imobil inițial nu se închide dacă prin împărțirea efectuată nu a încetat coproprietatea asupra bunului. De exemplu, dacă doar pentru unul dintre coproprietari a încetat proprietatea pe cote-părți, ceilalți rămân în continuare coproprietari pe cote-părți. În acest caz, în fișierul registrului bunului inițial se efectuează modificările corespunzătoare, în temeiul actului juridic prin care s-a efectuat împărțirea şi planul bunului imobil. În temeiul aceloraşi documente de drept, se efectuează modificări la înscrierile din subcapitolele I și II.

Secțiunea a 5-a

Efectuarea înscrierilor în cazul formării terenului

prin combinare

211. În cazul formării bunului prin combinare nu se deschid fișiere noi, dar se efectuează modificări la înscrierile din fișierele existente ale Registrului.

212. În cazul în care asupra bunurilor imobile supuse combinării sunt înscrise grevări, acestea se transcriu corespunzător, în măsura în care se referă la bunul imobil modificat ca urmare a combinării, cu data şi numărul cererii de la bunul inițial.

Secțiunea a 6-a

Efectuarea înscrierilor în cazul formării terenurilor

prin reparcelare

213. În cazul formării bunurilor imobile prin reparcelare, pentru bunurile imobile pentru care s-au păstrat numerele cadastrale nu se deschid fișiere noi, dar se efectuează modificări la înscrierile din fișierele existente ale Registrului. Pentru bunurile nou-formate se deschid fișiere noi.

214. Temei de efectuare a modificărilor servește decizia consiliului local prin care s-au aprobat noile planuri geometrice, la care este anexat actul de constatare cu descrierea tuturor modificărilor intervenite în urma formării terenurilor prin reparcelare. Bunurile nou-formate se înregistrează în temeiul actelor inițiale ce confirmă dreptul proprietarului căruia i-a revenit bunul imobil în urma reparcelării și deciziei consiliului local prin care s-au aprobat noile planuri geometrice.

Secțiunea a 7-a

Efectuarea înscrierilor în cazul formării construcțiilor

215. În cazul în care construcția (încăperea izolată) îşi încetează existența ca urmare a formării (prin comasare, divizare), toate înscrierile referitoare la această construcție (încăpere izolată) se radiază.

216. Pentru construcția (încăperea izolată) inițială, în cazul separării, precum şi pentru construcțiile formate prin combinare, se efectuează modificările la înscrierile existente în Registru în subcapitolul I.

217. Regulile de efectuare a înscrierilor la formarea terenurilor se aplică corespunzător pentru efectuarea înscrierilor la formarea construcțiilor (încăperilor izolate), cu particularitățile privind înregistrarea condominiului.

Capitolul VIII

RECTIFICAREA, MODIFICAREA ÎNSCRIERILOR

DIN REGISTRU, CORECTAREA ERORILOR MATERIALE

218. Prin rectificare se înțelege radierea sau corectarea unei înscrieri din Registru care nu corespunde situaţiei juridice reale. Rectificarea unei înscrieri în Registru poate fi cerută de orice persoană interesată.

219. Se consideră persoană interesată:

219.1. persoana care a avut sau are un drept înscris în Registru (inclusiv moștenitorii acesteia), drept care este lezat prin noua înscriere; sau

219.2. persoana care nu poate să își înscrie dreptul din cauza înscrierii existente în Registru, înscriere care nu corespunde situaţiei juridice reale;

219.3. creditorul care nu poate urmări bunul imobil deoarece acesta nu este înscris în Registrul sau este înscris pe numele altei persoane.

220. Rectificarea poate fi solicitată dacă, conform documentelor doveditoare, se constată că:

220.1. înregistrarea, înregistrarea provizorie sau notarea nu este valabilă, inclusiv dacă dreptul a fost greșit calificat de către registrator;

220.2. actul sau faptul în temeiul căruia a fost efectuară sau radiată înregistrarea, înregistrarea provizorie sau notarea a fost constatat sau declarat nul sau ineficient;

220.3. dreptul înregistrat sau înregistrat provizoriu sau notarea s-a stins în baza legii ori a actului în temeiul căruia s-a făcut înregistrarea, înregistrarea provizorie sau notarea;

220.4. înregistrarea, înregistrarea provizorie sau notarea nu mai reflectă, din orice alte motive, situația juridică reală a dreptului înregistrat, înregistrat provizoriu sau a notării existente.

221. Rectificarea unei înregistrări sau a unei înregistrări provizorii din Registru (adică radierea sau corectarea înscrierii) se efectuează numai dacă există consimțământul titularului la care se referă această înscriere, exprimat într-o declarație autentificată notarial sau semnată în fața registratorului sau – în lipsa consimțământului – în temeiul unei hotărâri judecătorești irevocabile prin care se dispune rectificarea înscrierii. În cazul unei autorităţi publice, consimțământul poate fi exprimat printr-o adresare scrisă (scrisoare, decizie a consiliului local etc.).

222. Rectificarea unei notări se face în temeiul hotărârii judecătorești definitive sau cu consimțământul titularului notării, cu excepția cazului în care legea prevede că o anumită notare poate fi radiată la cererea oricărei persoane interesate sau din oficiu.

223. Dacă acțiunea în rectificare sau acțiunea în efectuarea înregistrării a fost notată în Registru, în temeiul hotărârii judecătorești prin care s-a admis acțiunea se radiază, la cererea persoanei interesate, odată cu dreptul referitor la care a fost admisă acțiunea şi toate alte drepturi înregistrate sau notate după notarea acțiunii care au legătură cu dreptul referitor la care a fost admisă acțiunea (a fost radiat dreptul autorului lor), fără a fi necesar

consimțământul titularilor acestor drepturi. Dacă referitor la drepturile care urmează a fi radiate sunt notate măsuri de asigurare pentru asigurarea încasării de datorii, acestea la fel se radiază.

224. În cazul în care, la cererea persoanei interesate, prin hotărâre judecătorească s-au stabilit cotele-părți în bunul comun, rectificarea înscrierilor se face la cererea persoanei interesate sau a executorului judecătoresc, în baza hotărârii judecătorești irevocabile prin care s-au stabilit cotele-părți.

225. În cazul în care a fost înaintată o acțiune oblică în vederea înregistrării sau rectificării dreptului pârâtului, înregistrarea sau rectificarea se face în baza hotărârii judecătorești irevocabile (definitive în cazul dreptului ce se supune notării) prin care s-a dispus înregistrarea sau rectificarea.

226. Dacă dreptul se stinge în urma rezoluțiunii unilaterale a contractului sau în urma revocării, radierea înregistrării sau notării se face în baza declarației autentificate notarial sau semnate în fața registratorului a titularului, dreptul căruia urmează a fi radiat.

227. Modificarea înscrierilor referitoare la bun poate avea loc în următoarele cazuri:

227.1. formarea bunurilor imobile prin separare sau combinare;

227.2. modificarea parametrilor construcției (încăperii izolate) în urma intervențiilor la construcțiile existente (prin construcții suprazidite, anexate etc.). Temei de efectuare a modificărilor în Registru servesc documentele de construire (autorizaţia de construire şi avizul tehnic, elaborat de către experți tehnici atestați, ce confirmă gradul de executare a construcției şi conformitatea lucrărilor de construcție cu documentația de proiect; procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor). Dacă documentele de construire sunt eliberate pe numele altei persoane decât proprietarul construcției (încăperii izolate), modificările intervenite în bun se înscriu pe numele proprietarului construcției (încăperii izolate), cu excepția cazului în care prin act juridic autentic este stabilit regimul proprietății comune.

Modificările asupra unui bun imobil proprietate personală, reconstruit ulterior în timpul căsătoriei, se înscriu în Registru pe numele proprietarului înscris, cu excepția cazului în care, prin act juridic autentic sau hotărâre judecătorească, este stabilit regimul proprietății comune;

227.3. desființarea unei părți a construcției (încăperii izolate). Modificarea înscrierilor despre suprafață se efectuează în temeiul autorizației de desființare şi al actului de constatare, întocmit în urma efectuării lucrărilor cadastrale, recepționate în modul stabilit. În lipsa autorizației de desființare, modificările se efectuează în temeiul certificatului de demolare a bunului, întocmit în urma executării lucrărilor cadastrale, avizat de către serviciile competente ale autorităţii publice locale;

227.4. modificarea înscrierii privind suprafața bunului imobil în baza actelor administrative, a actelor juridice, a deciziilor de formare și a altor acte justificative prevăzute la art. 28 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;

227.5. modificarea suprafeței terenului ca urmare a modificării hotarelor terenului,

fără emiterea unui act administrativ, în conformitate cu instrucțiunile ce reglementează modul de executare a lucrărilor cadastrale sau cu actele normative privind corectarea erorilor. Temei pentru modificarea suprafeței înscrise în Registru servesc:

227.5.1. actul de stabilire a hotarelor și noul plan geometric al terenului (recepționate în modul stabilit) în cazul stabilirii hotarelor fixe conform art. 19 alin. (5) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998;

227.5.2. actul de stabilire a hotarelor și noul plan geometric (recepționate în modul stabilit) în cazul precizării hotarelor terenului proprietate publică conform art. 22 alin. (5) din Legea nr. 29/2018 privind delimitarea proprietății publice;

227.5.3. actul de constatare și noul plan geometric (recepționate în modul stabilit) în cazul corectării erorilor, dacă are loc micșorarea suprafeței, conform pct. 191 subpct. 1) și subpct. 2) lit. a) din Regulamentul privind modul de corectare a erorilor comise în procesul atribuirii în proprietate a terenurilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 437/2019;

227.6. modificarea suprafeței construcției, a încăperii izolate, a locului de parcare din clădire:

227.6.1. ca urmare a corectării erorilor de măsurare, comise în cadrul executării lucrărilor cadastrale anterioare, constatate conform instrucțiunilor ce reglementează modul de executare a lucrărilor cadastrale. Temei pentru modificarea suprafeței înscrise în Registru servește actul de constatare şi noul plan geometric (plan de nivel), întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale, recepționate în modul stabilit;

227.6.2. în cazul clădirilor înregistrate în cadrul procesului de înregistrare primară masivă, suprafața poate fi concretizată potrivit pct. 148;

[Pct.227 subpct.227.6.2. modificat prin HG43 din 04.02.26, MO76-79/12.02.26 art.52; în vigoare 12.03.26]

227.7. modificarea destinației și a modului de folosință a terenului:

227.7.1. în cazul în care în Registru este înscrisă destinația și modul de folosință a terenului conform nomenclatorului din anexa nr. 4, modificarea înscrierilor privind destinația și/sau modul de folosință se efectuează în baza actului administrativ prevăzut de legislaţie (după caz, decizia consiliului local, hotărârea Guvernului);

227.7.2. în cazul în care în Registru este înscris modul de folosință a terenului potrivit clasificatorului în vigoare până la punerea în aplicare a nomenclatorului din anexa nr. 4, destinația și modul de folosință a terenului se înscriu în temeiul extrasului/adeverinței din cadastrul funciar sau, după caz, al actului administrativ privind modificarea destinației, a modului de folosință a terenului, dacă pentru modificarea acestora este necesară emiterea unui act administrativ (hotărârea Guvernului, decizia consiliului local). În cazul în care actele justificative din arhiva cadastrală prevăd destinația şi modul de folosință a terenului potrivit legislației în vigoare până la aprobarea prezentului Regulament, mecanismul de modificare a înscrierilor în Registru se stabileşte de către autoritatea administrativă centrală în domeniul cadastrului bunurilor imobile;

227.8. modificarea înscrierii privind destinația construcției sau a încăperii izolate se efectuează în temeiul:

227.8.1. autorizației de schimbare a destinației, după executarea lucrărilor cadastrale;

227.8.2. altui act administrativ emis în acest sens (de exemplu, autorizația de construire care prevede reconstruirea obiectivului și implică modificarea concomitentă a destinației) și al documentelor ce confirmă recepția lucrărilor de construcție (procesul-verbal de recepție);

227.8.3. în conformitate cu art.421 alin.(4) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, modificarea înscrierii privind modul de folosință a construcției din „Bloc locativ” în „Casă de locuit individuală” se efectuează concomitent cu radierea încăperilor izolate (apartamentelor) şi înregistrarea dreptului de proprietate asupra clădirii pe numele proprietarului încăperilor izolate. Pentru efectuarea înscrierilor se prezintă informația sistematizată din arhiva cadastrală prin care se atestă că în clădire nu există spații de folosință comună și că suprafața încăperilor izolate înregistrate ca proprietate a aceleiași persoane constituie suprafața totală a clădirii;

[Pct.227 subpct.227.8.3. modificat prin HG43 din 04.02.26, MO76-79/12.02.26 art.52; în vigoare 12.03.26]

227.9. delimitarea bunurilor imobile ale statului şi ale unităților administrativ-teritoriale în modul stabilit;

227.10. alte cazuri prevăzute de legislaţie.

228. În cazurile descrise la subpct.227.2 și 227.3, pentru bunurile imobile proprietate comună pe cote-părți, la efectuarea înregistrării, suplimentar la actele ce confirmă reconstruirea sau distrugerea parțială a bunului imobil, se prezintă contractul coproprietarilor privind recalcularea cotelor-părți sau contractul de partaj ori declarația autentificată notarial sau semnată în fața registratorului a coproprietarului care nu a participat la reconstrucția sau demolarea parțială a bunului, prin care acesta consimte la efectuarea modificării înscrierilor în subcapitolul I (despre bun) în Registru, fără modificarea cotelor-părți, sau, după caz, hotărârea judecătorească privind stabilirea noilor cote-părți în bunul imobil.

229. Pentru cazurile prevăzute în subpct. 227.5 și 227.6.1, actul de constatare, actul de stabilire a hotarelor și planul geometric nu se înscriu în Registru ca documente ce confirmă drepturile, dar se îndosariază în modul stabilit.

230. Modificarea în Registru a numărului cadastral al construcției sau al încăperii izolate, conform amplasării acesteia în planul cadastral, se efectuează în temeiul actului de constatare întocmit în cadrul executării lucrărilor cadastrale recepționate în modul stabilit sau al notei de verificare întocmite de persoana responsabilă din cadrul organului cadastral teritorial.

231. Modificarea înscrierilor în Registru, care nu constituie cazuri de rectificare

(schimbarea numelui, a denumirii titularului de drepturi, a domiciliului celui înscris etc.), se efectuează la inițiativa titularului, în temeiul documentelor prezentate, sau din oficiu de către registrator, prin extragerea (actualizarea) datelor din registrele şi sistemele informaționale de stat corespunzătoare, dacă acesta are spre examinare o cerere de înregistrare, o contestație, o cerere de eliberare a extrasului/certificatului din Registru sau dacă execută o altă activitate ce implică necesitatea actualizării datelor.

232. Modificarea denumirii titularului – persoană juridică nerezidentă – se efectuează în baza extrasului din registrul național al țării în care a fost constituită sau, după caz, a altor acte prevăzute de legea națională a persoanei juridice, cu traducerea acestora în limba română, legalizată notarial. În cazul organizațiilor străine care, potrivit dreptului internațional, nu se supun înregistrării într-un registru, temei pentru efectuarea modificărilor vor servi actele prevăzute de legea lor națională, prezentate pe proprie răspundere, cu traducere în limba română, legalizată notarial. Actele eliberate de autoritățile statelor străine se supun prevederilor pct. 22.

233. Corectarea erorilor materiale comise în cadrul efectuării înscrierii (cum ar fi omisiuni de litere, de cuvinte, de cifre etc.) poate fi efectuată fie din oficiu de către registrator, fie la cererea persoanei interesate, în temeiul deciziei registratorului. În cazul în care, până la corectarea erorii, a fost eliberat un extras din Registru sau orice altă informație, organul cadastral teritorial înștiințează persoanele respective despre corectările intervenite, şi după caz, eliberează un nou extras. Dacă eroarea a fost comisă din vina organului cadastral teritorial, eliberarea informației repetate din Registru se efectuează din contul organului cadastral teritorial.

Capitolul IX

PARTICULARITĂŢILE ÎNREGISTRĂRII

UNOR DREPTURI

Secțiunea 1

Particularitățile înregistrării dreptului

de proprietate în temeiul contractului de schimb

234. În conformitate cu art. 1195 din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, fiecare parte a contractului de schimb este considerată vânzător al bunului pe care îl înstrăinează şi cumpărător al bunului pe care îl primește în schimb.

235. Înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb se efectuează dacă fiecare din bunurile imobile care fac obiectului schimbului pot fi înstrăinate (nu există interdicții) şi dacă asupra ambelor bunuri s-a dispus conform legislației.

236. La solicitarea înregistrării dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb de către una din părți, după verificarea cerințelor prevăzute în pct.287, în Registru se înregistrează dreptul asupra bunului solicitat. Totodată, la capitolul respectiv al celui de al doilea bun imobil se face însemnarea că bunul face obiectul contractului de schimb.

Înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb asupra celui de al doilea bun imobil se efectuează la solicitare cu prezentarea documentelor necesare pentru înregistrare.

Secțiunea a 2-a

Particularitățile înregistrării dreptului de proprietate

în temeiul contractului de schimb în cazul în care bunurile

imobile sunt amplasate în razele de activitate a diferitor

organe cadastrale teritoriale

237. În cazul în care se solicită înregistrarea dreptului de proprietate în temeiul contractului de schimb a două (sau mai multe) bunuri imobile amplasate în razele de activitate ale diferitor organe cadastrale teritoriale, organul cadastral teritorial căruia i se solicită înregistrarea dreptului (primul oficiu) transmite de îndată ce verifică documentele o comunicare în scris organului cadastral teritorial în raza de activitate a căruia este situat celălalt bun imobil (al doilea oficiu) pentru efectuarea însemnării referitor la existența contractului de schimb.

238. Concomitent, primul oficiu solicită celui de al doilea oficiu prezentarea informaţiilor referitoare la bunul imobil care face obiectul contractului de schimb şi este situat în raza de activitate a ultimului, inclusiv grevările existente sau interdicțiile de înstrăinare. La comunicarea în cauză se anexează copia simplă a contractului de schimb.

239. Cel de al doilea oficiu efectuează în Registru însemnarea corespunzătoare privind existența contractului de schimb.

240. Informația solicitată de primul oficiu se prezentă de cel de al doilea oficiu în termen de două zile de la solicitare.

241. În cazul în care, până la efectuarea înregistrării de către primul Oficiu, la cel de al doilea oficiu sunt remise documente sau informaţii privind aplicarea sechestrului asupra bunului imobil care este obiectul contractului de schimb sau alte interdicții şi grevări ce exclud posibilitatea înstrăinării bunului, cel de al doilea oficiu este obligat să informeze de îndată primul oficiu.

242. După examinarea informației primite de la cel de al doilea oficiu şi a altor documente necesare, primul oficiu decide asupra înregistrării sau refuzului înregistrării.

243. În cazul în care primul oficiu înregistrează dreptul în temeiul contractului de schimb, cel de al doilea oficiu înregistrează dreptul celeilalte părți a contractului asupra bunului imobil la solicitare cu prezentarea documentelor necesare. În acest caz, cel de al doilea oficiu ține cont, în procesul înregistrării, de verificarea efectuată de către primul oficiu.

244. În cazul în care primul oficiu refuză înregistrarea dreptului, acesta transmite o

comunicare oficială în acest sens celui de al doilea oficiu, care va proceda la radierea însemnării privind existența contractului de schimb din Registru.

Secțiunea a 3-a

Particularitățile înregistrării drepturilor asupra bunurilor viitoare

245. Construcția viitoare poate fi înregistrată doar dacă anterior sau concomitent se înregistrează şi dreptul de proprietate sau superficie asupra terenului al beneficiarului construcției.

246. În cazul în care beneficiarul construcției este o persoană juridică de drept public, o întreprindere de stat sau municipală, construcția viitoare se înregistrează doar dacă anterior sau concomitent se înregistrează dreptul de administrare, de gestiune sau alt drept patrimonial prevăzut de lege al beneficiarului construcției asupra terenului. În cazul în care contractele de parteneriat public privat sau de concesiune prevăd altceva, se ține cont de acestea.

247. Dacă dreptul de a construi al beneficiarului construcției a apărut înainte de 1 martie 2019, şi anume, acesta deține autorizaţia de construire eliberată până la 1 martie 2019 şi un drept de folosință, locațiune asupra terenului apărut până la 1 martie 2019 sau deține autorizaţia de construire eliberată după 1 martie 2019, dar are un contract încheiat până la 1 martie 2019 cu dreptul de a construi, construcția viitoare poate fi înregistrată doar dacă anterior sau concomitent se înregistrează un drept asupra terenului (de folosință, locațiune) al beneficiarului construcției în temeiul actului administrativ emis sau contractului încheiat înainte de 1 martie 2019.

248. La cererea privind înregistrarea, solicitantul anexează actele care confirmă dreptul asupra terenului, dacă acest drept nu a fost înregistrat anterior, planul general din proiectul de execuție, proiectul construcției şi autorizaţia de construire. În cazul depunerii cererii de înregistrare a construcției viitoare, anterior fiind înregistrată ca „Construcție nefinalizată”, solicitantul anexează planul general din proiectul de execuție, proiectul construcției și autorizația de construire.

249. Până la efectuarea înscrierilor în Registru, se solicita certificatul de conferire a adresei, iar în lipsa acestuia, la rubrica „Adresa” se înscrie mențiunea „Neidentificată”.

250. Numerele cadastrale ale construcțiilor viitoare se indică pe planul general din proiectul de execuție, prezentat de către partea ce asigură construcția bunului imobil.

251. Parafa „Înregistrat”, în cazul înregistrării primare a construcției viitoare, se aplică pe autorizaţia de construire.

252. În Registru, la rubrica „Modul de folosință” se efectuează înscrierea „Bun viitor”, iar la rubrica „Suprafața” nu se efectuează nicio înscriere.

253. Dacă potrivit autorizației de construire şi documentației de proiect s-a

autorizat construirea unei clădiri cu încăperi izolate (de exemplu, bloc locativ, clădire cu oficii, clădire multietajată cu parcări auto), încăperile izolate pot fi înregistrate ca bunuri viitoare. Încăperile izolate viitoare şi/sau locurile de parcare din clădire se înregistrează pe numele părții ce asigură construcția, doar concomitent cu înregistrarea construcției viitoare sub formă de condominiu. Concomitent cu înregistrarea construcției sub formă de condominiu se înregistrează sub formă de condominiu şi terenul cu drept de proprietate sau cu drept de superficie, dacă partea ce asigură construcția este şi proprietarul terenului. În cazul în care partea ce asigură construcția clădirii are doar un drept de superficie, sub formă de condominiu se înregistrează dreptul de superficie.

254. Pentru înregistrarea încăperilor izolate şi/sau a locurilor de parcare din clădire, în afară de actele prevăzute în pct.249, se prezentă proiectul construcției, verificat de către verificatorul de proiect, care conține planurile pe nivele, şi actul de constituire a condominiului. Dacă construirea are loc în baza societății civile, la actul de constituire a condominiului se anexează contractul de societate civilă.

255. Registratorul solicită nota de verificare întocmită de către inginerul cadastral.

256. Pe planurile nivelelor se indică limitele încăperilor izolate şi numerele cadastrale atribuite acestora în modul stabilit.

257. În Registru, la rubrica „Modul de folosință” se efectuează înscrierea „Bun viitor”, iar la rubrica „Suprafața” se înscrie suprafața în conformitate cu proiectul. Concomitent cu înregistrarea încăperii izolate ca bun viitor se înscrie şi cota-parte din părţile comune (din teren și clădire) aferente încăperii izolate (inclusiv locului de parcare) din clădire, conform actului de constituire a condominiului, dacă mărimea acesteia a fost stabilită la această etapă.

258. Actele juridice referitoare la încăperile izolate viitoare/locurile de parcare din clădire pot fi înregistrate doar după înregistrarea încăperilor izolate viitoare cu număr cadastral distinct. Dreptul dobândit în baza contractelor de vânzare-cumpărare sau a altor contracte încheiate în conformitate cu art.1170 alin.(3) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 se înregistrează provizoriu.

259. În cazul în care cumpărătorul bunului imobil viitor, al cărui drept este înregistrat provizoriu, înstrăinează dreptul său altei persoane, dreptul cumpărătorului inițial se radiază, dacă actul juridic nu prevede altfel, şi se înregistrează provizoriu dreptul de proprietate al noului cumpărător. Dreptul vânzătorului (persoana care asigură construirea bunului) rămâne înregistrat.

260. În cazul în care vânzătorul (persoana care s-a obligat să construiască) cesionează toate drepturile şi obligațiile izvorâte din contractele de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție încheiate conform art. 1170 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 către altă persoană care se obligă să construiască (noul vânzător), dreptul de proprietate al noului vânzător asupra tuturor încăperilor izolate viitoare se înscrie în Registru în baza documentelor care au servit temei de înregistrare pentru primul vânzător şi a contractului de cesiune şi preluare a datoriilor, autentificat notarial, sau a altor acte potrivit cărora se transmit drepturile şi obligațiile menţionate. În cazul în care

potrivit contractului de cesiune şi preluare a datoriilor anumite încăperi izolate, referitor la care nu au fost încheiate contracte conform art. 1170 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002, revin primului vânzător, iar noul vânzător s-a obligat să construiască şi să le predea primului vânzător, dreptul de proprietate al primului vânzător se înscrie provizoriu în baza contractului menţionat.

261. În cazul în care, până la 1 martie 2019, au fost notate contracte de investiții în construcție la capitolele A și B ale Registrului, fără a fi înregistrate bunuri viitoare, pentru înregistrarea contractelor de vânzare-cumpărare a bunului imobil în construcție încheiate conform art. 1170 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 care au ca obiect încăperi izolate pentru care nu au fost notate contracte de investiție, se înregistrează construcția sub formă de condominiu, cu înregistrarea concomitentă a tuturor încăperilor izolate, în baza actelor prezentate în conformitate cu pct.255, cu achitarea taxelor pentru înregistrare. Notarea contractelor de investiție se transferă din oficiu – acestea fiind radiate din capitolele A și B şi notate la capitolul C – păstrând data notării inițiale, de către registratorul care înregistrează condominiul. Contractele de investiție încheiate până la 1 martie 2019, autentificate notarial, care nu au fost notate, se înregistrează provizoriu, potrivit regulilor privind înregistrarea drepturilor asupra bunurilor viitoare.

262. Pentru înregistrarea noilor încăperi şi/sau a locurilor de parcare ca bunuri viitoare, precum și pentru modificarea sau radierea celor înscrise ca urmare a modificării proiectului construcției, se prezintă proiectul modificat al construcției, avizat în modul stabilit, autorizația de construire nouă, dacă este cazul, și actul de modificare a actului de constituire a condominiului, care să includă modificările, inclusiv privind recalcularea cotelor-părți din bunurile comune aferente fiecărei unități din condominiu, dacă au fost stabilite. Înregistrarea/modificarea/radierea încăperilor/locurilor de parcare din clădire se efectuează doar concomitent cu modificarea cotelor-părți din bunurile comune din condominiu conform cererii persoanei ce asigură construcția bunului imobil. Cotele-părți se înscriu în Registru în baza actului de modificare a actului de constituire a condominiului, indiferent de actul care a servit temei pentru înscrierea precedentei cote-părți.

263. Autorizaţia de construire, actul de constituire a condominiului, actul de modificare a actului de constituire a condominiului, planul general din proiectul de execuție, proiectul construcției și proiectul modificat al construcției se îndosariază în dosarul cadastral al construcției.

264. Actul de constituire a condominiului trebuie să conțină informația indicată la pct.347.

265. Dacă proprietarul terenului include în condominiu doar dreptul de superficie, actul de constituire a condominiului care prevede constituirea dreptului de superficie se autentifică notarial sau, suplimentar la actul de constituire a condominiului, se prezintă actul de constituire a superficiei autentificat notarial.

266. În cazul în care beneficiarul construiește în baza unui drept apărut, indicat la pct. 247, acel drept va face parte din condominiu și trebuie să fie indicat în actul de constituire a condominiului.

267. Actul de constituire a condominiului trebuie să conțină fie mărimea cotelor-părți din părţile comune a clădirii şi din teren, fie clauza expresă prin care se stabilește că fiecărei unități îi revine o cotă-parte din părţile comune din clădire şi teren proporțional cu suprafața unității respective. În acest ultim caz, mărimea concretă a cotelor-părți se stabilește cel târziu la data dării în exploatare a clădirii şi trebuie prevăzută în actul de constituire a condominiului, cu toate datele incluse.

268. La înregistrarea terenului și a construcției sub formă de condominiu, la rubrica „Temeiul înscrierii” se indică mențiunea „Actul de constituire a condominiului din _____”. Actul de constituire a condominiului ulterior modificat (actul de modificare a actului de constituire a condominiului) se asociază suplimentar la temeiul înscrierii despre condominiu din capitolele A și B.

269. În cazul în care potrivit actului de constituire a condominiului proprietarii unităților au un drept de superficie asupra terenului condominiului, înscrierea „Condominiu” se face la grevări, selectând „Superficie”. La rubrica „Temeiul înscrierii” se indică mențiunea „Actul de constituire a condominiului

din ____”, iar la rubrica „Comentariu” – „Se referă la construcția _____” – şi se indică numărul cadastral al construcției (construcțiilor) condominiului.

270. Parafa „Înregistrat”, la înregistrarea primară a încăperilor din bunul viitor, se aplică pe autorizaţia de construire şi, dacă sunt încheiate contracte de societate civilă sau alte acte juridice care reglementează apartenența bunurilor viitoare, parafa se aplică şi pe aceste acte, care servesc temei pentru înregistrarea drepturilor. Aceste acte se indică la subcapitolul II al capitolului C din Registru în calitate de temei pentru efectuarea înscrierii cu privire la bunul viitor – încăperea izolată.

271. La prezentarea procesului-verbal de recepție a lucrărilor de construcție, se efectuează modificările corespunzătoare la capitolul B subcapitolul I din Registru (la rubricile „Modul de folosință” şi „Suprafața”) și în subcapitolul II al Registrului se asociază actul ce confirmă recepția lucrărilor de construcție și, după caz, alte acte ce confirmă dreptul asupra construcției.

272. Pentru construcția înregistrată sub formă de condominiu, concomitent cu procesul-verbal de recepție a lucrărilor de construcție, se prezintă şi actul de modificare a actului de constituire a condominiului/actul de constituire a condominiului în redacție nouă, inclusiv cu mărimea cotelor în bunurile comune calculate/recalculate. Registratorul verifică dacă informaţiile din declarația în condominiu reflectă modificările care au intervenit pe parcurs referitor la numărul de încăperi izolate, precum şi dacă informaţiile din declarația în condominiu corespund cu cele din procesul-verbal de recepție a lucrărilor de construcție (procesului-verbal de recepție finală). Documentele ce confirmă recepția lucrărilor de construcție și actul de modificare a actului de constituire a condominiului se asociază corespunzător la temeiul înscrierii condominiului.

273. Efectuarea modificărilor la capitolul C al Registrului după recepția construcției, şi anume radierea înscrierii „Bun viitor”, modificarea suprafeței, a cotei-părți din spațiile comune, după caz, şi înregistrarea dreptului de proprietate se efectuează după

efectuarea înscrierilor conform pct. 271:

273.1. la prezentarea procesului-verbal de recepție, dacă încăperile izolate şi/sau locurile de parcare din clădire aparțin părții ce asigură construcția bunului imobil şi nu sunt încheiate contracte de investiții în construcție (fapt confirmat printr-o declarație scrisă). În cazul în care este încheiat un contract de societate civilă, la efectuarea înscrierilor se ţine cont de clauzele acestuia. Declarația care atestă faptul că nu au fost încheiate contracte de investiție se prezintă în cazul bunurilor înregistrate la capitolul C înainte de 1 martie 2019;

273.2. la prezentarea procesului-verbal de recepție şi a actului juridic privind împărțirea bunurilor rezultate din societatea civilă, autentificat notarial, dacă nu sunt încheiate contracte de investiții în construcție (fapt confirmat printr-o declarație scrisă a asociatului ce reprezintă societatea civilă). Declarația care atestă faptul că nu au fost încheiate contracte de investiție se prezintă în cazul bunurilor înregistrate la capitolul C înainte de 1 martie 2019;

273.3. la prezentarea documentului ce atestă transmiterea bunului (act de primire-predare etc.), în cazul în care este notat contractul de investiție în construcție după regulile indicate în pct.227. Subpunctul se aplică pentru contractele de investiție înregistrate înainte de 1 martie 2019;

273.4. la prezentarea documentului ce atestă transmiterea bunului, în cazul în care încăperea izolată şi/sau locul de parcare din clădire (bunul viitor) a fost înscris în temeiul contractului de vânzare-cumpărare, sau a unui alt act de înstrăinare. În acest caz, pentru înregistrarea dreptului asupra apartamentului, suplimentar la actul de înstrăinare se indică şi documentul ce atestă transmiterea bunului (de exemplu, actul de primire-predare). Subpunctul se aplică în cazul contractelor de vânzare-cumpărare şi al altor acte de înstrăinare înregistrate înainte de 1 martie 2019;

273.5. la prezentarea:

273.5.1. actului de predare-primire a unității, semnat după darea în exploatare, şi a confirmării despre achitarea a 95% din prețul contractului, pentru justificarea dreptului de proprietate înregistrat provizoriu. Dacă se prezintă doar actul de predare-primire fără confirmarea despre achitarea a 95% din prețul contractului, înregistrarea provizorie nu se justifică, dar se efectuează modificări la subcapitolul I: se radiază înscrierea despre bun viitor, se modifică suprafața etc. Actul de predare-primire se asociază la înscrierea provizorie existentă. Ulterior, la prezentarea confirmării despre achitarea a cel puţin 95% din prețul contractului, înregistrarea provizorie se transformă în înregistrare;

273.5.2. actului de predare-primire a unității, semnat după darea în exploatare, prin care vânzătorul confirmă expres acordul la justificarea dreptului înregistrat provizoriu al cumpărătorului, dacă potrivit contractului de vânzare-cumpărare vânzătorul nu şi-a rezervat proprietatea. În cazul în care sunt înregistrate provizoriu ipoteci sau alte drepturi, registratorul le înregistrează definitiv, iar dreptul vânzătorului (cel care asigură construirea bunului) se radiază.

274. Cotele-părți stabilite/recalculate la darea în exploatare a clădirii pentru

unitățile referitor la care au fost încheiate acte juridice se înscriu conform actului de predare-primire a unității. Registratorul verifică dacă mărimea cotei în bunurile comune indicată în actul de predare-primire corespunde cu informaţiile din actul de constituire a condominiului/actul de modificare a actului de constituire a condominiului.

Secțiunea a 4-a

Particularitățile înregistrării dreptului de proprietate asupra bunurilor imobile ale societăților comerciale

275. Înregistrarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile transmise ca aport la capitalul social al societăților comerciale se efectuează în temeiul actelor de constituire, înregistrate în modul stabilit, care prevăd transmiterea bunului imobil sau a dreptului patrimonial în capitalul social al societății, al actului de predare-primire şi al deciziei privind înregistrarea persoanei juridice.

276. Înregistrarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile transmise în urma reorganizării societăților comerciale se efectuează în temeiul următoarelor acte, după caz:

276.1. actele de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică este creată prin contopire şi actul de transmitere, confirmat de fondatori sau organul care a luat decizia de reorganizare, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau

276.2. actele de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică a absorbit altă persoană juridică, actul de transmitere, aprobat în modul stabilit, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau

276.3. actele de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică este creată prin divizarea unei anumite persoane juridice, bilanțul de repartiție, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau

276.4. actele de constituire, înregistrate în modul stabilit, în care este indicat că persoana juridică este creată prin separare de la o anumită persoană juridică, bilanțul de repartiție, decizia privind înregistrarea persoanei juridice, sau

276.5. actele de constituire în care este indicat că persoana juridică este creată prin transformare, actul de predare-primire şi decizia privind înregistrarea persoanei juridice.

277. Înregistrarea dreptului de proprietate sau a altor drepturi patrimoniale asupra bunurilor imobile situate pe teritoriul Republicii Moldova transmise ca aport la capitalul social sau în procesul reorganizării societăților comerciale nerezidente se efectuează în baza actelor emise sau înregistrate de autoritățile competente din țara în care au fost constituite societățile comerciale, cu traducerea în limba română, legalizată notarial. Prevederile pct. 22 se aplică în mod corespunzător.

Secțiunea a 5-a

Particularitățile înregistrării dreptului de proprietate

al statului asupra succesiunii vacante

278. Cererea privind înregistrarea dreptului de proprietate al statului asupra moștenirii vacante se depune de către Serviciul Fiscal de Stat.

279. În Registru, dreptul de proprietate se înscrie pe numele Republicii Moldova în temeiul certificatului de succesiune vacantă. În cazul procedurilor succesorale deschise după data de 1 martie 2019, dreptul de proprietate al statului se înscrie în temeiul certificatului de moștenitor emis în baza moștenirii vacante şi al actelor ce confirmă drepturile persoanei decedate.

Secțiunea a 6-a

Particularitățile înregistrării dreptului de proprietate

asupra bunurilor imobile transmise în proprietate

privată în contul cotelor-valorice din bunurile

întreprinderii agricole

280. Înregistrarea construcțiilor care intră în componența cotei-valorice din patrimoniul întreprinderii agricole atribuit în natură se efectuează în temeiul următoarelor acte, după caz:

280.1. certificatul de proprietate privată, semnat de directorul agenției teritoriale a Departamentului Privatizării şi Administrării Proprietății de Stat, anexa la certificat şi actul de predare-primire cu consemnarea datelor despre patrimoniul atribuit în natură, care individualizează construcțiile şi indică cota-parte exprimată în procente sau în fracție; sau

280.2. certificatul de proprietate privată, eliberat de secretarul consiliului local, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 29 din 19 aprilie 2006, care identifică bunurile imobile (descrierea acestora, lista bunurilor care formează clădiri şi edificii atribuite în natură, cota-parte) şi decizia (extrasul) adunării generale a lucrătorilor şi a pensionarilor întreprinderii agricole privind aprobarea metodologiei de determinare a cotelor-părți valorice şi a modului de distribuire în natură a patrimoniului; sau

280.3. certificatul de proprietate privată, eliberat de secretarul consiliului local, conform modelului aprobat prin ordinul ministrului economiei și comerțului nr. 29 din 19 aprilie 2006 (care conține inclusiv informaţii referitoare la numerele cadastrale ale construcțiilor în care persoana deține o cotă-parte şi mărimea cotei-părți în fiecare din acele construcții) şi listele conform modelelor indicate în anexele nr. 1 şi nr. 4 la Regulamentul cu privire la transformarea cotelor-părți valorice din proprietate comună în fracție sau procente, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2009, aprobate prin decizia consiliului local. Aceste liste se prezintă organului cadastral teritorial o singură dată de către personalul abilitat al primăriei localității sau de prima persoană care inițiază înregistrarea.

281. Înregistrarea primară a bunurilor imobile transmise în proprietate privată în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderii agricole poate fi efectuată în temeiul contractului de vânzare-cumpărare autentificat de către notar.

282. Bunurile imobile transmise în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderii agricole pot fi depuse în capitalul social al cooperativei de întreprinzător sau de producție, fără înregistrarea în prealabil în Registru.

283. Înregistrarea bunurilor imobile transmise în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderilor agricole introduse în capitalul social al cooperativei de întreprinzător se efectuează în temeiul procesului-verbal al consiliului cooperativei care conține decizia cu privire la primirea ca membru al cooperativei şi al actului de primire-predare a bunului imobil, cu indicarea cotei-părți.

284. Înregistrarea bunurilor imobile transmise în contul cotelor-valorice din bunurile întreprinderilor agricole introduse în capitalul social al cooperativei de producție se efectuează în temeiul procesului-verbal al adunării generale care conține decizia cu privire la primirea ca membru al cooperativei şi al actului de primire-predare a bunului imobil, cu indicarea cotei-părți.

285. Clădirile transmise sau care urmau a fi transmise în contul cotelor-părți valorice din patrimoniul fostelor întreprinderi agricole (sediile administrative, de învăţământ, de sănătate, de cultură, de sport, de protecţie şi asistenţă socială, precum şi de altă utilitate publică) se înregistrează în Registru în favoarea unității administrativ-teritoriale pe teritoriul căreia se află, în temeiul deciziei consiliului local de aprobare a listei acestor bunuri imobile în urma inventarierii.

286. Bunurile, altele decât cele menționate în art.81 alin.(2) din Legea nr. 523/1999 cu privire la proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, se înregistrează, provizoriu, în Registru, după unitatea administrativ-teritorială, în baza deciziei consiliului local de aprobare a listei bunurilor. La expirarea termenului de un an de la intrarea în vigoare a deciziei consiliului local de aprobare a listei bunurilor, la solicitarea autorității publice locale, înregistrarea provizorie se justifică, cu condiția că, la momentul depunerii cererii de înregistrare de către autoritatea publică locală, nu este înregistrat dreptul de proprietate al altei persoane în baza documentelor justificative.

Secțiunea a 7-a

Particularitățile înregistrării dreptului de ipotecă.

Particularitățile înregistrării drepturilor în cazul în

care se dispune de bunul imobil ipotecat

287. Cererea de înregistrare a ipotecii poate fi depusă de către debitorul ipotecar sau de către creditorul ipotecar, iar în cazul în care executarea obligației de către debitor este garantată prin ipotecă de către garantul ipotecar, cererea de înregistrare se depune de către garantul ipotecar sau de către creditor, dacă contractul nu prevede altfel. În cazul în care dreptul de proprietate asupra bunului imobil este înregistrat pe cote-părți, cererea de

înregistrare a ipotecii se întocmește pentru fiecare cotă-parte ipotecată.

288. Dacă dreptul de ipotecă a fost cesionat potrivit contractului de cesiune a creanței garantate, cererea de înregistrare se semnează de ambele părți ale contractului, dacă contractul de cesiune nu este autentificat notarial. În cazul contractelor de ipotecă încheiate până la data de 1 martie 2019 în care creditorul ipotecar nu este o bancă, dacă contractul de ipotecă nu prevede dreptul creditorului ipotecar de a ceda dreptul de creanță, iar contractul de cesiune a creanței nu este autentificat notarial, registratorul solicită prezentarea acordului scris al debitorului ipotecar.

289. În cazul în care este cesionat dreptul de ipotecă, dar este înregistrată şi posesia cedentului asupra bunului imobil, transcrierea posesiei pe numele cesionarului se efectuează doar dacă contractul de cesiune face expres referire şi asupra posesiei sau dacă se prezintă un acord (contract) separat în acest sens.

290. În cazul în care creditorul ipotecar se află în proces de insolvabilitate, cesiunea ipotecii se înregistrează pe numele noului titular în temeiul contractului de ipotecă anterior, al contractului de cesiune a creanței semnat de către administratorul insolvabilității şi de către noul titular şi al certificatului de achitare a prețului, eliberat de administratorul insolvabilității.

291. Notarea privind sechestrul sau interdicția de înstrăinare a bunului imobil nu constituie temei pentru refuzul înregistrării cesiunii drepturilor ipotecare. Interdicția de a efectua modificări în Registru constituie temei legal de refuz pentru înregistrarea cesiunii ipotecii.

292. Dreptul de ipotecă legală se înregistrează în Registru:

292.1. la cererea organului fiscal sau vamal, în baza avizului privind constituirea ipotecii legale, în care se indică numerele cadastrale ale bunurilor imobile, după caz – drepturile patrimoniale care se grevează cu ipotecă, temeiul creanței şi mărimea acesteia. La aviz se anexează hotărârea/decizia organului fiscal sau vamal ce confirmă creanțele statului față de debitor apărute în baza legislației fiscale sau vamale ori copia autentificată a hotărârii judecătorești definitive care atestă aceste datorii;

292.2. la cererea creditorului, în baza avizului privind constituirea ipotecii legale, în care se indică numerele cadastrale ale bunurilor imobile, după caz – drepturile patrimoniale care se grevează cu ipotecă, şi mărimea creanței. La aviz se anexează copia autentificată a hotărârii judecătorești definitive care atestă existența datoriilor debitorului față de creditor și dovada faptului că avizul a fost adus la cunoștința debitorului;

292.3. dacă bunurile imobile sau drepturile patrimoniale pentru care se constituie ipoteca legală sunt deja grevate cu ipotecă, înregistrarea se refuză, cu excepția cazului în care contractul de ipotecă anterioară nu prevede altfel;

292.4. în cazul bunurilor imobile înregistrate ca proprietate comună în devălmășie sau pentru care este notată calitatea de bun comun, dacă conform actelor justificative nu toți coproprietarii sunt debitori, ipoteca legală se înregistrează doar după stabilirea şi înregistrarea cotelor-părți din bunul comun, în conformitate cu legislația.

293. Prioritatea ipotecii se determină în funcție de ordinea depunerii cererii de înregistrare.

294. Modificarea rangului de prioritate a ipotecii se efectuează în temeiul acordului scris dintre creditori. Cererea de înregistrare a schimbării gradului de prioritate a ipotecii se depune de către ambii creditori.

295. Posesia poate fi notată în temeiul unuia dintre următoarele documente:

295.1. acordul dintre creditorul ipotecar şi debitorul ipotecar privind transmiterea benevolă în posesie a bunului ipotecat, autentificat notarial;

295.2. ordonanța judecătorească ce conține semnătura şi ștampila judecătorului;

295.3. hotărârea judecătorească definitivă;

295.4. în cazul executării silite în temeiul unui contract de ipotecă executoriu – procesul-verbal de transmitere în posesie, emis de executorul judecătoresc în cadrul procedurii de executare prevăzute de Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004;

295.5. procesul-verbal de transmitere în posesie, întocmit de executorul judecătoresc, în cazul în care are loc executarea silită a actului judecătoresc;

295.6. în cadrul procedurii de insolvabilitate, temei pentru notarea posesiei creditorului garantat îl constituie fie actul de transmitere (predare-primire) a bunului în posesia creditorului garantat, întocmit de către administratorul insolvabilității sau de către lichidator, fie încheierea instanţei de judecată privind trecerea bunului în posesia creditorului garantat pentru a fi valorificat.

296. Neînregistrarea cesiunii drepturilor ipotecate nu constituie temei pentru refuzului înregistrării posesiei cesionarului (noul titular al dreptului de ipotecă) asupra bunului ipotecat. La cererea de notare a posesiei se vor anexa şi documentele ce confirmă cesiunea drepturilor ipotecare, acestea urmând a fi îndosariate sau arhivate conform procedurii.

297. Sechestrele sau interdicțiile înscrise în Registru nu constituie temei pentru refuzul notării posesiei.

298. Registratorul verifică existența acordului scris al creditorului ipotecar în caz de înstrăinare, de grevare cu drepturi reale (cu excepția ipotecii ulterioare) sau de dare în arendă ori în folosință (gratuită/oneroasă), de schimbare a destinației, de resistematizare, de construire de dependințe, precum şi de demolare, inclusiv parțială, a obiectului ipotecat.

299. Registratorul solicită acordul scris al creditorului ipotecar şi în următoarele cazuri:

299.1. pentru înregistrarea drepturilor care izvorăsc din contractele de societate civilă/colaborare;

299.2. pentru înregistrarea construcției amplasate pe terenul ipotecat şi a dreptului de proprietate asupra acesteia;

299.3. pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra încăperii, care este transmisă investitorului în temeiul contractului de investiții în construcție şi al actului de primire-predare, în cazul în care construcția sau terenul sunt ipotecate;

299.4. pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra încăperii (bun viitor) ipotecate, care este transmisă investitorului în temeiul contractului de investiții în construcție şi al actului de primire-predare;

299.5. pentru înregistrarea pe numele proprietarului construcției a încăperilor noi în construcția ipotecată.

300. Dacă actul prin care se dispune de bunul imobil este autentificat notarial, prezentarea acordului creditorului la organul cadastral teritorial nu este necesară.

301. Acordul creditorului ipotecar nu este necesar în cazul în care înregistrarea dreptului sau notarea contractelor urmează a fi efectuată în temeiul unei hotărâri judecătorești, al actelor emise în procesul de insolvabilitate conform Legii insolvabilității nr.149/2012 sau în cadrul executării silite conform Codului de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004.

302. Pentru înregistrarea extinderii dreptului de ipotecă asupra bunurilor imobile noi (terenuri, construcții care constituie bunuri imobile separate care nu sunt părți componente ale terenului ipotecat) este necesară prezentarea acordului adițional la contractul de ipotecă.

303. În cazul în care pe terenul ipotecat este construită de către proprietarul terenului o construcție, concomitent cu înscrierea construcției în Registru și cu achitarea taxei pentru înregistrare, se înregistrează dreptul de ipotecă în temeiul actului juridic prin care a fost ipotecat terenul. Dacă una dintre construcții sau o parte din construcție se află în proprietatea terților, ipoteca nu se extinde asupra acestora. Aceeași procedură se aplică și în cazul în care este ipotecat dreptul de superficie şi titularul acestui drept construiește o construcție sau înregistrează o plantație perenă.

304. Dacă, la data de 1 martie 2019 sau ulterior, terenul şi bunul imobil înregistrat separat la capitolul B devin proprietate a aceleiași persoane, iar terenul sau bunul imobil înregistrat separat este grevat cu drept de ipotecă, ipoteca se extinde, la cererea creditorului sau a debitorului ipotecar, cu achitarea taxei pentru înregistrare. Dreptul de ipotecă se înregistrează în temeiul actului juridic prin care a fost ipotecat terenul sau bunul imobil înregistrat separat la capitolul B.

305. La înregistrarea dreptului de proprietate al moștenitorului asupra bunului ipotecat, acordul creditorului ipotecar nu este necesar. Transferul dreptului de proprietate se efectuează cu menţinerea ipotecii.

306. În cazul în care cererea de înregistrare a dreptului de proprietate asupra bunului ipotecat se întemeiază pe o hotărâre a instanţei de judecată irevocabilă, transferul

dreptului de proprietate se efectuează cu menţinerea ipotecii. Dreptul de ipotecă se radiază odată cu prezentarea actelor ce servesc temei pentru radierea dreptului respectiv.

307. În cazul vânzării/achiziționării bunului ipotecat de către creditorul ipotecar, ca urmare a executării dreptului de ipotecă, sechestrele şi interdicțiile instituite de instanță în litigiile legate de exercitarea dreptului de ipotecă, aplicate de executorii judecătorești şi de alte autorităţi, indiferent dacă sunt sau nu legate de litigiile de exercitare a dreptului de ipotecă, se radiază în baza confirmării vânzării emise de creditorul ipotecar. Radierea se efectuează la cerere, cu achitarea taxelor, concomitent cu înregistrarea dreptului cumpărătorului. Confirmarea vânzării emisă de creditorul ipotecar conține informația despre vânzarea bunului şi indică ipotecile şi măsurile de asigurare care s-au stins ca urmare a vânzării şi poate fi inclusă în contractul de vânzare-cumpărare sau prezentată ca un document separat.

308. Sechestrele şi interdicțiile aplicate de instanțele de judecată în litigiile care nu sunt legate de exercitarea dreptului de ipotecă şi cele aplicate de organele de urmărire penală se radiază în ordine generală la prezentarea actelor justificative privind anularea acestor măsuri.

Secțiunea a 8-a

Particularitățile înregistrării superficiei

309. Superficia se înregistrează la cerere, în temeiul:

309.1. actului juridic autentificat notarial, al hotărârii judecătorești irevocabile, al certificatului de moștenitor sau al actului administrativ, în cazurile prevăzute de lege, prin care se dispune constituirea, modificarea sau transmiterea superficiei;

309.2. actului juridic autentificat notarial prin care proprietarul terenului şi al construcției situate pe acesta a dispus doar de construcție (în cazul actelor juridice încheiate după data de 1 martie 2019);

309.3. actului juridic autentificat notarial prin care proprietarul terenului şi al construcției situate pe acesta a dispus atât de teren, cât şi de construcție, dar în favoarea unor persoane diferite (în cazul actelor juridice încheiate după data de 1 martie 2019);

309.4. declarației autentificate notarial prin care proprietarul terenului renunță la dreptul de a invoca accesiunea, în cazul în care s-a construit pe terenul său de către altă persoană. Superficia se înregistrează în favoarea beneficiarului construcției (constructorului) sau a persoanei căreia beneficiarul i-a transmis dreptul de proprietate asupra construcției. Cererea de înregistrare se depune de către beneficiarul superficiei.

310. În cazurile prevăzute la subpct. 309.2 și 309.3, superficia se înregistrează chiar dacă în actul justificativ nu este stipulată expres constituirea superficiei. Înregistrarea superficiei în aceste cazuri se face la cererea scrisă a solicitantului, însoțită de planul geometric, cu indicarea părții din teren asupra căreia este instituită superficia, coordonat de către proprietarul terenului recepționat în modul stabilit, sau de declarația proprietarului terenului privind grevarea întregului teren cu superficie. Drept temei de înregistrare a

superficiei în Registru se indică actul juridic prin care a fost înstrăinată construcția.

311. Superficia se înregistrează cu indicarea în Registru a duratei pentru care a fost constituită. Dacă în actul justificativ, în temeiul căruia se înregistrează superficia, nu este indicată durata superficiei, în Registru se indică durata de 99 de ani.

312. La înregistrarea superficiei, la rubrica „Comentariu” se indică textul „Se referă la construcția _____” şi numărul cadastral al construcției înregistrate ca proprietate a superficiarului.

313. În temeiul actului prin care s-a constituit superficia, se înregistrează, cu achitarea taxelor, şi dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcției existente indicate în act care face obiectul superficiei, iar dreptul de proprietate asupra construcției al celui care a constituit superficia se radiază.

314. În cazul în care superficiarul înstrăinează construcția către un terț, concomitent cu înregistrarea dreptului de proprietate al noului titular, se înregistrează şi superficia, cu achitarea taxelor pentru înregistrare, chiar dacă actul justificativ nu prevede în mod expres transmiterea superficiei.

315. În cazul în care obiect al ipotecii este superficia (grevarea), la înregistrarea ipotecii, la rubrica „Comentariu” se indică mențiunea scrisă cu litere majuscule „OBIECTUL IPOTECII CONSTITUIE SUPERFICIA” şi se indică numărul dreptului grevat.

316. Superficia se radiază:

316.1. la cererea persoanei interesate, în cazul stingerii superficiei prin expirarea termenului pentru care a fost constituită, sau cu acordul superficiarului, în cazul rezoluțiunii contractului prin care s-a instituit superficia:

316.1.1. concomitent cu radierea superficiei, se radiază dreptul de proprietate al superficiarului asupra construcției şi se înregistrează în folosul proprietarului terenului, cu achitarea taxelor pentru înregistrare. Ca temei de efectuare a înscrierii în Registru se indică art.662 din Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002;

316.1.2. dacă este înregistrată ipoteca asupra dreptului de superficie sau asupra construcției înregistrate ca proprietate a superficiarului, ipoteca se radiază cu acordul creditorului ipotecar. În cazul în care nu se prezintă acordul creditorului ipotecar, superficia se radiază fără a radia ipoteca. Dacă se prezintă actul juridic prin care proprietarul terenului preia obligațiile din contractul de ipotecă, ipoteca se transcrie la teren cu aceleași date. Alte drepturi reale limitate se radiază concomitent cu radierea superficiei dacă nu se prezintă alte documente. Contractele de locațiune sau de arendă încheiate de superficiar rămân notate;

316.2. concomitent cu înregistrarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului de către superficiar sau a dobândirii dreptului de proprietate a construcției de către proprietarul terenului ori a dobândirii de către un terț a ambelor bunuri. Temei pentru radierea superficiei servesc documentele prin care s-a dobândit proprietatea. Ipotecile înregistrate se mențin înregistrare și nu se radiază;

316.3. concomitent cu radierea construcției, ca urmarea a distrugerii (demolării), dacă actul prin care s-a constituit superficia prevede expres că superficia se stinge în cazul pieirii construcției.

317. Superficia legală, instituită la data de 1 martie 2019 conform prevederilor art. 27 din Legea nr. 1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, asupra terenului proprietate privată care aparține unei persoane în folosul proprietarului bunului imobil înregistrat separat la capitolul B (cu excepția construcțiilor provizorii) se înregistrează la cererea persoanei interesate, în următoarele condiții:

317.1. dacă proprietarul bunului imobil înregistrat separat la capitolul B are, la data de 1 martie 2019, un drept de posesie sau folosință asupra terenului (locațiune sau arendă), născut din lege sau contract, altul decât un drept de superficie. Dacă proprietarul bunului imobil înregistrat separat la capitolul B are dreptul menţionat doar asupra unei părți din teren, superficia se înregistrează doar asupra acelei părți, potrivit planului geometric cu indicarea părții, recepționat în modul stabilit. Dreptul de posesie sau folosință, altul decât cel născut din contract, concomitent cu înregistrarea superficiei, se radiază. Dreptul de posesie sau folosință trebuie să existe la data de 1 martie 2019, chiar dacă la data depunerii cererii s-a stins.

Registratorul verifică dacă, potrivit înscrierilor în Registru sau documentelor ce confirmă recepția lucrărilor de construcție din dosarul cadastral, construcția nu este provizorie;

317.2. dacă contractul prin care a fost constituit dreptul de posesie sau folosință sau legea stabilesc că, după expirarea termenului prevăzut în contract sau în lege, proprietarul terenului devine proprietar şi al bunului imobil înregistrat separat la capitolul B, acest termen se indică în Registru ca durată a superficiei. La expirarea termenului, la cerere, dreptul de superficie se radiază, iar bunul imobil înregistrat separat la capitolul B se înregistrează ca proprietate a proprietarului terenului;

317.3. dacă proprietarul bunului imobil înregistrat separat la capitolul B nu are niciun drept asupra terenului, pentru înregistrarea superficiei se prezentă fie planul geometric al terenului, cu indicarea părții din teren asupra căreia s-a instituit superficia, semnat de proprietarul terenului şi recepționat în modul stabilit, fie declarația autentificată notarial sau semnată în fața registratorului, prin care proprietarul terenului confirmă că superficia legală s-a instituit asupra întregului teren;

317.4. durata superficiei legale se indică în Registru la prezentarea actului justificativ care prevede durata superficiei, cu excepția prevăzută la subpct. 317.1.

318. Superficia legală, instituită la data de 1 martie 2019 conform prevederilor art. 29 din Legea nr.1125/2002 pentru punerea în aplicare a Codului civil al Republicii Moldova, asupra terenului proprietate a statului sau a unității administrativ-teritoriale în folosul proprietarului bunului imobil înregistrat separat la capitolul B (cu excepția construcțiilor provizorii) se înregistrează la cererea persoanei interesate, în următoarele condiții:

318.1. dacă proprietarul bunului imobil înregistrat separat la capitolul B are, la data

de 1 martie 2019, un drept de locațiune cu drept de construire asupra terenului, de concesiune, de folosință sau de posesie asupra terenului. Dacă proprietarul bunului imobil înregistrat separat la capitolul B are dreptul menţionat doar asupra unei părți din teren, superficia se înregistrează doar asupra acelei părți, potrivit planului geometric cu indicarea părții, recepționat în modul stabilit. Pentru înregistrarea superficiei, registratorul solicită de la inginerul cadastral nota de verificare prin care se confirmă existența planului terenului şi identificarea în acesta a bunului imobil, înregistrat separat la capitolul B. Dacă în contract, în actul administrativ sau în lege este prevăzut că, la expirarea termenului indicat, proprietarul terenului devine proprietar şi al bunului imobil înregistrat separat la capitolul B, acest termen dat se indică în Registru ca durată a superficiei. La expirarea termenului, dreptul de superficie se radiază la cerere, iar bunul imobil înregistrat separat la capitolul B se înregistrează ca proprietate a proprietarului terenului. În cazul în care contractul sau actul justificativ sau legea nu conține o asemenea clauză, termenul superficiei nu se indică. Dreptul de posesie sau de folosință trebuie să existe la data de 1 martie 2019, chiar dacă la data depunerii cererii s-a stins;

318.2. dacă dreptul de locațiune, de folosință sau de posesie nu este înregistrat, pentru înregistrarea superficiei legale se prezintă originalul actului justificativ al locațiunii, al concesiunii, al folosinței, al posesiei şi confirmarea scrisă a autorităţii care administrează terenul proprietate publică privind existența raportului juridic la data de 1 martie 2019. Pentru înregistrarea superficiei, datele din actele justificative referitoare la dreptul care nu a fost înregistrat privind suprafața și amplasarea terenului trebuie să corespundă cu terenul înregistrat. În caz contrar, superficia se înregistrează în conformitate cu condiţiile prevăzute la subpct. 318.5;

318.3. dacă, potrivit actului justificativ al locațiunii, al concesiunii, al folosinței sau al posesiei, titularul dreptului deține o cotă-parte din acest drept, superficia se înregistrează proporțional cu cota respectivă, cu indicarea mărimii cotei la rubrica „Comentariu”;

318.4. dacă pe teren sunt amplasate mai multe construcții deţinute în proprietate de către proprietari diferiți, pentru înregistrarea superficiei se prezintă planul geometric al terenului, cu indicarea părții din teren asupra căreia s-a instituit superficia.

Registratorul verifică dacă, potrivit înscrierilor în Registru sau potrivit documentelor ce confirmă recepția lucrărilor de construcție din dosarul cadastral, construcția nu este provizorie;

318.5. dacă proprietarul bunul imobil înregistrat separat la capitolul B nu deține niciun drept asupra terenului, superficia se înregistrează la prezentarea planului geometric al terenului, recepționat în modul stabilit, cu indicarea părții din teren asupra căreia s-a instituit superficia, semnat de către autoritatea publică locală și dacă, actele locale prevăd, și a actului administrativ corespunzător, sau de către autoritatea publică centrală care administrează terenul, după caz, alte acte prevăzute de cadrul normativ. În cazul în care superficia s-a instituit asupra întregului teren, se prezintă confirmarea scrisă emisă de autoritatea menționată. Dacă terenul este înregistrat la nivelul soclului clădirii, superficia legală se înregistrează în baza cererii persoanei interesate, fără a fi necesară prezentarea planului geometric sau a confirmării din partea autorităţilor, dar se solicită de la inginerul cadastral nota de verificare prin care se confirmă existența planului terenului şi

identificarea bunului imobil în plan;

318.6. în condiţiile descrise la subpct. 318.5, se înregistrează superficia legală în cazul în care proprietarii de bunuri privatizate sau de întreprinderi private dețin acte de posesiune şi folosință a terenurilor aferente (de regulă, titluri de autentificare a drepturilor deținătorului de teren), anulate prin Legea nr.121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, chiar dacă dreptul în temeiul acestor acte a rămas înregistrat în Registru.

Registratorul verifică dacă, potrivit înscrierilor din Registru sau în baza documentelor ce confirmă recepția lucrărilor de construcție din dosarul cadastral, construcția nu este provizorie;

318.7. în cazul în care clădirea este proprietate pe cote-părți, superficia se înregistrează proporțional cu cotele corespunzătoare.

319. Dacă proprietarul bunului imobil înregistrat separat la capitolul B la data de 1 martie 2019 a înstrăinat bunul după această dată fără a solicita înregistrarea superficiei legale, dobânditorul bunului imobil înregistrat separat la capitolul B poate solicita înregistrarea superficiei legale, cu respectarea condiţiilor prin care s-a constituit superficia.

320. În Registru, la rubrica „Temei” se indică mențiunea „Superficie legală, Legea nr.1125/2002”.

321. Înregistrarea superficiei legale în folosul proprietarilor încăperilor izolate, ai locurilor de parcare, înregistrate la capitolul C, se face la cererea asociației de proprietari în condominiu sau la cererea a cel puţin un proprietar al bunului imobil înregistrat la capitolul C, cu condiția ca bunul imobil înregistrat la capitolul B să fie înscris sub formă de condominiu.

322. Superficia se înregistrează în subcapitolul III al capitolelor A și B. La rubrica „Comentariu” se face înscrierea „Superficie legală în folosul proprietarilor înregistrați la cap. C din construcția nr. __ ” (se indică numărul cadastral (ultimele cifre) al construcției). Prevederile pct. 319-333 se aplică în mod corespunzător.

323. Pentru înregistrarea superficiei legale potrivit pct.318-322, persoana interesată trebuie să prezente o declarație pe propria răspundere din care să rezulte că bunul imobil înregistrat separat la capitolul B nu este demolat (distrus) la data depunerii cererii. Existența notării măsurilor de asigurare în Registru nu constituie temei de refuz al înregistrării superficiei legale, cu excepția cazului în care se interzice efectuarea modificărilor în Registru sau, în mod expres, înregistrarea superficiei.

Secțiunea a 9-a

Particularitățile înregistrării drepturilor în baza actelor eliberate în cadrul procedurilor succesorale deschise după 1 martie 2019

324. În cazul certificatului de moștenitor eliberat în cadrul procedurii succesorale deschise după 1 martie 2019, în Registru se radiază (prin tranzacție) dreptul de proprietate al persoanei decedate şi se înscriu ca proprietari toți moștenitorii indicați în certificatul de moștenitor, fără indicarea cotei. Actele de proprietate în temeiul cărora a fost înregistrat dreptul persoanei decedate se înscrie ca temei împreună cu certificatul de moștenitor.

325. În cazul în care dreptul persoanei care a lăsat moștenirea a fost înregistrat în devălmășie cu alți coproprietari şi nu se prezintă certificatul de proprietate sau contractul de partaj prin care se stabilește cota coproprietarilor, odată cu înregistrarea dreptului de proprietate al moștenitorilor se transcrie şi dreptul coproprietarilor, în baza actelor indicate în Registru.

326. Parafa de înregistrare se aplică doar pe certificatul de moștenitor. Actele justificative înscrise anterior în Registru își păstrează parafa aplicată la momentul înregistrării lor anterioare.

327. Data înregistrării dreptului de proprietate al moștenitorilor este data cererii.

328. Dacă la depunerea cererii se prezintă concomitent toți moștenitorii indicați în certificatul de moștenitor, se întocmește cererea de înregistrare a dreptului de proprietate în baza certificatului de moștenitor pe numele fiecărui moștenitor. În sistemul informațional, la rubrica „Proprietar – bun imobil”, sub același număr de ordine, se înscriu toți moștenitorii indicați în certificatul de moștenitor, iar la rubrica „Acte – drept”, pentru fiecare moștenitor se înscrie documentul corespunzător, cu menționarea numărului și a datei eliberării, iar în Registru, la rubrica „Nr. de înregistrare” se înscrie numărul cererii depuse de moștenitorul respectiv.

329. Dacă inițial se prezintă unul dintre moștenitori și ulterior se prezintă un alt moștenitor cu exemplarul său de certificat de moștenitor (numărul și data eliberării certificatului pot fi diferite), se întocmește cererea de înregistrare a moștenirii pe numele moștenitorului care s-a prezentat ulterior:

329.1. în sistemul informațional, certificatul eliberat moștenitorului se asociază la înregistrarea existentă cu datele din cererea depusă și, concomitent, se dezasociază certificatul asociat anterior la cererea primului moștenitor şi eliberat pe numele acestuia;

329.2. în parafa de înregistrare se indică data depunerii cererii de înregistrare a certificatului de moștenitor, când a fost asociat documentul.

330. În cazul în care dreptul de proprietate al persoanei decedate asupra bunului imobil a fost înregistrat pe cote-părți, cererea de înregistrare în temeiul certificatului de moștenitor se întocmește pentru fiecare cotă-parte.

331. La înregistrarea dreptului moștenitorilor în Registru se efectuează câte o înscriere separată (cu numere de ordine diferite) pentru fiecare cotă-parte care a fost înregistrată pe numele defunctului. În acest caz, pe certificatul de moștenitor se aplică atâtea parafe de înregistrare, completate cu data și numărul cererii de înregistrare a cotei respective, câte cote-părți au fost înregistrate.

332. În cazul în care terenul şi construcția/construcțiile amplasate pe acesta aparțineau persoanei decedate, dar au fost înregistrate la date diferite şi, respectiv, dreptul a fost înregistrat sub diferite numere de înscrieri, la adresarea moștenitorului se întocmește o singură cerere şi, respectiv, înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului şi a construcției pe numele moștenitorului se efectuează sub un singur număr de înscriere.

333. În cazul în care în procesul de înregistrare în temeiul certificatului de moștenitor la cererea unuia dintre comoștenitori registratorul constată, la accesarea datelor, că unul dintre moștenitori a decedat între timp, în Registru se înscrie şi moștenitorul decedat.

334. În cazul în care dreptul moștenitorului a fost înregistrat în Registru la cererea unui alt moștenitor, dar cerere de înregistrare în numele său nu a fost depusă, iar ulterior moștenitorul a decedat, la solicitarea persoanelor care dețin calitatea de moștenitor, cu întocmirea cererii pentru înregistrare, se înscrie în Registru, prin asociere, exemplarul certificatului de moștenitor al moștenitorului decedat și se aplică parafa de înregistrare.

335. În cazul în care se adresează un moștenitor şi se stabileşte că unul sau mai mulți dintre comoștenitorii indicați în certificatul de moștenitor sunt nerezidenți, în Registru se înscriu şi moștenitorii nerezidenți. Certificatul de atribuire a codului fiscal se solicită ulterior, la momentul adresării moștenitorului nerezident pentru înregistrarea exemplarului său de certificat de moștenitor sau, după caz, la înregistrarea drepturilor în temeiul contractului de partaj al masei succesorale.

336. În situațiile în care bunul imobil a fost înregistrat în procesul înregistrării primare masive, fără indicarea datelor complete de identitate ale titularului/titularilor, înregistrarea drepturilor în temeiul certificatului de moștenitor se efectuează dacă registratorul poate stabili cu certitudine că titularul înscris în Registru este persoana decedată.

337. În situația în care, din cauza datelor de identitate incomplete înscrise în Registru, registratorul nu poate stabili cu certitudine că persoana înscrisă ca titular al dreptului este persoana decedată, înregistrarea drepturilor în Registru se efectuează numai la prezentarea documentelor care atestă cu certitudine transmiterea drepturilor persoanei înscrise către moștenitori.

338. În cazul în care actul de proprietate este întocmit pe numele soțului supraviețuitor şi notarul a eliberat certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți pe numele soțului decedat, iar pe actul inițial justificativ ce confirmă dreptul de proprietate al soțului supraviețuitor a făcut mențiunea despre determinarea cotei-părți şi eliberarea certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți pe numele soțului decedat:

338.1. înregistrarea în Registru a dreptului moștenitorilor asupra cotei-părți ce a revenit soțului decedat se efectuează în temeiul certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți pe numele soțului decedat şi al certificatului de moștenitor;

338.2. înregistrarea dreptului de proprietate asupra cotei-părți ce revine soțului

supraviețuitor se efectuează în temeiul actului justificativ inițial, iar mărimea cotei-părți se înscrie potrivit înscrierii făcute de notar pe actul justificativ.

339. În cazul în care actul justificativ este întocmit pe numele soțului decedat şi notarul a eliberat soțului supraviețuitor certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți, iar pe actul inițial justificativ ce confirmă dreptul de proprietate al soțului decedat a făcut mențiunea despre determinarea cotei-părți şi despre mărimea cotei-părți ce a revenit soțului decedat:

339.1. înregistrarea dreptului de proprietate asupra cotei-părți ce revine soțului supraviețuitor se efectuează în temeiul certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți;

339.2. înregistrarea în Registru a dreptului moștenitorilor asupra cotei-părți ce a revenit soțului decedat se efectuează în temeiul actului justificativ inițial ce confirmă dreptul de proprietate al soțului decedat şi al certificatului de moștenitor, iar mărimea cotei-părți ce a revenit decedatului se indică conform mențiunilor efectuate de notar pe actul inițial justificativ;

339.3. în cazul în care notarul a întocmit certificate cu privire la dreptul de proprietate asupra cotelor-părți atât pe numele soțului supraviețuitor, cât şi pe numele soțului decedat, în Registru se înscriu aceste certificate de proprietate, fără actele inițiale.

340. În cazul în care moștenitorul prezintă certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună în devălmășie potrivit căruia coproprietarii sunt decedați şi se prezintă şi certificatul de moștenitor care atestă că moștenitorul moștenește întregul patrimoniu succesoral al unuia dintre coproprietarii decedați, înregistrarea dreptului se efectuează pe numele moștenitorului în mărimea cotei-părți indicate în certificatul cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți din proprietatea comună ce a aparținut coproprietarului decedat al cărui moștenitor este, în temeiul certificatului cu privire la dreptul de proprietate asupra cotei-părți, eliberat pe numele persoanei decedate şi al certificatului de moștenitor. Mărimea cotelor-părți ce au revenit celorlalți coproprietari decedați se indică în conformitate cu certificatele cu privire la dreptul de proprietate asupra cotelor-părți prezentate.

341. În cazurile în care dreptul de proprietate al persoanei decedate nu este înregistrat în Registru, registratorul decide înregistrarea drepturilor moștenitorilor în următoarele condiții:

341.1. dacă moștenitorul prezintă documente ce atestă că dreptul de proprietate al decedatului a fost dobândit legal și este valabil fără înregistrare conform prevederilor art. 371 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 şi ale art.425 alin.(1) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002 (de exemplu, dacă dreptul se constituie sau se transmite în temeiul moștenirii, al vânzării silite, al hotărârii judecătorești, al titlului de autentificare a dreptului deținătorului de teren, eliberat la atribuirea gratuită a terenurilor, ori dacă este dobândit prin efectul unui act normativ), înregistrarea dreptului în temeiul certificatului de moștenitor se realizează cu condiția prezentării documentelor ce atestă dreptul de proprietate al decedatului, aceste documentele urmând a fi înscrise în Registru

împreună cu certificatul de moștenitor. Parafa de înregistrare se aplică atât pe certificatul de moștenitor, cât şi pe actul de proprietate al decedatului, completându-se cu numărul și data depunerii cererii de înregistrare a moștenirii (nu se întocmesc două cereri diferite de înregistrare);

341.2. dacă în localitate nu a avut loc înregistrarea primară masivă sau bunul imobil nu a fost înregistrat în cadrul înregistrării primare masive, iar casa de locuit (împreună cu anexele gospodărești) ce a aparținut decedatului a fost înregistrată până în anul 1997 în registrul de evidență a gospodăriilor ținut de autoritatea publică locală:

341.2.1. dreptul moștenitorului asupra casei de locuit se înscrie în Registru în temeiul certificatului de moștenitor şi al extrasului din registrul de evidență a gospodăriilor, care atestă faptul înregistrării casei pe numele persoanei decedate;

341.2.2. se va ţine cont că, potrivit art.35 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998, înscrierea dreptului de proprietate asupra construcției se face după înscrierea dreptului de proprietate asupra terenului. Astfel, înregistrarea casei de locuit se efectuează numai dacă anterior a fost înregistrat dreptul de proprietate asupra terenului pe numele persoanei decedate sau după unitatea administrativ-teritorială. În cazul în care moștenitorul prezintă certificatul de moștenitor şi titlul de autentificare a drepturilor deținătorului de teren, eliberat pe numele decedatului, neînregistrat în Registru, terenul aferent se înscrie pe numele moștenitorului, deoarece dreptul de proprietate a decedatului se consideră apărut conform art.371 din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998. În Registru, ca temei al înscrierii, se indică titlul respectiv şi certificatul de moștenitor;

341.3. în cazul în care pe numele persoanei decedate nu a fost eliberat titlul de autentificare a drepturilor deținătorului de teren, însă se prezintă titlul provizoriu sau decizia autorităţii publice locale (ori extrasul din decizie) cu privire la transmiterea în proprietate a terenului persoanei decedate, dreptul moștenitorului asupra terenului nu se înregistrează. Pentru înregistrare se prezentă titlul de autentificare a dreptului deținătorului de teren, eliberat pe numele moștenitorului/moștenitorilor sau un alt act ce confirmă dreptul de proprietate care identifică bunul imobil (de exemplu, contractul de partaj al masei succesorale);

341.4. dacă în cadrul înregistrării primare masive în Registru a fost înregistrată doar construcția 01, fără menționarea suprafeței acesteia și fără înregistrarea construcțiilor accesorii, modificările în Registru prin înscrierea suprafeței construcției 01 şi înscrierea construcțiilor accesorii se efectuează în temeiul extrasului din registrul de evidență a gospodăriilor, eliberat pe numele proprietarului înscris decedat (care va conține datele complete privind construcțiile, stabilite în urma executării lucrărilor cadastrale) în baza cererii moștenitorilor, după întocmirea certificatului de moștenitor. În acest caz, la înregistrarea în Registru a drepturilor moștenite în baza certificatului de moștenitor se indică pentru construcția anterior înregistrată atât extrasul din registrul de evidență a gospodăriilor înscris în cadrul înregistrării primare masive, cât şi cel eliberat cu date complete, pe ultimul aplicându-se parafa cu numărul și data depuneri cererii de înregistrare a moștenirii;

341.5. dacă bunul imobil şi dreptul de proprietate al decedatului nu sunt înregistrate

în Registru, iar moștenitorul prezintă certificatul de moștenitor şi documente ce atestă dreptul de proprietate al persoanei decedate care a apărut anterior intrării în vigoare a Legii cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998 şi care, potrivit art. 59 alin. (1) din legea menționată, se consideră valabil, dreptul moștenitorului se înscrie în temeiul certificatului de moștenitor şi al documentelor ce atestă dreptul de proprietate al decedatului (de exemplu, dreptul înregistrat în registrele fostelor birouri de inventariere tehnică sau dreptul de proprietate dobândit în baza contractelor de vânzare-cumpărare a loturilor pomicole care, potrivit legislației anterioare, se înregistrau la primăria localității). Parafa de înregistrare se aplică atât pe certificatul de moștenitor, cât şi pe actele ce confirmă dreptul de proprietate al persoanei decedate prezentate de către moștenitor. Parafa se completează cu numărul și data depunerii cererii de înregistrare a moștenirii (nu se întocmesc două cereri diferite de înregistrare);

341.6. dacă dreptul persoanei decedate nu este înregistrat pe motiv că nu a fost depusă cererea de înregistrare, însă moștenitorul prezintă certificatul de moștenitor şi contractul de vânzare-cumpărare, schimb sau alt contract în care în calitate de dobânditor al dreptului este indicată persoana decedată:

341.6.1. în Registru se înscrie dreptul moștenitorilor în temeiul certificatului de moștenitor şi al contractului de vânzare-cumpărare, de schimb sau al altui contract în care persoana decedată este indicată ca dobânditor al dreptului. Temeiul legal al înscrierii în constituie art. 2162 alin. (3) din Codul civil al Republicii Moldova nr.1107/2002, potrivit căruia, la data decesului, patrimoniul persoanei devine masă succesorală și se transmite moștenitorilor săi. În masa succesorală se includ și drepturile contractuale, inclusiv dreptul de a dobândi dreptul prevăzut de contract:

341.6.1.1. moștenitorul depune cerere de înregistrare a dreptului în baza certificatului de moștenitor;

341.6.1.2. parafa de înregistrare se aplică atât pe certificatul de moștenitor, cât şi pe contractul respectiv, completându-se cu numărul și data depunerii cererii de înregistrare a moștenirii (nu se întocmesc două cereri diferite de înregistrare);

341.6.1.3. dacă în Registru, cu privire la dreptul ce constituie obiect al contractului sunt notate măsuri de asigurare, acest fapt constituie temei pentru refuzul înregistrării drepturilor în acest caz.

342. În cazul în care în Registru este înregistrat un alt drept decât dreptul de proprietate al persoanei decedate sau este notat contractul de investire în construcție, contractul de locațiune sau alt contract sau raport juridic pe numele persoanei decedate şi se prezintă certificatul de moștenitor, se întocmește cerere şi se percepe taxa corespunzătoare pentru serviciul solicitat;

342.1. în Registru, în subcapitolul III înregistrarea/notarea înscrisă pe numele persoanei decedate se radiază şi se înscrie o nouă grevare sub un alt număr de ordine în care ca titular al grevării se înscrie moștenitorul care a depus primul cererea, iar la rubrica „Acte – drept” se înscriu actele întocmite pe numele persoanei decedate, cu indicarea numărului cererii de înregistrare a acestora, precum şi certificatul de moștenitor, cu

numărul cererii de înregistrare depuse de moștenitorul respectiv. Numele şi prenumele celorlalți moștenitori se înscriu în sistemul informațional la rubrica „Acte – drept” indicele „+”:

342.1.1. parafa se aplică pe certificatul de moștenitor și se completează cu numărul și data depunerii cererii de înregistrare/notare depuse de moștenitor. Contractul întocmit pe numele persoanei decedate, care a fost înscris în Registru, păstrează parafa aplicată anterior;

342.2. la adresarea ulterioară a unui alt moștenitor cu exemplarul său de certificat de moștenitor, se întocmește cerere şi se percepe taxa corespunzătoarea pentru serviciul solicitate. În sistemul informațional, certificatul de moștenitor prezentat se asociază la grevarea existentă. În parafa aplicată se indică data depunerii cererii prin care a fost depus certificatul de moștenitor pentru asociere.

343. Înregistrarea dreptului de proprietate asupra cotei succesorale în baza actului de înstrăinare a cotei succesorale se realizează în felul următor:

343.1. în cazul în care cota succesorală a fost înstrăinată unui moștenitor, se efectuează o nouă înscriere în Registru (prin tranzacţie), se transcrie dreptul celorlalți comoștenitori și coproprietari, dacă sunt, cu excluderea comoștenitorului care a înstrăinat cota sa succesorală. Ca temei pentru această înregistrare, suplimentar la actele indicate în Registru se indică şi actul autentificat notarial prin care comoștenitorul a dispus de cota sa succesorală;

343.2. dacă, la prezentarea contractului privind înstrăinarea cotei succesorale, dreptul moștenitorilor nu a fost înregistrat anterior, dreptul acestora se înregistrează fără dreptul moștenitorului care a înstrăinat cota succesorală, în temeiul actelor ce confirmă dreptul de proprietate al decedatului, al certificatului de moștenitor, inclusiv al exemplarului certificatului de moștenitor al moștenitorului care a înstrăinat cota succesorală și al contractului privind înstrăinarea cotei succesorale;

343.3. în cazul în care cota succesorală este înstrăinată către un terț, se efectuează o nouă înscriere în Registru (prin tranzacţie), se transcrie dreptul celorlalți comoștenitori și coproprietari, dacă sunt, iar în locul comoștenitorului care a înstrăinat cota succesorală se înscrie terțul, în temeiul certificatului de moștenitor al moștenitorului care a înstrăinat cota succesorală și al actului juridic prin care a fost înstrăinată cota succesorală;

343.4. înregistrarea se efectuează pentru toate drepturile înregistrate în Registru în care comoștenitorul care a dispus de cota sa succesorală este înregistrat ca titular al dreptului în temeiul certificatului de moștenitor respectiv sau pentru care ar trebui să fie înregistrat, conform cererilor depuse, de către fiecare organ cadastral teritorial în raza de activitate a căruia se află bunurile imobile;

343.5. dacă este necesar pentru stabilirea bunurilor imobile care au aparținut persoanei decedate, se eliberează informația din banca centrală de date.

344. În cazul în care se prezintă concomitent certificatul de moștenitor, potrivit căruia moștenitorul deține o cotă-parte din masa succesorală (de exemplu, 1/2), şi

contractul de partaj al masei succesorale, potrivit căruia, în urma partajului, moștenitorului îi revine un bun imobil concret, în sistemul informațional, la rubrica „Proprietar – bun imobil” sub un număr de ordine se înscrie doar titularul dreptului care a dobândit prin contractul de partaj bunul imobil, la rubrica „Acte – drept” se înscrie doar contractul de partaj, iar la rubrica „Nr. de înregistrare” se indică numărul cererii. Parafa de înregistrare se aplică exclusiv pe contractul de partaj, în parafă indicându-se data depunerii cererii de înregistrare şi numărul cererii respective. În cazul în care dreptul moștenitorilor a fost înregistrat în Registru şi se prezintă contractul de partaj, în Registru se radiază dreptul moștenitorilor înscriși și se înscrie dreptul de proprietate al moștenitorilor conform contractului de partaj.

345. În temeiul actului de transmitere/executare a legatului, autentificat notarial, potrivit căruia moștenitorul/comoștenitorii transmit, iar legatarul primește legatul constituit din dreptul de proprietate asupra bunului imobil sau alt drept real, se înregistrează dreptul legatarului asupra bunului imobil indicat în act. Actul de transmitere a legatului trebuie să conțină descrierea bunului imobil/lista bunurilor imobile (inclusiv numărul cadastral și adresa), dreptul care se transmite legatarului, precum și, după caz, cota-parte din dreptul de proprietate asupra bunului imobil transmis.

Secțiunea a 10-a

Particularitățile înscrierilor referitoare la condominiu

conform Legii nr. 187/2022 cu privire la condominiu

346. Înscrierea condominiului se face în temeiul actului de constituire a condominiului, cu excepțiile prevăzute de lege. Pentru înregistrarea condominiului:

346.1. în cazul blocurilor locative date în exploatare, neînregistrate în Registru, suplimentar la actele necesare pentru înregistrarea unui bun construit, prevăzute la pct. 196, la cerere se anexează:

346.1.1. actul de constituire a condominiului;

346.1.2. după caz, acte juridice care confirmă dreptul de proprietate asupra încăperilor izolate;

346.1.3. hotărârea de înființare a asociației de proprietari din condominiu, semnată de părțile actului de constituire a condominiului, și statutul, în cazul în care actul de constituire a condominiului prevede organizarea proprietarilor de unități în asociație;

346.2. în cazul blocurilor locative date în exploatare, înregistrate în Registru, în care nu sunt înregistrate încăperi izolate, la cerere se anexează:

346.2.1. actul de constituire a condominiului;

346.2.2. după caz, actele juridice care confirmă dreptul de proprietate asupra încăperilor izolate;

346.2.3. hotărârea de înființare a asociației de proprietari din condominiu, semnată

de părțile actului de constituire a condominiului, și statutul, în cazul în care actul de constituire a condominiului prevede organizarea proprietarilor de unități în asociație;

346.3. în cazul constituirii încăperilor izolate prin procedura de formare, la cerere se anexează:

346.3.1. actul de constituire a condominiului;

346.3.2. actele privind formarea bunurilor imobile;

346.3.3. documentele ce confirmă recepția lucrărilor de construcție, dacă formarea a fost efectuată concomitent cu lucrările de construcție sau de reconstrucție;

346.3.4. hotărârea de înființare a asociației de proprietari din condominiu, semnată de părțile actului de constituire a condominiului, și statutul, în cazul în care actul de constituire a condominiului prevede organizarea proprietarilor de unități în asociație;

346.3.5. pentru încăperile izolate ca acte de drept în Registru se indică actele inițiale pentru construcție şi decizia de formare, iar dacă încăperile izolate se formează prin divizare – actul juridic privind partajul bunurilor. Concomitent cu înregistrarea încăperilor se înscrie şi cota-parte din părţile comune ale clădirii şi din dreptul de proprietate asupra terenului, aferente fiecărei încăperi izolate, calculate în procesul formării, şi indicate în actul de constituire a condominiului. Înscrierea cotelor-părți la capitolul C al Registrului se efectuează prin modulul „Condominiu”, indicându-se și temeiul înscrierii – „Actul de constituire a condominiului”. În cazul în care condominiul include și dreptul de superficie asupra terenului, se înscrie cota-parte din dreptul de superficie, indicat în actul de constituire a condominiului. Registratorul are obligația să verifice ca decizia de formare sau contractul de partaj și actul de constituire a condominiului să nu conțină date contradictorii;

346.3.6. în cazul în care formarea încăperilor izolate are loc concomitent cu recepția lucrărilor de construcție, înregistrarea încăperilor noi sau modificarea celor înregistrate se efectuează în temeiul actului ce confirmă recepția lucrărilor de construcție, al actelor inițiale asupra încăperii izolate supuse formării și al deciziei de formare sau al contractului încheiat între coproprietari/proprietari. Cota-parte din părțile comune (din clădire și din teren) se înscrie obligatoriu potrivit actului de constituire a condominiului sau actului de modificare a actului de constituire a condominiului;

346.3.7. în toate cazurile, actul de modificare a actului de constituire a condominiului se asociază și la înscrierea condominiului la capitolele A și B ale Registrului;

346.3.8. nu pot fi formate şi nu se înregistrează ca încăperi izolate de sine stătătoare suprafețele destinate folosinței comune, inclusiv folosinței exclusive, precum coridoarele comune, etajul tehnic, subsolul cu infrastructura inginerească precum și alte suprafețe care sunt destinate folosinței spațiilor cu destinaţie de locuință sau cu altă destinaţie;

346.4. în cazul construcțiilor cu altă destinație decât cea locativă, dacă, potrivit documentelor ce confirmă recepția lucrărilor de construcție, s-a construit clădire cu încăperi izolate, la cerere se anexează:

346.4.1. documentele ce confirmă recepția lucrărilor de construcție;

346.4.2. actul de constituire a condominiului;

346.4.3. după caz, actele juridice care confirmă dreptul de proprietate asupra încăperilor izolate;

346.4.4. hotărârea de înființare a asociației de proprietari din condominiu, semnată de părțile actului de constituire a condominiului, și statutul, în cazul în care actul de constituire a condominiului prevede organizarea proprietarilor de unități în asociație;

346.5. în cazul caselor individuale sau al clădirilor cu altă destinație, amplasate pe un teren comun, la cerere se anexează:

346.5.1. actul de constituire a condominiului;

346.5.2. după caz, actele de recepție a lucrărilor de construcție, dacă clădirile nu au fost înregistrate anterior, sau actele necesare pentru înregistrarea bunurilor viitoare;

346.5.3. hotărârea de înființare a asociației de proprietari din condominiu, semnată de părțile actului de constituire a condominiului, și statutul, în cazul în care actul de constituire a condominiului prevede organizarea proprietarilor de unități în asociație;

346.6. în cazul bunurilor viitoare, actele necesare și alte particularități privind înregistrarea sunt prevăzute în secțiunea a 3-a. Reglementările privind înregistrarea condominiului din prezenta secțiune se aplică în mod corespunzător și pentru bunurile viitoare;

346.7. în toate cazurile, registratorul solicită inginerului cadastral nota de verificare, prevăzută la subpct. 47.7.

347. Actul de constituire a condominiului prezentat organului cadastral teritorial trebuie să conțină informațiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din Legea cu privire la condominiu nr. 187/2022, şi în special:

347.1. numele, prenumele sau denumirea, domiciliul sau sediul părţilor la act;

347.2. adresa condominiului şi numărul cadastral al terenului şi numărul cadastral al construcției;

347.3. descrierea completă şi exactă a fiecărei unități din condominiu (inclusiv numărul încăperilor izolate, lista acestora cu indicarea destinației/modului de folosință, numărul nivelului, numărul scării la care se află fiecare unitate, numărul de unități la fiecare nivel şi la fiecare scară) și identitatea proprietarului/proprietarilor fiecărei unități;

347.4. descrierea completă şi exactă a părţilor comune şi a destinației lor (inclusiv suprafața terenului condominiului şi dreptul deținut de către proprietarii unităților (proprietate, superficie sau alt drept prevăzut de lege) din teren și mărimea cotelor-părți după caz, suprafața la sol a clădirii, suprafața totală interioară, numărul de niveluri, numărul de scări, suprafața totală a părților comune şi descrierea acestora, descrierea

dotărilor de care dispune clădirea, de exemplu, ascensor, terasă, spălătorie etc.);

347.5. descrierea completă și exactă a drepturilor principale de folosință exclusivă, dacă astfel de drepturi există, unitatea de care este legat şi titularii primari ai acestor drepturi;

347.6. descrierea completă și exactă a drepturilor accesorii de folosință exclusivă, dacă astfel de drepturi există, unitatea de care este legat și titularii primari ai acestor drepturi;

347.7. în cazul în care condominiu se constituie referitor la o construcție înregistrată în Registru, registratorul are obligația să verifice dacă în actul de constituire a condominiului este stipulat în mod expres că descrierea clădirii corespunde cu starea reală a clădirii.

348. Pentru a solicita înregistrarea condominiului, persoana care inițiază constituirea condominiului trebuie să dețină dreptul de proprietate sau de superficie asupra terenului.

349. Actul de constituire a condominiului trebuie să fie semnat de către proprietarul/toți coproprietarii terenului şi al/ai clădirilor amplasate pe teren, dacă acestea există. În cazul în care asupra terenului există un drept de superficie, actul de constituire a condominiului se semnează de superficiar, fără a fi necesară semnătura proprietarul terenului. Având în vedere că actul de constituire a condominiului se încheie în formă scrisă (fără obligativitatea autentificării notariale), cererea de înregistrare se semnează de către semnatarii actului, direct sau prin reprezentant.

350. Registratorul verifică dacă actul de constituire a condominiului este încheiat de către unicul proprietar sau de către toți coproprietarii terenului și, dacă există, și de către proprietarii clădirilor amplasate pe teren. Dacă asupra terenului există un drept de superficie, registratorul verifică ca actul de constituire a condominiului să fie încheiat de către superficiar sau superficiari (dacă au un drept comun).

351. În cazul în care condominiu se constituie referitor la o clădire al cărei proprietar deține un drept asupra terenului, apărut înainte de 1 martie 2019, altul decât proprietate sau superficie, din condominiu face parte acel drept, care trebuie să fie indicat în actul de constituire a condominiului.

352. În cazul în care condominiul se constituie cu privire la o clădire înregistrată al cărei proprietar deține un drept de superficie legală neînregistrat în Registru, condominiul poate fi înregistrat cu referire la clădirea respectivă. În acest caz, actul de constituire a condominiului trebuie să conțină mențiunea că proprietarul clădirii deține drept de superficie legală neînregistrat, care face parte din condominiu. Ulterior, proprietarii unităților sau asociația de proprietari din condominiu pot/poate solicita înregistrarea superficiei cu prezentarea actelor necesare, după caz.

353. În cazul în care condominiul se constituie cu privire la o clădire înregistrată în Registru, iar proprietarul acesteia nu are niciun drept asupra terenului, înregistrarea condominiului se poate efectua cu referire exclusivă la clădire.

354. Înscrierile se efectuează după cum urmează:

354.1. terenul care face parte din condominiu şi construcția amplasată pe acesta se descriu în subcapitolul I al capitolelor A și B din Registru;

354.2. în subcapitolul II al capitolelor A și B, la rubrica „Proprietarul” se efectuează înscrierea „Condominiu”;

354.3. dacă, potrivit actului de constituire a condominiului, proprietarii unităților din condominiu dețin un drept de superficie asupra terenului condominiului, înscrierea „Condominiu” se face la subcapitolul III al capitolului A, după selectarea tipului grevării „Superficie”, iar ca titular al superficiei se înscrie „Condominiu”. Dacă din condominiu face parte alt drept prevăzut de lege, înscrierea „Condominiu” se face corespunzător tipului grevării;

354.4. la rubrica “Temeiul înscrierii” se indică actul de constituire a condominiului și, după caz, actul de constituire a superficiei;

354.5. concomitent cu înregistrarea condominiului, dreptul de proprietate, de superficie sau alt drept al celui ce constituie condominiul înscris anterior se radiază. Dacă se radiază dreptul de proprietate, radierea acestuia și înscrierea „Condominiu” se face prin modulul „Tranzacție”;

354.6. pentru fiecare unitate (încăpere izolată sau loc de parcare din clădire), în subcapitolul I al capitolului C, după descrierea apartamentului, a încăperii izolate sau a locului de parcare din clădire, se înscrie cota-parte din părțile comune (asupra terenului şi a părţilor comune din clădire).

Exemplu de înscriere: „Condominiu, 5%. Temei: Actul de constituire a condominiului din _____.”;

354.7. înscrierea cotei-părți din părțile comune se face concomitent cu înregistrarea unității, fără cerere suplimentară.

355. Dacă din condominiu face parte un alt drept prevăzut de lege asupra terenului decât dreptul de proprietate sau de superficie, actul de constituire a condominiului poate să nu conțină mărimea cotelor-părți din acest drept.

356. În cazul în care cota-parte din părțile comune se stabilește ulterior înregistrării încăperilor izolate sau cota-parte a fost modificată, cererile privind înregistrarea cotei-părți în subcapitolul I al capitolului C se depun pentru toate unitățile concomitent, cu achitarea taxelor pentru modificarea înscrierilor. Cererile pot fi depuse de către proprietarii unităților din condominiu, de către asociația de proprietari din condominiu sau de către persoana care a asigurat construirea clădirii, dacă aceasta este și semnatar al actului de constituire a condominiului sau al actului de modificare, întocmit potrivit art. 8 din Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu. La înregistrarea cotelor-părți, pe actul care a servit temei pentru înscriere nu se aplică parafa de înregistrare.

357. Temei pentru înscrierea cotei-părți pot servi:

357.1. actul de constituire a condominiului;

357.2. actul de modificare a actului de constituire a condominiului;

357.3. în cazul condominiului declarat conform art. 88 și 89 din Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu – procesul-verbal al adunării generale a asociației proprietarilor din condominiu (semnat de preşedintele şi secretarul şedinţei), care prevede aprobarea cotelor-părți din condominiu cu voturile a mai mult de 1/2 din proprietarii din condominiu.

358. În cazul caselor individuale sau al altor clădiri amplasate pe un teren comun, înscrierea „Condominiu” se face la teren și, după caz, la construcțiile accesorii care fac parte din bunurile comune din condominiu. Cota-parte din teren și, după caz, din construcțiile comune nu se indică în Registru, dar trebuie menționată în actul de constituire a condominiului.

359. Modificarea în Registru a datelor cu privire la condominiu se efectuează în baza actului de modificare a actului de constituire a condominiului. Actul de modificare a actului de constituire a condominiului trebuie să fie semnat de proprietarii care dețin cel puţin 2/3 din cotele-părți din condominiu, respectiv, acesta va conține inclusiv lista unităților din condominiu, suprafața acestora, numele proprietarilor și semnăturile a cel puțin 2/3 dintre proprietarii de unități.

360. Actul de modificare a actului de constituire a condominiului întotdeauna se asociază suplimentar la înscrierea despre condominiu din capitolele A și B, indiferent dacă acesta se indică ca temei la efectuarea modificărilor la capitolul C sau pentru înregistrarea grevărilor.

361. Pentru modificarea datelor cu privire la condominiul înregistrat anterior intrării în vigoare a Legii nr.187/2022 cu privire la condominiu, se prezintă actul de constituire a condominiului, dacă acesta nu a fost încheiat anterior, sau actul de constituire a condominiului în redacție nouă sau actul de modificare a actului de constituire a condominiului. În toate cazurile, acesta este încheiat de către proprietarii ce dețin 2/3 din cotele-părți din condominiu. Actul prezentat se asociază la înscrierea despre condominiu.

362. La cererea administratorului asociației de proprietari din condominiu, în Registru, la terenul și clădirea condominiului, se notează asociația, selectând din clasificator „Asociația de proprietari din condominiu”. La rubrica „Temeiul înscrierii” se indică decizia privind înregistrarea Asociației de proprietari din condominiu. Pentru efectuarea notării, se prezintă copia deciziei privind înregistrarea asociației de proprietari din condominiu. În cazul în care decizia privind înregistrarea Asociației de proprietari din condominiu nu conține numărul cadastral al bunului imobil pentru care a fost constituită asociația, se prezentă copia statutului sau, după caz, alt act care identifică bunul imobil, care doar se va îndosaria.

363. Pentru înregistrarea extinderii volumului unităților sau a unităților noi ca urmare a reconstrucției (inclusiv lucrări de supraetajare, mansardare, replanificare cu extinderea volumului) a construcției din condominiu, se prezintă:

363.1. contractul de societate civilă sau alt contract corespunzător, încheiat

prealabil între asociația de proprietari din condominiu, sau, dacă aceasta nu este creată, încheiat între toți proprietarii de unități și dobânditorii noilor unități, beneficiarii modificării unităților existente, autentificat notarial;

363.2. actul de modificare a actului de constituire a condominiului sau actul de constituire a condominiului, dacă nu a fost încheiat anterior, semnat de către 2/3 dintre proprietarii din condominiu;

363.3. documentele ce confirmă recepția lucrărilor de construcție;

363.4. alte acte, după caz, care confirmă dreptul asupra unităților noi sau a modificării unităților existente.

364. Actul ce confirmă recepția lucrărilor de construcție se asociază la înscrierea din subcapitolul II al capitolului B. Actul de modificare a actului de constituire a condominiului sau actul de constituire a condominiului se asociază la înscrierile din capitolele A și B unde este înregistrat condominiul. Noile unități se vor înscrie în Registru în temeiul:

364.1. contractului de societate civilă, menționat în subpct. 363.1, şi al documentelor ce confirmă recepția lucrărilor de construcție, daca dobânditorul și cel ce a asigurat construirea este aceeași persoană;

364.2. contractului de societate civilă, menționat în subpct.363.1, al actului de predare-primire şi, după caz, al altor acte juridice ce reglementează raporturile dintre ei, dacă dobânditorul și cel ce a asigurat construirea sunt persoane diferite.

365. Înregistrarea modificărilor unităților existente se efectuează după recepția lucrărilor de construcție în baza contractului de societate civilă sau, după caz, în baza altor acte juridice ce reglementează raporturile juridice dintre proprietarul unității şi cel ce a asigurat construirea, precum şi a actului de predare-primire.

366. Dacă potrivit actului de constituire a condominiului/actului de modificare a actului de constituire a condominiului, la construcția înregistrată în Registru, în urma reconstrucției, apar unități noi și se solicită înregistrarea ca bunuri viitoare, pentru înregistrare se prezintă:

366.1. contractul de societate civilă menționat în subpct. 363.1;

366.2. actul de modificare a actului de constituire a condominiului sau actul de constituire a condominiului, dacă nu a fost încheiat anterior;

366.3. autorizaţia de construire;

366.4. proiectul construcției.

367. La înregistrarea bunurilor viitoare în construcția înregistrată, modul de folosință sau alte date privind statutul clădirii nu se modifică.

368. Înscrierea actului de modificare a actului de constituire a condominiului/actului

de constituire a condominiului se asociază la înscrierile din capitolele A și B, unde este înregistrat condominiul.

369. Dreptul de proprietate asupra încăperilor viitoare se înregistrează în temeiul contractului de societate civilă şi al autorizaţiei de construire.

370. În cazul în care actul de constituire a condominiului/actul de modificare a actului de constituire a condominiului prevede dreptul principal de folosință exclusivă pentru unul sau mai mulți proprietari de unități, acest drept se înregistrează în Registru la cererea părții interesate, iar pe act se aplică parafa de înregistrare.

371. Dreptul principal de folosință exclusivă se înregistrează la capitolele A și B, la subcapitolul III partea I dacă se referă la teren sau clădire, cu descrierea spațiului aflat în folosință la rubrica „Comentariu”, în conformitate cu planul de nivel sau planul geometric, cu indicarea părții la care se referă, recepționat în modul stabilit.

372. În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unității, proprietarul căreia avea un drept principal de folosință exclusivă, înscrierea acestui drept în folosul noului proprietar de unitate se face doar dacă actul juridic prevede înstrăinarea acestui drept.

373. În cazul în care dreptul principal de folosință exclusivă a fost ipotecat, la înregistrarea ipotecii, la rubrica „Comentariu” se indică mențiunea scrisă cu litere majuscule: „OBIECTUL IPOTECII CONSTITUIE DREPTUL PRINCIPAL DE FOLOSINȚĂ EXCLUSIVĂ” și numărul dreptului grevat.

374. În cazul în care actul de constituire a condominiului prevede dreptul accesoriu de folosință exclusivă pentru unul sau mai mulți proprietari de unități, acest drept se notează la cerere la capitolul C al unității de care este legat sau, după caz, la capitolele A și B, dacă unitatea în condominiu este înregistrată la acest capitol, pe act aplicându-se parafa „Notat”. La rubrica „Comentariu” se descrie spațiul aflat în folosință exclusivă, potrivit planului de nivel sau planului geometric, cu indicarea părții la care se referă, recepționat în modul stabilit.

375. Înregistrarea sub formă de condominiu a clădirii declarate condominiu potrivit art. 88 sau 89 din Legea nr.187/2022 cu privire la condominiu se efectuează în cazul în care prin informația sistematizată din arhiva cadastrală ce confirmă că toate încăperile izolate sunt înregistrate. În cazul în care nu toate încăperile izolate sunt înregistrate, proprietarul înscris la capitolul B nu se radiază, dat se înscrie mențiunea „condominiu incomplet”.

376. Înregistrarea terenului condominiului, conform art. 95 din Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu, aferent clădirilor cu destinație locativă se efectuează în temeiul:

376.1. legii, dacă terenul nu face parte din domeniul public al statului sau al unității administrativ-teritoriale și nu depășește cu mai mult de 10% suprafața la sol a tuturor clădirilor din condominiu; sau

376.2. actului administrativ emis de autoritatea care administrează terenul, prin care s-a aprobat formarea terenului condominiului sau s-au stabilit hotarele acestuia;

376.3. în cazul formării terenului condominiului, concomitent se prezintă confirmarea scrisă a autorității care a decis formarea, prin care confirmă că decizia de formare a fost afișată la avizier (panou informativ), iar o copie de pe aceasta, care conține și data executării acestor activități, a fost expediată la Asociația de proprietari în condominiu (dacă aceasta este creată). Pentru primirea cererii de înregistrare a formării, registratorul are obligația să verifice dacă a trecut o lună de la data comunicării deciziei de formare.

377. Înregistrarea terenului condominiului potrivit art. 97 din Legea nr. 187/2022 cu privire la condominiu se efectuează în temeiul:

377.1. deciziei de formare a proprietarului terenului și al declarației autentificate notarial sau întocmite în fața registratorului, prin care proprietarul înscris asupra întregului teren își exprimă consimțământul pentru radierea dreptului său, având în vedere că terenul face parte din condominiu. Concomitent se prezintă declarația pe proprie răspundere a proprietarului terenului prin care acesta confirmă că decizia de formare a fost afișată la avizier (panou informativ), iar o copie de pe aceasta, care conține și data executării acestor activități, a fost expediată la asociația de proprietari în condominiu (dacă aceasta este creată). Pentru primirea cererii de înregistrare a formării, registratorul are obligația să verifice dacă a trecut o lună de la data indicată în declarația pe proprie răspundere privind comunicarea deciziei de formare; sau

377.2. declarației autentificate notarial sau întocmite în fața registratorului prin care proprietarul înscris asupra terenului își exprimă consimțământul pentru radierea dreptului său, având în vedere că tot terenul face parte din condominiu.

378. Blocurile locative în care toate locuințele sunt sociale sau de serviciu, precum şi alte clădiri în cadrul cărora toate încăperile izolate aparțin statului sau unității administrativ-teritoriale nu se înregistrează sub formă de condominiu, dar se înscrie dreptul de proprietate al statului sau al unității administrativ-teritoriale atât la nivel de clădire, cât şi la nivel de încăperi izolate.

anexa nr.1

Anexa nr. 2

la Regulamentul privind modul de efectuare

a înscrierii în registrul bunurilor imobile

Conținutul înscrierilor

în partea I a subcapitolului III al registrului bunurilor imobile

pentru fiecare tip de drept

1. Conținutul înscrierilor referitoare la servitute

1.1. Servitutea este sarcina ce grevează un imobil (teren aservit) pentru utilitatea

imobilului altui proprietar (teren dominant). Ca grevare servitutea se înregistrează în partea I a subcapitolului III, după cum urmează:

1.1.2. Numărul de ordine al înscrierii.

1.1.3. Denumirea dreptului și tipul acesteia conform actului juridic: Servitute (tipul acesteia în temeiul textului din documentul ce conformă dreptul, de exemplu: servitute de trecere, servitute de vedere).

1.1.4. Obiectul grevării: Numărul de ordine al bunului imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

1.1.5. Obiectul dominant: Numărul cadastral al bunului imobil în favoarea căreia este stabilită servitutea.

1.1.6. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

1.1.7. Termenul (dacă este stabilit): Termenul pentru care este stabilită servitutea, dacă este indicat în actul juridic.

1.1.8. Data înregistrării: Data primirii cererii.

1.1.9. Felul înregistrării: Înregistrare provizorie. Se indică doar dacă dreptul este înregistrat provizoriu.

1.2. La radierea dreptului de servitute se indică documentele în temeiul cărora se radiază servitutea.

2. Conținutul înscrierilor referitoare la ipotecă

2.1. Numărul de ordine al înscrierii.

2.2. Denumirea dreptului. Ipotecă.

2.3. Obiectul grevării. Se indică bunul imobil care este obiectul ipotecii conform contractului (numărul de ordine, numărul cadastral).

2.3.1. Dacă din textul contractului nu este clar obiectul ipotecii, atunci registratorul este în drept să refuze înregistrarea ipotecii.

2.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

2.5. Termenul. Se indică data nașterii ipotecii și termenul dreptului de ipotecă, dacă un astfel de termen a fost stabilit în actul juridic, precum și suma obligației garantate.

2.6. Suma. Se indică suma obligației garantate, iar în cazul în care aceasta nu este indicată în contract, se indică suma creditului. În cazul în care au fost acordate mai multe credite, atunci la rubrica „Suma” se indică suma creditului cu valoarea cea mai mare, iar la rubrica „Comentarii” se indică și celelalte sume de credit.

2.7. Titularul dreptului. Se înscriu datele despre creditorul gajist: pentru persoana

fizică – numele, prenumele, codul personal (și alte date), domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, sediul.

2.8. Data înregistrării.

2.9. Felul înregistrării: Înregistrare provizorie. Se indică doar dacă dreptul este înregistrat provizoriu.

2.10. În cazul în care, conform condițiilor ipotecii, debitorului gajist îi este interzis să înstrăineze bunul sau să-l greveze în alt mod, în partea a II-a a subcapitolului III se notează aceste interdicții din oficiu de către registrator, indiferent de faptul dacă notarea lor a fost solicitată expres de către titular sau nu.

2.11. În cazul în care acordul adițional la contractul de ipotecă prezentat spre înregistrare este rezultatul unui contract de credit nou, atunci în registrul bunurilor imobile se efectuează o nouă înscriere, iar dacă acordul adițional modifică doar unele prevederi de text ale contractului de ipotecă, acordul adițional se asociază ca document suplimentar la contractul de ipotecă.

2.12. Radierea ipotecii. Înscrierea referitoare la dreptul de ipotecă poate fi radiată în temeiul documentelor indicate în art. 44 alin. (6) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr.1543/1998. La radierea dreptului de ipotecă se indică documentele care au servit drept temei de radiere.

2.13. În cazul în care radierea ipotecii se efectuează provizoriu (de exemplu, în temeiul hotărârii judecătorești care nu este irevocabilă), la rubrica „Radierea dreptului” se efectuează următoarea înscriere: „Radiat provizoriu în temeiul hotărârii Judecătoriei _____ din_____”.

2.14. În cazul adresării titularului de drept cu o cerere privind efectuarea modificărilor în registrul bunurilor imobile în temeiul contractului privind cesiunea de creanță, se efectuează următoarele acțiuni:

2.14.1. înscrierea în privința ipotecii existente se radiază și se efectuează o nouă înscriere a dreptului de ipotecă după cesionar (persoana care a preluat creanța), în temeiul contractului de cesiune;

2.14.2. la rubrica „Acte drept” din Sistemul informațional automatizat „LegalCad” se indică contractul de ipotecă, acordurile adiționale (după caz) anterior înregistrate, cu indicarea numărului cererii în baza căreia au fost înregistrate, și contractul de cesiune prezentat spre înregistrare, cu numărul cererii de înregistrare depuse de către cesionar;

2.14.3. la efectuarea înscrierii în registrul bunurilor imobile a ipotecii pe numele noului creditor, se păstrează data inițială de înregistrare a ipotecii.

3. Conținutul înscrierilor referitoare la uzufruct, uz, abitație

3.1. Numărul de ordine al înscrierii.

3.2. Denumirea dreptului: Uzufruct, uz, abitație.

3.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

3.4. Temeiul înscrierii: (documentul:tipul+numărul+data)+numărul cererii.

3.5. Termenul (dacă este stabilit) sau condiția (dacă este stabilită): Termenul pentru care este instituit dreptul sau condiția sub care este stabilit, dacă sunt indicate în actul juridic.

3.6. Rangul dreptului (dacă în actul juridic este indicat): Ordinea de exercitare a dreptului în timp în cazul în care sunt mai mulți titulari, dacă este stabilit în actul juridic.

3.7. Titularul dreptului: Pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal (și alte date); pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, adresa juridică.

3.8. Data înregistrării.

3.9. Felul înregistrării: Înregistrare provizorie. Se indică doar dacă dreptul este înregistrat provizoriu.

4. Conținutul înscrierilor referitoare la superficie

4.1. Numărul de ordine al înscrierii.

4.2. Denumirea dreptului: Superficie.

4.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

4.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

4.4.1. În cazul superficiei legale, la această rubrică se indică articolul din lege în temeiul căruia se instituie superficia. Dacă pentru înregistrare este necesară și decizia consiliului local prin care s-a stabilit suprafața afectată de superficie sau confirmarea emisă de Agenția Proprietății Publice, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 91/2019 pentru aprobarea regulamentelor cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică, după caz, la rubrica dată se înscriu și aceste acte.

4.4.2. La rubrica „Comentariu” se indică textul „Se referă la construcția __” și numărul cadastral al construcției înregistrate ca proprietate a superficiarului.

4.4.3. Dacă superficia se instituie doar asupra unei părți din teren, potrivit planului geometric recepționat, la rubrica „Comentariu” se indică mărimea suprafeței grevate cu superficie.

4.5. Termenul: Termenul pentru care este instituit dreptul conform actului juridic.

4.6. Titularul dreptului: Pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (și alte date), domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat, sediul.

4.7. Data înregistrării.

4.8. Felul înregistrării: Înregistrare provizorie. Se indică doar dacă dreptul este înregistrat provizoriu.

5. Conținutul înscrierilor referitoare la dreptul de folosință asupra terenurilor proprietate a statului sau a unităților administrativ-teritoriale, dreptul de gestiune economică, administrare și concesiune

5.1. Numărul de ordine al înscrierii.

5.2. Denumirea dreptului: Dreptul de folosință și administrare. Dreptul de gestiune economică. Concesiunea.

5.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

5.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

5.4.1. Dacă dreptul se instituie doar asupra unei părți din bun, potrivit planului geometric recepționat, la rubrica „Comentariu” se indică mărimea suprafeței grevate.

5.5. Termenul. Condiția: Termenul pentru care este instituit dreptul sau condiția sub care acesta este instituit, conform actului juridic.

5.6. Titularul dreptului: Pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (și alte date), domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat, sediul.

5.7. Data înregistrării.

5.8. Felul înregistrării: Înregistrare provizorie. Se indică doar dacă dreptul este înregistrat provizoriu.

6. Conținutul înscrierilor referitoare la dreptul principal de folosință exclusivă

6.1. Numărul de ordine al înscrierii.

6.2. Denumirea dreptului: Dreptul principal de folosință exclusivă.

6.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

6.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

6.4.1. Dacă dreptul se instituie doar asupra unei părți din bun, potrivit planului de nivel sau planului geometric, cu indicarea părții grevate, recepționat, la rubrica „Comentariu” se descrie partea din bun care este grevată (de exemplu, se enumeră încăperile) și mărimea suprafeței grevate.

6.5. Termenul: Se indică dacă dreptul a fost atribut pe termen determinat.

6.6. Titularul dreptului: Pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (și alte date), domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea, numărul de

identificare de stat, data înregistrării de stat, sediul.

6.7. Data înregistrării.

6.8. Felul înregistrării: Înregistrare provizorie. Se indică doar dacă dreptul este înregistrat provizoriu.

[Anexa nr.2 în redacția HG43 din 04.02.26, MO76-79/12.02.26 art.52; în vigoare 12.03.26]

Anexa nr. 3

la Regulamentul privind modul de efectuare

a înscrierii în registrul bunurilor imobile

Conținutul înscrierilor

în partea a II-a a subcapitolului III al registrului

bunurilor imobile pentru fiecare tip de grevare

1. Conținutul înscrierilor referitoare la contractul de leasing, contractul de vânzare-cumpărare cu rezerva proprietății, intenția de a înstrăina, intenția de a ipoteca, calitatea de fiduciar

1.1. Numărul de ordine al înscrierii.

1.2. Denumirea: Se înscrie denumirea grevării din clasificator.

1.3. Obiectul grevării: Numărul cadastral al bunului imobil din subcapitolul I și numărul dreptului.

1.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

1.5. Termenul. Condiția: Termenul dacă este indicat în act sau condiția conform actului juridic.

1.6. Titularul grevării: Numele, prenumele, patronimicul, data nașterii, IDNP-ul persoanei fizice/denumirea, forma organizator-juridică, data înregistrării, IDNO-ul persoanei juridice.

1.7. Domiciliul/Sediul.

1.8. Data efectuării înscrierii.

2. Conținutul înscrierilor referitoare la locațiune, arendă, folosință (comodat), posesie

2.1. Numărul de ordine al înscrierii.

2.2. Denumirea: Locațiunea (arenda), sublocațiunea (subarenda).

2.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral) și numărul dreptului.

2.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

2.4.1. Dacă dreptul se instituie doar asupra unei părți din bun, potrivit planului, la rubrica „Comentariu” se descrie partea din bun care este grevată (de exemplu, se enumeră încăperile) și se indică mărimea suprafeței grevate.

2.5. Termenul: Termenul pentru care este instituită locațiunea (arenda) conform actului juridic.

2.6. Titularul dreptului: Date despre locatar (arendaș): pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (și alte date) domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat, sediul.

2.7. Data efectuării înscrierii.

2.8. Notarea sublocațiunii (subarendei). Sublocațiunea (subarenda) se notează la fel ca și locațiunea (arenda). În acest caz, se indică numele sublocatarului (subarendașului) și obiectele sublocațiunii (subarendei) conform contractului.

3. Conținutul înscrierilor referitoare la dreptul accesoriu de folosință exclusivă

3.1. Numărul de ordine al înscrierii.

3.2. Denumirea: Dreptul accesoriu de folosință exclusivă.

3.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral) și numărul dreptului.

3.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

3.4.1. La rubrica „Comentariu”, în cazul în care înscrierea se face la capitolele A și B, obligatoriu se indică și numărul cadastral al unității de care acest drept este legat.

3.4.2. Dacă dreptul se instituie doar asupra unei părți din bun, potrivit planului de nivel sau planului geometric, cu indicarea părții grevate, recepționat, la rubrica „Comentariu” se descrie partea din bun care este grevată (de exemplu, se enumeră încăperile) și mărimea suprafeței grevate.

3.5. Termenul: Se indică dacă grevarea este pe termen determinat.

3.6. Titularul dreptului: se indică mențiunea „Proprietarul unității din condominiu”.

3.7. Data înregistrării.

4. Conținutul înscrierilor referitoare la cesiunea fructelor

4.1. Numărul de ordine al înscrierii.

4.2. Denumirea: Se înscrie denumirea grevării din clasificator.

4.3. Obiectul grevării: Se indică numărul cadastral al bunului imobil din subcapitolul I și numărul dreptului.

4.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

4.4.1. La rubrica „Comentariu” se menționează că se referă la arendă sau la locațiunea înregistrată cu număr (se indică numărul de ordine al înscrierii).

4.5. Termenul: Daca este indicat în act.

4.6. Titularul grevării: Numele, prenumele, patronimicul, data nașterii, IDNP-ul persoanei fizice/denumirea, forma organizator-juridică, data înregistrării, IDNO-ul persoanei juridice.

4.7. Domiciliul/Sediul.

4.8. Data efectuării înscrierii.

5. Conținutul înscrierilor referitoare la antecontract, contract, contractul privind modul de folosire a proprietății comune, contractul de amânare a partajului bunului aflat în coproprietate, contractul de folosire a proprietății periodice, acordul pentru ipotecarea cotei-părți, contractul de administrare a proprietății periodice

5.1. Numărul de ordine al înscrierii.

5.2. Denumirea: Se înscrie denumirea grevării din clasificator.

5.3. Obiectul grevării: Dreptul indicat în subcapitolul II asupra bunului imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

5.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

5.5. La rubrica „Comentariu” se descrie, în funcție de caz, modul de folosire a proprietății comune sau periodice (cu indicarea încăperilor, suprafețelor sau perioadelor).

5.6. Termenul sau condiția: După caz, termenul sau condiția din contract.

5.7. Titularul dreptului: Pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (și alte date), domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat, sediul.

5.8. Data efectuării înscrierii.

6. Conținutul înscrierilor referitoare la dreptul de preemțiune

6.1. Numărul de ordine al înscrierii.

6.2. Denumirea: Se înscrie denumirea grevării din clasificator.

6.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral) și numărul dreptului.

6.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

6.5. Termenul. Condiția: După caz, termenul pentru care este instituit dreptul sau condiția sub care acesta este instituit, conform actului juridic.

6.6. Titularul dreptului: Pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (și alte date), domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat, sediul.

6.7. Data efectuării înscrierii.

7. Conținutul înscrierilor referitoare la cererea notarului privind rectificarea/modificarea/retragerea certificatului

7.1. Numărul de ordine al înscrierii.

7.2. Denumirea: Se înscrie denumirea din clasificator.

7.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral) și numărul dreptului.

7.4. Temeiul înscrierii: Cererea notarului+numărul+data (+numărul cererii).

7.5. Solicitantul: Se indică mențiunea „Notarul”.

7.6. Domiciliul/Sediul: Se înscriu datele sediului notarului.

7.6.1. La rubrica „Comentariu” se indică mențiunea „Notar” și se înscrie numele, prenumele notarului care a solicitat notarea cererii.

7.7. Data efectuării înscrierii.

8. Conținutul înscrierilor referitoare la avizul de executare a dreptului de ipotecă

8.1. Numărul de ordine al înscrierii.

8.2. Denumirea: Se înscrie denumirea grevării din clasificator.

8.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral) și numărul dreptului.

8.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

8.5. După caz, solicitantul înscrierii: Pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (și alte date), domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea,

numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat, sediul.

8.6. Data efectuării înscrierii.

9. Conținutul înscrierilor referitoare la acțiunea în justiție, cererea de revizuire a hotărârii judecătorești, hotărârea judecătorească notată din oficiu/la cerere, aportul de folosință la capitalul social, notarea dreptului de bun comun al soților, notarea dreptului de răscumpărare, poprirea, gajul, altă garanție reală asupra creanței ipotecare, instituirea măsurii de ocrotire judiciară, începerea urmăririi penale, cererea prealabilă privind contestarea deciziei registratorului la registratorul Instituției Publice Cadastrul Bunurilor Imobile

9.1. Numărul de ordine al înscrierii.

9.2. Denumirea: Se înscrie denumirea grevării din clasificator.

9.3. Obiectul grevării: Dreptul indicat în subcapitolul II, asupra bunului imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

9.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii.

9.5. Numele solicitantului: Pentru persoana fizică – numele, prenumele, codul personal, data nașterii (și alte date), domiciliul; pentru persoana juridică – denumirea, numărul de identificare de stat, data înregistrării de stat, sediul.

9.6. Data efectuării înscrierii.

10. Conținutul înscrierilor referitoare la sechestru, interdicții, insolvabilitate

10.1. Obiectul: Numărul cadastral al bunului imobil din subcapitolul I, numărul dreptului.

10.2. Data înregistrării: (se generează de sistem).

10.3. Tipul: Din clasificator se selectează denumirea (sechestru, interdicție, insolvabilitate) + denumirea actului și se indică mențiunea „Emitentul/Numele” (denumirea autorității, numele persoanei fizice semnatare).

10.4. Însemnări.

10.5. Numărul actului aplicării.

10.6. Data aplicării: Data actului.

10.7. Radierea.

10.8. Data radierii înscrierii (se generează de sistem).

10.9. Tipul: Același ca la aplicare.

10.10. Însemnări.

10.11. Numărul actului anulării.

10.12. Data anulării: Data actului.

11. Conținutul înscrierilor referitoare la amânarea partajului bunului aflat în coproprietate

11.1. Numărul de ordine al înscrierii.

11.2. Denumirea: Amânarea partajului bunului aflat în coproprietate.

11.3. Obiectul grevării: Dreptul indicat în subcapitolul II asupra bunului imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

11.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii).

11.5. Termenul: Se indică termenul din actul juridic, care nu poate fi mai mare de 5 ani.

11.6. Data efectuării înscrierii.

12. Conținutul înscrierilor referitoare la notarea calității de monument al bunului

12.1. Numărul de ordine al înscrierii.

12.2. Denumirea: Calitatea de monument al bunului.

12.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

12.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii).

12.5. Denumirea solicitantului: Denumirea, numărul de identificare de stat.

12.6. Însemnări: Se indică poziția/numărul monumentului din registrele monumentelor naționale sau locale. Dacă bunul imobil este parte componentă a mai multe monumente (singulare, situri sau ansambluri – orașe, centre orășenești sau sate cu statut de monument) se înscriu pozițiile/numerele tuturor acestor monumente.

12.7. Data efectuării înscrierii.

13. Conținutul înscrierilor referitoare la notarea amplasării bunului în zona de protecție a monumentului

13.1. Numărul de ordine al înscrierii.

13.2. Denumirea: Amplasarea bunului în zona de protecție a monumentului.

13.3. Obiectul grevării: Bunul imobil indicat în subcapitolul I (numărul cadastral).

13.4. Temeiul înscrierii: (documentul: tipul+numărul+data)+numărul cererii).

13.5. Denumirea solicitantului: Denumirea, numărul de identificare de stat.

13.6. Însemnări: Se indică poziția/numărul monumentului din registrele monumentelor naționale sau locale, precum și se menționează faptul amplasării totale sau parțiale a bunului în zona de protecție, efectuând următoarele înscrieri: „Amplasare totală” sau „Amplasare parțială”. Dacă bunul imobil este amplasat în zona de protecție a mai multe monumente (singulare, situri sau ansambluri – orașe, centre orășenești sau sate cu statut de monument) se înscriu pozițiile/numerele tuturor acestor monumente.

13.7. Data efectuării înscrierii.

[Anexa nr.3 în redacția HG43 din 04.02.26, MO76-79/12.02.26 art.52; în vigoare 12.03.26]

anexa nr.4

[Anexa nr.4 modificată prin HG43 din 04.02.26, MO76-79/12.02.26 art.52; în vigoare 12.03.26]

Anexa nr. 5

la Regulamentul privind modul de

efectuare a înscrierii în registrul bunurilor imobile

Reguli de aplicare a parafei

pe documentele pe care s-a întemeiat înregistrarea sau notarea

în registrul bunurilor imobile

1. După efectuarea înregistrării, pe documentele depuse pe suport de hârtie, în temeiul cărora a fost efectuată înregistrarea drepturilor sau notarea, se aplică parafă.

1.1. Pe documentele depuse în formă electronică, precum și pe cele depuse de notari prin intermediul PDSE, nu se aplica parafă.

1.2. Parafa se aplică atât pe documentele care se eliberează solicitantului, cât și pe exemplarul care se îndosariază în dosarul cadastral pe suport de hârtie.

1.3. Pe documentele care au servit drept temei pentru înregistrarea drepturilor se aplică parafa „Înregistrat”, iar pe documentele pe care se întemeiază notarea – parafa „Notat”.

2. În parafa de înregistrare, după mențiunea „Înregistrat” se înscrie data efectuării înregistrării (care este data depunerii cererii) și numărul cererii din condica de cereri.

3. În parafa „Notat” se înscrie data efectuării notării (care este data depunerii cererii) și numărul cererii din condica de cereri.

4. Numărul cererii are următoarea structură: AAAA/YY/BBB…B, unde:

AAAA – codul organului cadastral teritorial;

YY – ultimele două cifre ale anului;

BBB…B – numărul comenzii pentru prestarea serviciului.

5. În parafa de înregistrare și în parafa „Notat” se indică numerele cadastrale ale bunurilor asupra cărora au fost înregistrate drepturile, notate actele, faptele, raporturile juridice în temeiul documentului prezentat.

6. În cazul în care în temeiul documentului prezentat sunt înregistrate mai multe construcții amplasate pe un teren, în parafă se indică numărul cadastral complet al primei construcții, iar după virgulă se înscriu numerele cadastrale ale construcțiilor următoare (de exemplu: 1004301.134.01, 04, 05).

7. Pe documentul doveditor se aplică mai multe parafe de înregistrare, în cazul în care sunt diferite data și/sau numărul de înregistrare a drepturilor înscrise în temeiul aceluiași document sau dacă în parafă nu este suficient spațiu pentru menționarea tuturor numerelor cadastrale ale bunurilor asupra cărora a fost înregistrat dreptul în temeiul documentului prezentat.

8. Înscrierile în parafa de înregistrare și în parafa „Notat” se adeveresc prin semnătura registratorului, cu indicarea numelui și a inițialelor prenumelui acestuia.

9. În cazul în care pe documentul doveditor lipsește spațiul pentru aplicarea parafei de înregistrare, registratorul anexează la documentul doveditor o foaie pe care o coase sau o capsează la acesta și o sigilează, după care, pe foaia astfel anexată, se aplică parafele de înregistrare necesare.

9.1. Pentru sigilarea foii cusute sau capsate la documentul doveditor, peste nodul firelor de sfoară sau capsă se lipește un mic dreptunghi de hârtie, după care se semnează de registrator și se aplică ștampila rotundă cu stema de stat. Ștampila urmează a fi aplicată astfel, ca o parte a acesteia să se găsească pe dreptunghiul de hârtie, iar alta pe foaia anexată.

10. Parafa de înregistrare se aplică pe toate exemplarele pe suport de hârtie a documentelor ce confirmă drepturile în a căror bază s-a efectuat înregistrarea, prezentate organului cadastral. Astfel, parafa de înregistrare se aplică pe exemplarul îndosariat pe suport de hârtie al documentului și pe exemplarul eliberat solicitantului. În cazul înregistrării ipotecii, parafa se aplică încă pe un exemplar destinat creditorului ipotecar.

10.1. Dacă documentul prezentat pentru înregistrarea dreptului de proprietate a fost îndosariat anterior momentului notării dreptului sau actului, precum în cazul contractului de investiție în construcție, contractului de societate civilă, hotărârii instanței

de judecată, parafa de înregistrare pe exemplarul anterior îndosariat nu se aplică. Această regulă este valabilă și pentru cazul înregistrării bunului nou-format sau dacă se solicită înregistrarea unui bun imobil în temeiul documentului îndosariat anterior, care a servit drept temei de înregistrare și pentru alte bunuri imobile.

11. În cazul în care, la momentul înregistrării dreptului, pe exemplarul documentului titularului nu a fost aplicată parafa (de exemplu, în cadrul înregistrării primare masive, în cazul în care dreptul a fost înregistrat la solicitarea altei persoane interesate etc.), la solicitare, aceasta se aplică de către registratorul care are spre soluționare cazul, în parafă indicându-se data și numărul cererii de înregistrare a dreptului din registrul bunurilor imobile.

12. În cazul formării bunurilor imobile prin separare, pentru bunul imobil inițial parafa se aplică pe decizia de formare, în care se indică numărul și data cererii de efectuare a modificărilor în registrul bunurilor imobile. Pentru bunul imobil nou-format, parafa se aplică atât pe actele ce confirmă dreptul asupra bunului imobil inițial, cât și pe decizia de formare, în care se indică numărul și data cererii de înregistrare a bunului nou-format.

12.1. La înregistrarea bunurilor imobile formate prin divizare, parafa de înregistrare se aplică pe contractul de partaj, indicându-se numărul și data cererii de înregistrare a bunului nou-format.

12.2. În cazul comasării bunurilor imobile, peste parafa aplicată anterior pe actele ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile inițiale se aplică parafa „Stins”. Pe actele inițiale și pe decizia de formare, după caz, pe actul juridic (în cazul în care bunurile care se comasează au diferiți proprietari) se aplică parafa de înregistrare, indicându-se numărul și data cererii de înregistrare a bunului nou-format.

12.3. În cazul formării bunurilor imobile prin combinare, parafa de aplică pe decizia de formare sau, după caz, pe actul juridic prin care are loc înstrăinarea cu combinarea bunurilor imobile, indicându-se numărul și data cererii de modificare a înscrierilor în registrul bunurilor imobile.

12.4. În cazul formării bunurilor imobile prin reparcelare, parafa se aplică pe decizia consiliului local (extrasul din decizia consiliului local). Dacă numărul cadastral al bunului se păstrează, pe actele ce confirmă drepturile asupra bunului inițial nu se aplică parafă nouă. În cazul în care în urma formării prin reparcelare se creează bunuri noi, parafa se va aplica și pe actele inițiale ale bunului din contul căruia s-a format bunul imobil nou.

12.5. Dacă documentul în baza căruia a fost înregistrat bunul inițial servește drept temei pentru înregistrarea dreptului de proprietate asupra bunului nou-format, parafa de înregistrare pe exemplarul anterior îndosariat nu se aplică.

12.6. În cazul în care bunurile inițiale au fost grevate cu drepturi patrimoniale și aceste grevări au fost transcrise la bunul imobil nou-format, la solicitare, pe actele ce confirmă grevarea se aplică parafa corespunzătoare, indicându-se numărul cadastral al bunului nou, data și numărul cererii de înregistrare a grevării asupra bunului inițial.

13. În cazul înregistrării dreptului de proprietate asupra clădirii potrivit art. 42^1

alin. (4) din Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543/1998, peste parafa aplicată anterior pe actele ce confirmă drepturile asupra încăperilor izolate se aplică parafa „Stins”. Pe actele inițiale și pe actul de constatare se aplică parafa de înregistrare, indicându-se numărul și data cererii de înregistrare depuse.

14. În cazul în care documentul ce a servit drept temei pentru înregistrarea dreptului a fost pierdut și se prezintă duplicatul acestuia cu depunerea cererii corespunzătoare, datele despre duplicat se înscriu în registrul bunurilor imobile (duplicat, nr..... din data ....), pe duplicat aplicându-se parafa cu data și numărul cererii de înregistrare a dreptului din registrul bunurilor imobile.

15. Parafa de înregistrare se aplică pe documentele ce confirmă drepturile reale și alte drepturi care se supun înregistrării sau înregistrării provizorii. Dacă dreptul a fost înregistrat provizoriu, iar ulterior înregistrat ca urmare a justificării, pe documentul ce confirmă dreptul în temeiul căruia a fost efectuată înregistrarea provizorie nu se aplică altă parafă, iar pe documentul ce confirmă justificarea, care se înscrie în registrul bunurilor imobile (de exemplu, actul de predare-primire în cazul bunurilor viitoare) se aplică parafa cu data și numărul cererii prin care a fost solicitată justificarea înregistrării provizorii.

16. Parafa „Notat” se aplică pe documentele care constituie temei pentru efectuarea notărilor în registrul bunurilor imobile, cu excepția documentelor în baza cărora se efectuează înscrieri în partea „Interdicții” a registrului bunurilor imobile, precum și a documentelor în temeiul cărora se efectuează notările prevăzute la subpunctele 85.18, 85.19, 85.21-85.35.

17. În cazul în care în temeiul aceluiași document se efectuează atât înregistrarea dreptului, cât și notarea unui raport juridic, drept sau fapt, pe documentul respectiv se aplică doar parafa „Înregistrat”.

18. În cazul în care dreptul se înregistrează în temeiul unui act administrativ (de exemplu, decizia consiliului local) parafa de înregistrare poate fi aplicată pe extrasul din acest act.

19. În cazul extraselor de pe documentele din fondul arhivistic, parafa se aplică direct pe aceste extrase.

20. În cazul în care înregistrarea sau notarea se efectuează în temeiul unui act administrativ (de exemplu, hotărârea Guvernului de transmite a bunurilor), parafa nu se aplică pe actul respectiv, iar în dosarul cadastral se îndosariază copia filelor din Monitorul Oficial al Republicii Moldova care conține textul actului administrativ. În cazul în care în registrul bunurilor imobile se face trimitere la o normă generală dintr-un act administrativ, copia actului nu se îndosariază.

21. La înregistrarea cotelor-părți din spațiile comune ale condominiului, pe actul care a constituit temeiul înscrierii nu se aplică parafa de înregistrare.

22. De regulă, parafa „Stins” se aplică peste parafa „Notat” pe documentele justificative în temeiul cărora a fost efectuată notarea (de exemplu, contractul de investire), la momentul radierii notării și înregistrării dreptului în temeiul aceluiași document.

22.1. De regulă, parafa „Stins” se aplică peste parafa „Înregistrat” în cazul formării bunurilor imobile prin comasare, aplicată anterior pe actele ce confirmă drepturile asupra bunurilor imobile inițiale, la momentul aplicării parafei de înregistrare în legătură cu înregistrarea bunului nou-format.

23. Parafa „Schimbarea numărului cadastral” se aplică pe actele justificative în temeiul cărora a fost efectuată înregistrarea, în cazul substituirii numărului cadastral. În parafă se indică numărul cadastral care se modifică și numărul cadastral nou, data modificării (care coincide cu data completării parafei). Înscrierile din parafă se certifică prin semnătura registratorului, cu indicarea numelui și a inițialelor prenumelui.

[Anexa nr.5 în redacția HG43 din 04.02.26, MO76-79/12.02.26 art.52; în vigoare 12.03.26]